

금융회사 인허가 매뉴얼
- (5) 서민금융·여신전문금융 -

2025. 12.

금 융 민 원 센 터

「금융회사 인허가 매뉴얼」 이용 안내

이 책자는 금융회사 설립 및 경영 관련 각종 인허가 업무를 담당하는 실무자 및 일반인을 위하여 금융회사의 인허가 업무에 대한 이해를 높이고 인허가 신청시 업무에 참고자료로 활용할 수 있도록 작성되었습니다.

금융당국에 자주 접수되는 인허가 업무를 금융회사 유형별 (금융지주, 은행, 금융투자, 보험, 서민금융·여신전문금융, 전자금융·신용정보·신용평가, 공통)로 정리하였습니다.

각 인허가 업무별로 개요, 절차, 심사기준, 신청서 작성요령, 기존판단사례, 유권해석, 법규오해 사례 및 관련 법규 등의 순으로 기술하여 해당 인허가 업무와 관련한 정보를 종합적으로 확인할 수 있도록 하였습니다.

책자에 수록된 내용은 법적 구속력이 없는 업무 참고용 자료임을 알려드리며, 보다 정확한 내용은 반드시 관련 법규를 확인하시기 바랍니다.

목 차

(1) 신용협동조합 설립 인가	1
(2) 상호저축은행업 인가	13
(3) 상호저축은행 자본금 감소 인가	28
(4) 신용카드업 허가·등록	31
(5) 비카드 여신금융전문업 등록	50
(6) 신용카드 등 부가통신업 등록	60
(7) 신용카드회사 대주주 변경 승인	66
(8) 상호저축은행 주식 취득 승인	86
(9) 상호저축은행 지점 등 설치 인가	99
(10) 온라인투자연계금융업 등록	117

5. 서민금융· 여신전문금융

(1) 신용협동조합 설립 인가

I. 신용협동조합 인가 개요

1. 신협 인가의 의미

- ☐ 신협은 공동유대를 바탕으로 조합원간 자금유통 등을 통해 편의를 제공하는 것을 목적으로 하는 비영리법인으로 상호 금융기관의 일종임
- ☐ 상호금융기관의 경우 예금자보호, 지역사회에 미치는 영향 등을 고려하여 신규설립, 합병 등 주요사항에 대해 각 주무부처의 인가를 거치도록 규정

<상호금융기관별 감독 주무부처 현황>

	신 협	농 협	수 협	산림조합	새마을금고
주무부처*	금융위	농림축산 식품부	해양수산부	산림청 시·도지사**	행정안전부 지자체장**

* 설립, 합병인가 등 해당 금융기관의 운영과 관련된 주요 감독업무를 담당

** 「지방일괄이양법」 시행(21.1월)으로 산림조합 및 새마을금고에 대한 인허가권(설립, 합병 등) 및 감독권 일부(새마을금고의 경우, 인가 관련 검사권에 한정)가 지자체장으로 이양

2. 신협의 공동유대별 구분

- ☐ 원칙적으로 신협의 조합원은 해당 신협의 공동유대에 소속 되어야 하며, 동 공동유대를 기준으로 신협을 다음과 같이 구분가능
 - (지역신협) 행정구역 등 지리적 범위를 공동유대로 설정
 - (직장신협) 직장(계열사 등 포함 가능)을 공동유대로 설정
 - (단체신협) 교회 등의 종교단체, 직종단체 등

II. 신용협동조합 인가 절차

1. 개요

- ☐ 신탁법에 의거 신탁을 설립하기 위해서는 신탁중앙회장을 거쳐 금융위의 인가를 받아야 함

※ 신탁설립 인가신청 접수는 신탁중앙회에서 담당

2. 설립인가신청 접수

- ☐ 신탁중앙회장은 설립인가신청서류를 접수하고 의견을 첨부하여 30일 이내에 금융위에 제출
 - 정관, 사업계획서, 물적시설 등 설립요건의 충족여부를 확인

3. 설립인가 심사

- ☐ 금융위는 중앙회장이 제출한 인가신청서류를 접수한 날로부터 60일 이내에 인가여부를 통지
 - 금감원은 금융위로부터 인가요건 심사에 관한 권한을 위탁받아 인가요건을 심사(신탁법 시행령 제24조 1항)

4. 인가간주제도

- ☐ 금융위가 인가신청서 접수일로부터 60일 내에 인가여부나 처리기간 연장을 알리지 않는 경우 그 기간이 끝난 날의 다음 날에 인가한 것으로 간주(신탁법 제8조 3항)

Ⅲ. 신용협동조합 인가 심사기준

□ 신용협동조합인가지침에는 인가 심사기준을 다음과 같이 명시

- ① 조합 구성에 관한 사항
- ② 출자금에 관한 사항
- ③ 임원 등의 자격에 관한 사항
- ④ 조직구조 및 관리운영체계에 관한 사항
- ⑤ 사업계획서에 관한 사항

① 조합 구성에 관한 사항

- 조합의 정관 작성, 창립총회의 결의가 신협법 제7조에서 정하는 바에 따라 이루어져야 한다.

<신용협동조합법>

제7조 (설립) ①조합을 설립하고자 하는 때에는 조합의 공동유대에 소속된 30인 이상의 발기인이 정관을 작성하여 창립총회의 결의를 얻어 대통령령이 정하는 바에 따라 중앙회의 회장(이하 "중앙회장"이라 한다)을 거쳐 금융위원회의 인가를 받아야 한다.

②창립총회의 의사(議事)는 발기인 대표에게 조합 설립동의서를 개의일전일까지 제출한 자 과반수의 출석과 출석한 자 3분의 2이상의 찬성으로 결의한다.

③ ~ ④ (생략)

- 조합의 조합원수는 100인 이상이어야 한다.

<신용협동조합법>

제11조 (조합원의 자격) ① ~ ② (생략)

③1조합의 조합원의 수는 100인 이상이어야 한다

② 출자금에 관한 사항

- 조합원의 출자금 합계액이 신탁법 제14조에서 정하는 최저금액 이상이어야 한다.

<신탁협동조합법>

제14조 (출자금등) ① ~ ③ (생략)

④출자금합계액의 최저한도는 다음 각호와 같다.

1. 지역조합의 경우에는 주된 사무소의 소재지에 따라 다음 각목의 금액
가. 특별시·광역시 : 3억원
나. 특별자치시·시(「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법」 제15조제2항에 따른 행정시를 포함한다. 이하 같다): 2억원
다. 군(광역시 또는 시에 속하는 읍·면을 포함한다. 이하 같다) : 5천만원
2. 직장조합의 경우에는 4천만원
3. 단체조합의 경우에는 주된 사무소의 소재지에 따라 다음 각목의 금액
가. 특별시·광역시 : 1억원
나. 특별자치시·시: 8천만원
다. 군 : 5천만원

⑤ ~ ⑥ (생략)

- 조합원 1인의 출자좌수(금액)는 총출자좌수(금액)의 100분의 10 이내이어야 한다.

<신탁협동조합법>

제14조 (출자금등) ① ~ ② (생략)

③조합원 1인의 출자좌수는 총 출자좌수의 100분의 10을 초과할 수 없다

④ ~ ⑥ (생략)

③ 임원 등의 자격에 관한 사항

- 조합의 임원 및 발기인은 신탁법 제28조에서 정한 자격제한 대상에 해당되지 않아야 한다.

<신탁법 제28조>

제28조 (임원등의 자격제한) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 조합의 임원 및 발기인이 될 수 없다.

1. 피성년후견인, 피한정후견인 및 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람
2. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 3년이 지나지 아니한 사람
3. 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
4. 금고 이상의 형의 선고유예를 받고 그 선고유예기간 중에 있는 사람
5. 이 법 또는 대통령령으로 정하는 금융 관련 법령(이하 "금융관계법령"이라 한다)을 위반하여 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
6. 법원의 판결 또는 다른 법률에 따라 자격이 상실되거나 정지된 사람
7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 해임[제84조제1항제1호에 따른 임원에 대한 개선(改選)을 포함한다. 이하 이 조에서 같다]되거나 징계면직된 사람으로서 해임되거나 징계면직된 후 5년이 지나지 아니한 사람
8. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가 또는 등록이 취소된 법인 또는 회사의 임직원이었던 사람(그 취소 사유의 발생에 직접적 책임이 있거나 이에 상응하는 책임이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람만 해당한다)으로서 그 법인이나 회사에 대한 취소 처분이 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
9. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 대통령령으로 정하는 정직·업무집행정지 이상의 제재 조치를 받은 사람으로서 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니한 사람
10. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 재임 중이었거나 재직 중이었더라면 해임요구 또는 징계면직의 조치를 받았을 것으로 통보된 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원으로서 그 통보가 있었던 날부터 5년(통보가 있었던 날부터 5년이 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년을 초과한 경우에는 퇴임 또는 퇴직한 날부터 7년으로 한다)이 지나지 아니한 사람
11. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 재임 중이었거나 재직 중이었더라면 대통령령으로 정하는 정직·업무집행정지 이상의 제재 조치를 요구받았을 것으로 통보된 퇴임한 임원 또는 퇴직한 직원으로서 그 통보가 있었던 날부터 대통령령으로 정하는 기간(통보가 있었던 날부터 대통령령으로 정하는 기간이 퇴임 또는 퇴직한 날부터 6년을 초과한 경우에는 퇴임 또는 퇴직한 날부터 6년으로 한다)이 지나지 아니한 사람

12. 그 밖에 정관에서 정한 자격 제한 사유에 해당하는 사람

② ~ ③ (생략)

- 조합의 임원은 신협중앙회장이 실시하는 조합설립에 필요한 교육과정을 이수하여야 한다.

<신용협동조합법시행령>

제11조 (인가의 세부요건) ①법 제8조제1항의 규정에 의한 조합설립의 인가요건중 인력·물적시설 및 사업계획의 세부요건은 다음 각호와 같다.

1. 인력

가. (생략)

나. 임원은 중앙회장이 실시하는 조합설립에 필요한 교육과정을 이수할 것.

다. (생략)

2. ~ 3. (생략)

② (생략)

④ 조직구조 및 관리운영체계에 관한 사항

- 신협중앙회가 정한 표준정관 및 표준업무방법서에 의거 조직되어 조합원의 권익을 해할 우려가 없어야 한다.
- 조합의 사무소는 업무 수행에 필요한 공간을 충분히 확보하고, 중앙회 전산조직과 호환이 가능한 전산조직을 갖추어야 한다.

<신용협동조합법시행령>

제11조 (인가의 세부요건) ①법 제8조제1항의 규정에 의한 조합설립의 인가요건중 인력·물적시설 및 사업계획의 세부요건은 다음 각호와 같다.

1. (생략)

2. 물적시설

가. 업무 수행에 필요한 공간을 충분히 확보할 것

나. 중앙회 전산조직과 호환이 가능한 전산조직을 갖출 것

3. (생략)

② (생략)

⑤ 사업계획서에 관한 사항

- 영업개시후 3개년간 추정재무제표 및 수익전망이 영업계획에 비추어 타당성이 있어야 한다.
- 자금 조달·운용계획 및 인력운용계획이 주된 고객, 주된 서비스 내용 등 영업전략에 비추어 적정하여야 한다.

Ⅳ. 신용협동조합 설립인가 신청서 양식

1. 설립인가 신청서

신용협동조합 설립인가신청서

1. 조합명	신 용 협 동 조 합
2. 사무소 소재지	(전화:)
3. 설립동의자 수	명
4. 공동유대(조합원의 자격)	
5. 발기 및 창립총회	발 기 일 : 년 월 일 창립총회 개최일 : 년 월 일
신용협동조합법 제7조의 규정에 의하여 신용협동조합의 설립인가를 신청합니다. 붙 임 : 첨 부 서 류 년 월 일 발기인 대표 주 소 : 성 명 : (인) 금융위원회 귀하	

2. 첨부서류

- ☐ 정관, 창립총회 의사록 사본, 사업계획서, 발기인 대표 및 임원의 이력서, 설립동의자 명부, 사무소 소재지 약도, 발기인회 의사록 사본, 출자금의 납입 및 출자금의 출처를 증명할 수 있는 서류, 기타 부속서류

V. 기존 판단사례

1. 직장신탁 설립인가 사례

- 현직 군인 및 군무원, 국방부 소속 공무원 등을 공동유대로 하는 신규 직장신탁 설립인가 사례

- 인가신청 당시 공동유대내 소속 인원이 수만명에 이르고 있어 직장조합 설립시 조합원간 상호부조를 통한 금융편의 제고 등의 긍정적인 설립효과가 예상되었으며,

- 심사결과, 설립인가요건을 모두 충족하고 있는 것으로 판단되어 직장신탁의 설립을 인가한 사례

- * 정관의 작성 및 창립총회 결의, 최저조합원수(100인 이상) 및 최저출자금, 공동유대의 적정성, 임원결격사유 미해당, 사업계획이 적합하고 3년간 추정 재무제표 및 수익전망이 타당할 것 등

2. 이중신협간 합병인가 사례(지역신협 + 직장신협)

- 지역신협이 직장신협을 흡수합병하기 위해 합병인가신청을 함에 따라 이중신협간 합병(지역신협+직장신협)을 허용한 사례

□ 이중신협간 합병(지역신협+직장신협)의 가능 여부에 대해
신협법 및 동법 시행령에서는 정하는 바가 없으나,

- 「신협합병인가심사기준」에서는 이중신협간 합병을 허용하면서 이중신협간 합병 요건*을 정하고 있고,

* 단체·직장신협의 주사무소가 합병대상 지역신협의 공동유대내에 위치하거나
합병대상 지역신협의 공동유대와 인접한 시·군·구에 위치

- 심사결과, 합병인가요건*을 모두 충족하고 있는 것으로
확인되어 이중신협간 합병을 인가한 사례

* 총회 합병결의, 최저조합원수(100인 이상) 및 최저출자금, 공동유대 및 권리
의무 승계, 임원결격사유 미해당, 공동유대의 적정성 및 합병 목적의 타당성,
사업계획이 적합하고 3년간 추정재무제표 및 수익전망이 타당할 것 등

◆ 인허가 사례

5-(1) 신용협동조합 설립 인가

신 청 회 사	OO신용협동조합	신 청 일	2014. 8. 4.
처 리 부 서	상호여전감독국 상호금융감독팀	완 료 일	2014.10. 1.
신 청 내 용	☐ OO신용협동조합은 신협중앙회를 거쳐* 금융위에 설립인가 신청 * 신협법 §7에 따라, 신협중앙회장은 동 건에 대해 신협법령에서 정하는 설립 인가요건을 충족하고 있다는 의견을 붙여 금융위에 인가신청서를 접수 ○ 조 합 명 : OO신용협동조합 ○ 출자금 및 출자자 : 000백만원(출자자 000명) ○ 사업범위 : 신용협동조합법 제39조에서 정하는 사업 ○ 공동유대 범위* : 생 략(직장신협) * 조합의 공동유대는 행정구역·경제권·생활권 또는 직장·단체등을 중심으로 하여 정관으로 정하며(신협법§9), 직장신협의 공동유대는 같은직장 및 당해 직장의 지점·자회사·계열회사 및 산하기관을 포함(영§12)		
심 사 내 용	<설립 인가요건 충족여부> ☐ 설립에 대한 창립총회 결의의 적법성 ⇒ 충족 ○ 설립 동의자 000명중 000명 출석, 출석자 전원 동의 * 설립 동의자 과반수 출석 및 출석자 2/3이상 찬성으로 결의 (신협법 제7조) ☐ 최저 조합원 수(100인 이상) 및 최저 출자금(직장신협은 4천만원 이상) ⇒ 충족 ○ 설립 동의자 000명, 00,000만원 출자 ☐ 임원 등의 결격사유 미해당 및 교육과정 이수 ⇒ 충족 ○ 임원 및 발기인에 대한 신원조회 및 금융관계법규 위반 여부 조회 결과 결격사유 해당자 미발견 ○ 임원 00인은 중앙회장이 실시하는 교육 이수 완료 ☐ 조직구조 및 물적시설에 관한 사항 ⇒ 충족 ○ 중앙회가 정한 표준정관에 의거 조합 정관 작성, 업무용 사무소 (30㎡이상) 및 중앙회와 호환가능 전산시설 구입계약 완료		

	☐ 사업계획에 관한 사항 ⇒ 충족 ○ 영업계획이 시행하기에 적합하고 영업개시 후 3년간 추정 재무제표 및 수익전망이 타당 <종합의견> ☐ 현행 관계법규 등에서 정하는 인가요건 심사기준을 충족하고 있고 ○ 신탁설립 취지에 따라 상호부조를 통한 조합원 금융이용편의 제공 및 복리 증진을 도모하는 한편 ○ 우량 직장신탁 유치를 통해 신탁 산업의 대외이미지 제고, 중앙회에 대한 재정기여(출자금 및 회비)등 긍정적 효과 기대 ⇒ 신청대로 설립 인가
--	---

Ⅵ. 관련 법규

신용협동조합법

§7~14, §10, §14, §28

신용협동조합법 시행령

§10~13

신용협동조합 인가지침

11.

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

5. 서민금융· 여신전문금융

(2) 상호저축은행업 인가

I. 상호저축은행업 인가 개요

1. 상호저축은행업 인가의 의미

- 상호저축은행업 인가는 ‘회사 설립의 인가’가 아닌 ‘영업의 인가’
 - 영업의 인가는 금융관련법령에 따라 인가, 허가, 승인 등으로 달리 표현하고, 법률상 의미도 약간의 차이는 존재하나
 - 일반적으로 금지되는 행위에 대해 법에서 정하는 요건 등을 충족하는 경우 적법하게 사실상 또는 법률상 행위를 할 수 있는 법적 권능을 부여하는 것을 의미

2. 상호저축은행업 영위주체

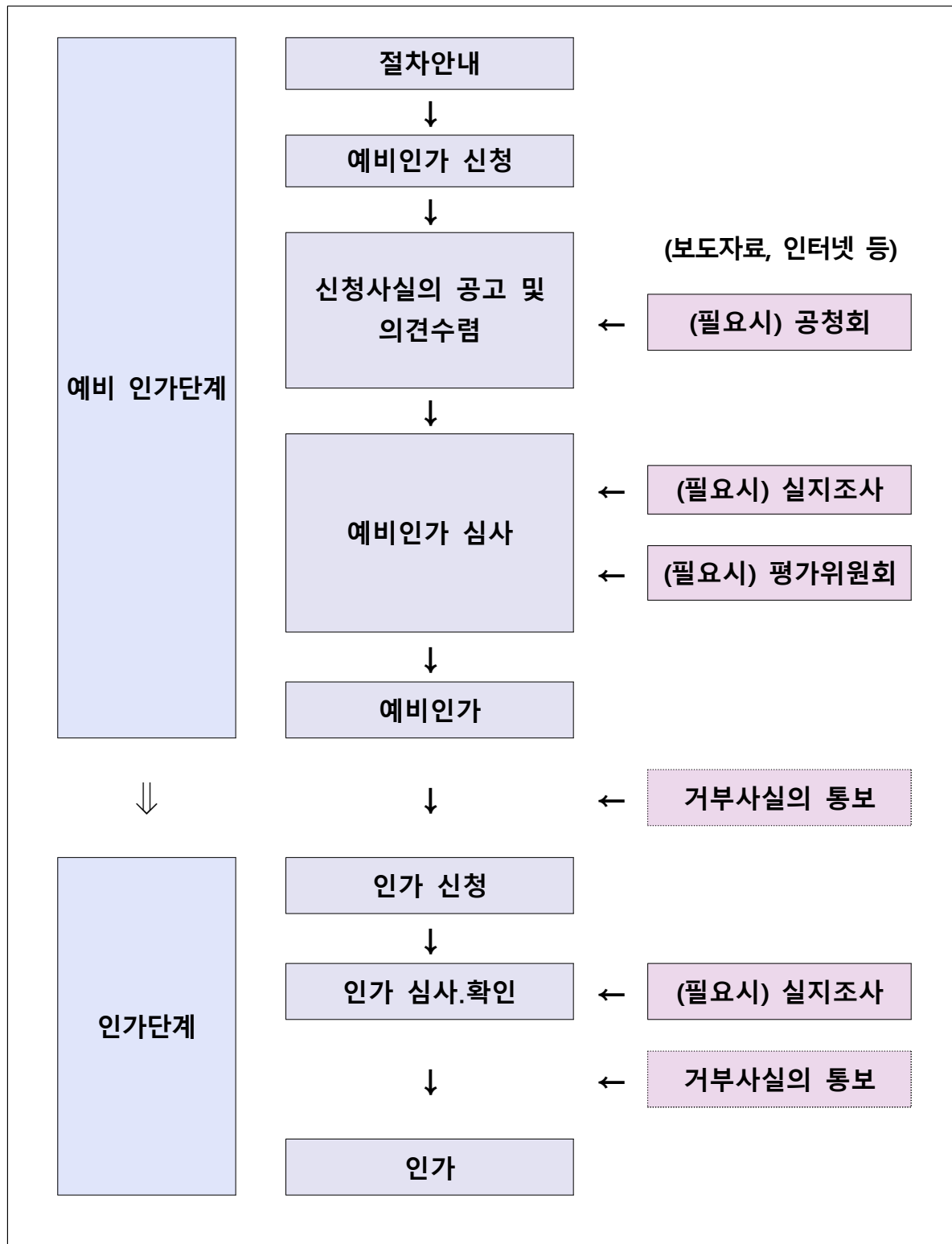
- 상호저축은행법 제3조는 상호저축은행은 주식회사*로 한다고 규정하여, 상호저축은행업 인가를 받는 자는 주식회사에 한함
- * 종전에는 상호저축은행의 형태를 합명회사, 합자회사, 주식회사로 할 수 있었으나 '95년 동법 개정을 통해 주식회사로 단일화

3. 상호저축은행업 인가 및 종류

- 상호저축은행업은 증권업 또는 보험업과는 달리 단일의 영업 인가제도를 취하고 있음. 다만, 상호저축은행의 본점 소재지를 기준으로 자본금의 차이만 존재

II. 상호저축은행업 인가 절차

< 상호저축은행업 인가절차 흐름도 >



1. 개 요

- 상호저축은행업의 인가는 예비인가와 본인가로 구분
 - 상호저축은행업을 실질적인 의미에서 신규 설립하는 경우에는 예비인가와 본인가를 거치게 되지만
 - 부실상호저축은행의 구조조정을 위해 계약이전을 받을 자로 지정된 상호저축은행이 영업인가를 받는 경우 예비인가 없이 직접 본인가 절차를 진행하는 것이 일반적임
- * 부실상호저축은행의 자산과 부채가 이전되므로 전산설비를 비롯한 물적 요건 등이 이미 갖추어져 있어 예비인가의 필요성이 낮음

2. 예비인가

- 상호저축은행업 예비인가는 신청내용의 진위여부를 확인하고 이해관계인, 일반인 및 관계기관 등으로부터 제시된 의견을 감안하여 신청내용이 심사기준에 부합하는지 여부를 확인

3. 본인가

- 상호저축은행업 본인가는 예비인가의 내용 및 조건 등의 이행여부를 중심으로 심사기준에 부합하는지를 판단하여 최종적인 인가여부를 결정함
- 금융산업 구조조정을 위해 필요한 경우, 예비인가 신청시 본인가 요건을 갖추고 있는 경우 예비인가를 생략하고 곧바로 본인가 절차를 진행

Ⅲ. 상호저축은행업 인가 심사기준

1. 법정 최저자본금 요건을 충족할 것

- ☐ 영업구역(본점소재지)별로 특별시는 120억원, 광역시는 80억원, 특별자치시·도(道) 또는 특별자치도는 40억원의 최저자본금 요건을 충족하여야 함

2. 거래자 보호가 가능하고 그 영위하고자 하는 업무를 수행함에 충분한 전문인력과 전산설비 등 물적 시설을 갖추고 있을 것

- ☐ 발기인과 임원이 임원의 결격사유*에 해당하지 아니하고, 전문성을 갖춘 전문인력**을 확보할 것

* 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항

- ** ① 영위하고자 하는 업무에 5년 이상 근무한 경력이 있는 자
② 전문교육과정이나 연수과정을 이수하여 상당한 전문지식을 구비한 자
③ 기타 상기 인력에 준한다고 볼 수 있는 상당한 근거가 있는 자

- ☐ 업무를 영위하는 데 필요한 전산설비를 갖추고, 사무실 등의 공간을 충분히 확보할 것

3. 사업계획이 타당하고 건전할 것

- ☐ 수지전망이 타당하고 실현가능성이 있을 것

- ☐ 위험가중자산에 대한 자기자본비율(BIS비율) 7% 이상 유지 가능

- 시행령에서는 BIS비율 5% 이상으로 금융위원회가 정하는 비율로 규정하고, 시행령에 위임을 받은 감독규정에서는 7%로 규정

4. 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우에는 당해 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주로서 대통령령이 정하는 자*를 포함한다)**가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖추고 있을 것**

- * ① 최대주주인 법인의 최대주주(최대주주인 법인을 사실상 지배하는 자가 그 법인의 최대주주와 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자를 포함),
② 최대주주인 법인의 대표자

□ 대주주의 요건은 시행령 [별표1]에서 정한 바에 따름

대주주의 요건(제6조의2제5항 관련)

구 분	요 건
1. 대주주가 금융기관(기관전용 사모집합투자기구는 제외한다. 이하 같다)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 대차대조표상자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 그 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 그 금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단등(이하 “상호출자제한기업집단등”이라 한다)에 속하거나 같은 법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하는 주채무계열(이하 “주채무계열”이라 한다)에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율(최근 사업연도 말 현재 대차대조표상 부채총액을 대차대조표상자기자본으로 나눈 비율을 말하며, 이 경우 금융기관은 부채비율 산정 대상에서 제외한다. 이하 같다)이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 라. 그 금융기관이 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제12조제4항 및 같은 법 시행령 제7조의2에 따라 금융감독원장의 검사 대상인 대부업자(이하 "대부업자"라 한다)인 경우에는 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 400 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 마. 출자금은 금융위원회가 정하는 바에 따라 차입으로 조성된 자금이 아닐 것 바. 상호저축은행의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 없을 것(그 금융기관이 대부업자인 경우에는 상호저축은행의 건전한 운영 및 거래자 보호 등을 위한 적절한 이해상충방지체계를 갖추 것을 포함한다)

	사. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른 법령(이하 "금융관련법령"이라 한다), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 금융관련법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실 책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 금융위원회가 정하는 건전한 금융거래질서를 해친 사실이 없을 것
2. 대주주가 제1호 외의 내국법인(기관전용사모집합투자기구와 투자목적회사는 제외한다. 이하 같다)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 대차대조표상자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 라. 제1호마목부터 사목까지의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 내국인으로서는 개인인 경우	가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하지 않을 것 나. 제1호마목부터 사목까지의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 외국법령에 따라 설립된 외국법인(이하 "외국법인"이라 한다)인 경우	가. 인가 신청일 현재 금융업으로서 금융위원회가 정하는 업무를 경영하고 있을 것 나. 최근 사업연도 말 현재 대차대조표상자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가 등급을 받거나 외국법인이 속한 국가의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것

	라. 최근 3년간 금융업의 경영과 관련하여 외국법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 상당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 마. 제1호바목 및 사목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사와 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 확약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사와 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호나목·다목·바목 및 사목의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 내국법인인 경우: 제1호바목·사목 및 제2호나목·다목의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국인으로서 개인인 경우: 제1호바목·사목 및 제3호가목의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 외국법인인 경우: 제1호바목·사목, 제2호나목(금융업을 경영하는 법인은 제외한다) 및 제4호다목·라목의 요건을 충족할 것

비고

1. 제6조의2제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 제1호바목(대부업자만 해당한다)·사목 또는 제4호라목의 요건(외국법인인 개인에게는 제4호라목을 준용한 요건을 말한다)만 적용한다. 다만, 최대주주인 법인이 기관전용 사모집합투자기구이거나 투자목적회사인 경우에는 제5호에 따른 요건을 적용한다.
2. 대차대조표상자기자본을 산정할 경우에는 최근 사업연도 말 이후 인가 신청일까지의 자본금의 증감분을 포함하여 계산한다.
3. 이 표 제4호를 적용하는 경우에는 대주주인 외국법인이 지주회사여서 이 표 제4호 각 목의 전부 또는 일부를 그 지주회사에 적용하는 것이 곤란하거나 불합리한 경우에는 그 지주회사가 인가신청 시에 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 그 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사로 한정한다)가 이표 제4호 각 목의 전부 또는 일부를 충족할 때에는 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다.
4. 이 표에서 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 것을 말한다.

1. 인가 신청서 양식

상호저축은행업 영위 예비인가 신청서				처리기간
신청인	성명(대표자)		주민등록번호	
	상호 또는 명칭	(☎ :)		
	본점 및 영업소의 소재지		자본금	
업 무		상호저축은행법 제11조의 업무		
기타사항				
상호저축은행업감독규정에 의한 인가를 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 서명 또는 인 금융위원회 위원장 귀하				
※ 첨부서류 1. 정관(안) 1부. 2. 업무방법 1부. 3. 업무에 관한 약관 1부. 4. 요율계산서 1부. 5. 향후 5년간 사업계획서 1부. 6. 임원의 이력서 1부. 7. 자본금을 갖추었음을 증명하는 서류 8. 발기인대회 회의록 9. 주식인수계획서 10. 발기인 이력서 11. 기준자본금 50%이상 해당액의 주식청약증거금 납부필증(은행발부) 12. 납입자본금의 조달계획 및 조달자금 출처 확인서류 등 13. 기타 부속서류(심사기준 확인에 필요한 계획서 및 관련서류)				수수료 없음

감독규정 <별지 제2호 서식>

상호저축은행업 영위 인가 신청서				처리기간
신청인	성명(대표자)		주민등록번호	
	상호 또는 명칭	(☎ :)		
	본점 및 영업소의 소재지		자본금	
업 무		상호저축은행법 제11조의 업무		
기타사항				
상호저축은행법 제6조에 의한 인가를 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인 서명 또는 인 금융위원회 위원장 귀하				
※ 첨부서류 - 본점의 위치와 명칭을 기재한 서류 - 회사의 등기부등본 및 주주명부 - 상호저축은행 실질대주주·주주의 특수관계·지분율등 현황 - 임원의 이력서, 신원증명서 및 경력증명서 - 자본금의 납입을 증명할 수 있는 서류 - 최근 3년간 재무제표와 부속서류(계열회사 포함) - 기타 부속서류(심사기준 확인에 필요한 계획서 및 관련서류)				수수료 없음

2. 인가 신청서 항목별 작성요령

□ 신청인에 관한 사항

- 기본적으로 신청인은 대주주 등이 아닌 법인, 즉 상호저축은행업의 인가를 받을 잠재적 상호저축은행업
- 상업등기소는 금융위원회의 상호저축은행업의 인가 이전에 상호저축은행의 명칭으로 등기처리하지 않기 때문에 일반 법인의 명칭으로 상호저축은행 인가 전 단계의 회사를 설립하고 동 회사가 상호저축은행업 인가 신청인이 됨
- ‘성명(대표자) 및 주민등록번호’ 란에는 신청인의 대표자 및 주민등록번호를 기재
- ‘상호/명칭’ 란에는 법률상 신청인인 법인의 명칭을 기재
- ‘본점 및 영업소의 소재지’ 란에는 상호저축은행업 인가 이후 설치 예정인 모든 영업소*를 표시함

* 영업소 소재지는 지점, 출장소, 여신전문출장소의 구분에 따라 자본금에 차이가 발생하므로 영업소의 종류도 구분하여 기재하여야 함

- ‘자본금’ 란에는 법인의 납입(예정)자본금을 기재하되, 특별시는 120억원, 광역시는 80억원, 특별자치시·도(道) 또는 특별자치도는 40억원의 최저자본금 요건을 충족하여야 함

※ 영업소를 설치하는 경우 설치지역에 부합하는 증자를 하여야 하므로 자본금의 증액이 필요함

예) 대구에 본점을 경북에 지점 1개를 설치하고자 하는 경우 80억원과 40억원의 합계액인 120억원이 최저자본금이 됨

□ 업무에 관한 사항

- 상호저축은행법 제11조의 업무로 명시함
- 증권업 또는 보험업 등과는 달리 상호저축은행업의 인가는 영업의 종류에 따른 인가가 아니므로 모든 영업을 함을 전제

□ 기타사항

- 대주주의 명칭, 주요출자 구조 등 상호저축은행업의 인가와 관련된 특이사항을 기재

3. 인가신청서 첨부서류 구비 · 작성요령

□ 인가신청서류

예 비 인 가	인 가
○ 인가신청서(별지 제1호 서식) ○ 첨부서류 - 정관(시행규칙 제3조에서 정한 내용 포함) - 업무방법(시행규칙 제4조에서 정한 내용 포함) - 업무에 관한 약관(시행규칙 제5조에서 정한 내용 포함) - 요율계산서(시행규칙 제6조에서 정한 내용 포함) - 향후 5년간 사업계획서(시행규칙 제7조에서 정한 내용 포함) - 임원의 이력서 - 자본금을 갖추었음을 증명하는 서류 - 발기인대회 회의록 - 주식인수계획서 - 발기인 이력서 - 기준자본금 50%이상 해당액의 주식청약증거금 납부 필증(은행발부) - 납입자본금의 조달계획 및 조달자금 출처 확인서류 - 전환후 추정 BIS자기자본비율 및 산출근거자료 - 주요출자자의 출자능력 및 재무상태 입증서류 - 기타 부속서류 (심사기준 확인에 필요한 계획서 및 관련서류)	○ 인가신청서(별지 제2호 서식) ○ 첨부서류 - 본점의 위치와 명칭을 기재한 서류 - 회사의 등기부등본 및 주주명부 - 상호저축은행 실질대주주·주주의 특수관계·지분을 등 현황 - 임원의 이력서, 신원증명서 및 경력증명서 - 자본금의 납입을 증명할 수 있는 서류 - 최근 3년간 재무제표와 부속서류(계열회사 포함) - 기타 부속서류(심사기준 확인에 필요한 계획서 및 관련서류)

□ 첨부서류 구비· 작성 요령

- 정관, 업무방법, 업무에 관한 약관, 요율계산서는 상호저축은행중앙회가 정한 표준정관 등을 원용하여 작성함이 원칙
- 향후 5년간 사업계획서는 추정재무제표와 예상수지계산서를 포함하며, 그 산출근거*를 제출하여야 함
 - * 이 경우 산출근거 등은 객관적인 자료를 바탕으로 작성하여야 하며 지나치게 긍정적 전망을 기초로 작성하는 것은 지양
- 임원 및 발기인 이력서는 동인들이 상호저축은행법상 임원의 결격요건에 해당하는지 여부를 확인하기 위한 것으로
 - 특히, 금융기관 근무경력이 있는 경우 근무기간 및 직위 등을 명확히 기재할 필요(경력증명서 포함)
- 자본금 요건 확인을 위한 서류(자본금을 갖추었음을 증명하는 서류, 기준자본금의 50%이상 해당액의 주식청약증거금 납부필증, 납입자본금 조달계획 및 조달자금 출처서류)는 중요
 - 특히, 출자자금이 차입자금이 아니어야 하므로 출자자금의 출처를 명확히 밝혀야 함
- 주요출자자의 재무상태 입증서류는 출자자를 금융기관, 일반법인, 개인, 사모투자전문회사(투자목적회사인 경우 포함)로 구분하여 재무건전성비율, 부채비율 등을 점검하도록 규정하고 있으므로 관련 증명자료를 제출
 - 특히, 상호출자제한기업집단, 주채무계열에 속하는 법인은 기업집단의 부채비율도 심사대상이므로 관련자료 제출

V. 유권해석

상호저축은행 인허가 세부심사기준

- 상호저축은행 인허가 업무의 투명성 및 신청인의 예측가능성을 제고하기 위해 세부 심사기준을 마련하여 포괄적·추상적 규정을 구체화

□ 「상호저축은행 대주주 변경 등 인가기준」마련(17.4월)

① '저축은행의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 없을 것'의 의미 명확화

- 대부업체가 저축은행을 인수하는 경우 기존 대부업 완전 폐쇄 계획을 구체적으로 제시하는 경우에만 허용
- 지나친 영업구역 확대를 초래하는 동일 대주주의 3개 이상 저축은행 소유·지배 불허
- 기관전용사모펀드 또는 SPC가 대주주인 경우 책임경영 확보, 규제회피 방지 등을 위해 존속기간, 실질 대주주 등을 종합적 심사
- * 기관전용사모펀드의 장기적인 책임경영을 확인하기 위해, 장기적인 경영 계획(예시 : 기관전용사모펀드의 존속기간 10년 이상) 심사

② '최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것'의 의미 명확화

- 최근 5년간 파산·회생절차 진행, 부도 발생, 신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 채무불이행 정보 등록 등으로 타 금융관련 법령 등을 감안하여 구체화
- * 최근 5년간 금융위가 부과한 인가·승인 조건을 불이행하였거나, 아직 조건의 이행이 완료되지 않은 경우도 건전한 신용질서를 해친 것으로 간주

※ 상호저축은행업 인가 시에도 동일한 기준 적용

◆ 인허가 사례

5-(2) 상호저축은행업 인가

신 청 회 사	OO상호저축은행	신 청 일	2012. 8. 21.
처 리 부 서	중소금융감독국 총괄팀	완 료 일	2012. 10. 5.
신 청 내 용	☐ OO은 부실금융기관으로 결정된 ◎◎저축은행의 일부 자산·부채를 계약이전받기 위해 가칭 △△ 저축은행의 영업인가를 신청		
심 사 내 용	☐ 사전협의내용 - 부실저축은행 처리를 위해 예금보험공사 주도로 매각을 추진하였고, 예금자 보호 등을 위하여 계약이전을 신속히 처리할 필요가 있어 예비인가 절차는 생략하기로 하고, 본인가 절차 진행 ☐ 주요 쟁점사항 - 가칭 △△ 저축은행의 설립취지가 부실저축은행의 자산·부채를 계약이전받아 경영정상화를 원활히 추진하기 위한 것인 바, 사업 계획 및 인가 후 증자계획이 타당하고 건전한지 여부 ☐ 우리원의 보완 요청사항 - 심사대상자 중 외국 금융회사 및 외국인인 개인에 대하여 본국 감독당국에 해당 회사의 재무건전성 및 위 심사대상자들의 행정 처분·형사처벌 사실 여부 확인 요청 ☐ 주요 심사내용 - 자본금 요건, 물적시설 구비요건, 사업계획의 타당성 및 건전성 및 저축은행 지배주주로서의 적합성 등		

VI. 관련 법규

상호저축은행법

§3~§7

상호저축은행법 시행령

§6, §6의2

상호저축은행업 감독규정

§5~14, §17

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

5. 서민금융· 여신전문금융

(3) 상호저축은행 자본금 감소 인가

I. 저축은행 자본금 감소 인가 개요

- 상호저축은행법은 저축은행이 자본금을 감소하려는 경우 금융위원회의 인가를 받도록 정하고 있음
 - 자본금의 감소로 인해 재무건전성 요건을 미달하는 등 금융소비자 보호에 문제를 초래하지 않는지 확인할 필요

II. 저축은행 자본금 감소 인가 절차 등

① 자본금 감소 인가신청

- 금융위원회에 자본금 감소 인가 신청서를 제출
 - * 신청서 양식은 별도로 없으나, 자본금 감소의 필요성, 자본금 감소 후 재무건전성 기준 충족여부, 관련 법령에서 정한 자본금 감소절차 준수 여부를 확인할 수 있는 서류 등을 제출

② 자본금 감소의 타당성 심사

- 법에서 정하는 자본금 감소의 인가 요건은 없음
- 1) 자본금 감소의 불가피성, 2) 거래자의 권익을 침해하지 않을 것, 3) 상법 등 관련 법령에 저촉되지 않을 것 4) 자본금 감소 후 자본금 기준 등을 충족할 것 등을 심사(시행령 §6-4① iii)

③ 인가여부 통보

- 금융위원회는 자본금 감소 인가여부를 신청인에게 통보

[참고] 자본금 감소의 절차

절 차	근 거 법 률	내 용
이사회 결의	상법 §362	· 감자결의 위한 주주총회소집결의



주주명부 폐쇄·기준일 공고	상법 §354	· 폐쇄 2주 전 공고 要(상법 §354④) · 폐쇄기간은 3월을 초과하지 못함(상법 §354②) - 정관상 폐쇄기간 지정한 경우 공고 不要
	금산법 §5⑥	· 폐쇄 1주 전 공고 要(2개이상의 일간신문)
주주총회 소집통지	상법 §363	· 주주총회일 2주 전 에 서면 또는 전자문서 (각 주주 동의 要)로 발송
	금산법 §5④	· 주주총회일 7일 전 에 서면발송 · 서면통지 발송일 이전에 2개 이상의 일간신문 에 총회소집 및 회의 목적사항 공고 要



주주총회 결의	원칙	상 법 §438①	· 특별결의 (상법 §434) : 출석주주 2/3이상 and 발행주식총수 1/3이상
	결손보전 위한	상 법 §438②	· 보통결의 (상법 §368①) : 출석주주 1/2이상 and 발행주식총수 1/4이상
	부실금융기관	금산법 §12	· 정부 등이 출자한 부실금융기관 에 대해서는 금융위의 자본감소 명령 가능(③항) · 감자명령시 이사회의 결의 만으로 감자 가능(④항) · 결의반대주주에게 주식매수청구권 인정(⑦2호~⑨)



채권자 이의절차	원칙	상 법 §439①	· §232 준용O : from.결의일-2주내에 1월이상 기 간정하여 이의제출 공고(알고있는 채권자에 대하여는 따로따로 최고 要)
		금산법 §5의2, §5③	· from.결의일-2주내에 10월이상 기간정하여 2개 이상의 일간신문 에 이의제출 공고(개별채권자에 대한 최고는 생략 可) * 부실금융기관의 경우에도 同(동법 §12⑤)
	결손보전 위한	§439②	· §232 준용X

절 차	근 거 법 률	내 용
금융위인가	저축은행법 §10①3호	· 자본금 감소에 대한 금융위 인가
↓		
구주권 제출 공고	상법 §440	· 1월이상 기간 정하여 주식병합 및 주권제출공고 (주주명부에 기재된 주주 및 질권자에 대하여는 각별 통지)
	금산법 §12⑥	· 5일 이상 기간 정하여 주식병합 및 주권제출공고
↓		
매매거래 정지	유가증권상장규정 §95①3호, ③2호	· 거래소는 매매거래정지사유가 해소되었다고 인정된 때까지 증권의 매매거래 정지 可
↓		
자본감소 효력발생	상법§441	· 구주권 제출 공고기간 만료시 효력 발생 (단, 채권자 이의절차 미종료시 동 절차의 종료와 함께 효력 발생)
↓		
신주권 교부	상법§442	· 신주권의 수령권자 파악 및 구주권 유통 방지 목적 · 구주권 제출 不可시 이해관계인의 이의절차 거친 후 교부
↓		
자본감소 등기	상법§317②2호,3호 동조④→§183	· 자본금의 액, 발행주식의 총수 변경등기

III. 관련 법규

상호저축은행법

§10

상호저축은행법 시행령

§6의4

5. 서민금융· 여신전문금융

(4) 신용카드업 허가·등록

I. 신용카드업 허가 및 등록 개요

1. 신용카드업 정의

1. 신용카드업

- ☐ 신용카드업은 다음의 업무중 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제 업무를 포함한 2 이상의 업무를 업으로 행하는 것(여전법 제2조 제2호, 제13조 및 시행령 제6조의5)
 - 신용카드의 발행 및 관리
 - 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제
 - 신용카드가맹점의 모집 및 관리
- ☐ 신용카드업 허가시에만 부대업무 영위 가능(여전법 제13조 및 시행령 제6조의5)
 - 신용카드회원에 대한 자금의 융통
 - 직불카드의 발행 및 대금의 결제
 - 선불카드의 발행·판매 및 대금의 결제

2. 신용카드업자

- ☐ 여전법 제3조 제1항의 규정에 의하여 신용카드업의 허가를 받거나 등록을 한 자를 말함. 다만, 제3조 제3항 제1호의 요건에 해당하는 자가 제13조 제1항 제2호 및 제3호의 업무를 행하는 때에는 그

업무에 한하여 신용카드업자로 봄(여전법 제2조 제2의2호, 제13조)

2. 신용카드업의 허가

- ☐ 신용카드업을 영위하고자 하는 자 또는 다른 법률의 규정에 의하여 설립되거나 금융위원회의 인가 또는 허가를 받은 금융기관으로서 대통령령이 정하는 자*중 신용카드업을 영위하려는 자는 금융위원회의 허가를 받아야 함

* 여전법시행령 제3조 제1항 : 「은행법」에 따라 인가를 받은 금융기관, 「한국산업은행법」에 따라 설립된 한국산업은행, 「중소기업은행법」에 따라 설립된 중소기업은행, 「한국수출입은행법」에 따라 설립된 한국수출입은행, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 종합금융회사, 「상호저축은행법」에 따라 설립된 상호저축은행중앙회, 「신용협동조합법」에 따른 설립된 신용협동조합중앙회, 「새마을금고법」에 따라 설립된 새마을금고연합회

3. 신용카드업의 등록

- ☐ 영위하고 있는 사업의 성격상 신용카드업을 겸영하는 것이 바람직하다고 인정되는 자로서 대통령령이 정하는 자*는 금융위원회에 등록함으로써 신용카드업 영위 가능

* 여전법시행령 제3조 제2항 : 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포를 운영하는 자 또는 계약에 따라 같은 업종의 여러 도·소매점포에 대하여 계속적으로 경영을 지도하고 상품을 공급하는 것을 업으로 하는 자

- ☐ 신용카드업의 등록신청 수리업무는 여전법시행령 제23조의2에 의거 금융감독원장에 위탁되어 있음

II. 신용카드업 허가 절차

1. 예비허가 신청	신청사실의 공고, 의견수렴 및 심사
------------	---------------------

↓ (거부하는 경우 서면으로 통보)

2. 허가 신청	신청서 기재사항 및 첨부서류 확인
----------	--------------------

↓ (서류 흠결시 10일 이내 보완 요청)

3. 허가요건 심사	심사내용
신청인에 관한 사항	여전법 제6조제1항의 결격요건에 해당하지 않을 것 신청인은 여전업인허가지침 제3장12.나.에 의한 요건을 갖출 것
자본금에 관한 사항	신용카드업 또는 1개 이하의 여신전문금융업을 함께 영위 : 자본금 200억원 이상 신용카드업과 2개 이상의 여신전문금융업을 함께 영위 : 자본금 400억원 이상
인력 및 물적시설에 관한 사항	인력 및 물적시설은 여전법시행령 제6조의3제1항 및 여전업인허가지침 제3장12.다.에 의한 요건을 갖추 것
사업계획에 관한 사항	사업계획은 여전법시행령제6조의3제2항 및 여전업인허가지침 제3장12.라.의 요건에 적합할 것
대주주에 관한 사항	여신전문금융업법 시행령 별표1과 여전업인허가지침 별표5의 요건을 충족할 것

↓ (거부하는 경우 서면으로 통보)

4. 허가 및 통보	제출받은 날부터 3월 이내에 허가여부를 결정하여 신청인에게 통보
------------	--

Ⅲ. 신용카드업 허가 심사기준

1. 신청인에 관한 사항

- ☐ 여전법 제6조제1항의 결격요건에 해당하지 않을 것(여전법시행령 제4조·제5조·제6조·제6조의2 참고)
- 여전업인허가지침 별표3에서 정한 재무건전성 기준을 충족할 것

2. 자본금에 관한 사항(여신전문금융업법 § 5①)

- ☐ 신용카드업과 1이하의 여신전문금융업 영위 : 자본금 200억원 이상
- ☐ 신용카드업과 2이상의 여신전문금융업 영위 : 자본금 400억원 이상

3. 인력 및 물적시설에 관한 사항 (여신전문금융업법 § 6②, 여전업인허가지침 제3장 12-다.)

- ☐ 신용카드업에 관한 전문성을 갖춘 전문인력과 전산요원 등 필요한 인력을 갖추는 것
 - 허가신청 시점에 금융업무 및 전산업무에 종사한 경험이 있는 임직원을 300명이상 확보하고 있거나 허가시점에 확보가능할 것 (다만, 전자금융거래(「전자금융거래법」 제2조제1호에 따른 거래를 말한다)의 방법으로 은행업을 영위하는 은행이 신용카드업을 영위하는 경우 예외)
- ☐ 신용카드업을 영위하는데 필요한 전산설비를 구축하고 점포 등을 확보할 것

- 신용카드업 영위에 적합한 30개 이상의 점포를 확보하고 있거나
인가시점에 확보 가능할 것(다만, 전자금융거래(「전자금융거래
법」 제2조제1호에 따른 거래를 말한다)의 방법으로 은행업을 영위
하는 은행이 신용카드업을 영위하는 경우 예외)
- 신용카드업을 원활히 영위하는데 필요한 전산기기의 보유 및
전산장애 발생시 전산자료 손실에 대비한 백업(backup)장치를
구비할 것
- 신용카드업의 원활한 영위를 위한 각종 프로그램의 보유, 전산
자료 보호 등을 위한 적절한 전산시스템 관리방안의 확보 및
보안시스템 등 감시운영체계를 구축할 것
- 전산실 등의 구조 및 내장, 설비 등의 안전성 확보 및 적절한
보안대책을 수립할 것

4. 사업계획에 관한 사항(여신전문금융업법 § 6②)

- ☐ 여전법시행령 제6조의3제2항에서 정한 요건에 적합할 것
- ☐ 여전업인허가지침 제3장12.라.에서 정한 요건에 적합할 것

5. 대주주에 관한 사항

- ☐ 대주주는 여신전문금융업법 시행령 제6조의3제4항에 따른 별표 1과
여전업인허가지침 별표5의 요건을 갖출 것
- ☐ 합병 및 전환 인가의 경우 여전업인허가지침 별표6의 조건을 충족할 것

1. 허가신청서 양식(여전업인허가지침 별지 서식)

신용카드업 영위 예비허가 신청서		처리기간
① 상호		
② 소재지	(☎)	
③ 자본금	수권자본금 : 억원 납입자본금 : 억원	
④ 출자자의 성명 또는 명칭과 지분율		
⑤ 임원의 성명		
⑥ 영위하고자 하는 여신전문금융업		
⑦ 신용카드회사가 되고자 하는 취지		
여신전문금융업법 제4조 및 동법 시행규칙 제2조에 의한 신용카드업 영위 허가를 신청합니다. 년 월 일 신청인 : 서명 또는 인 금융위원회 위원장 귀하		
※ 구비서류 1. 정관 2. 법인의 등기부등본 3. 설립후 3년간 사업계획서와 예상수지 계산서 4. 여신전문금융업법시행령 제4조의 규정에 의한 대주주가 법인인 경우 그 법인의 재무제표 및 그 부속서류 5. 신청자가 여전문금융회사 또는 겸영여신업자인 경우에는 여신실적, 거래자수 등의 영업현황을 나타내는 서류 6. 주주구성 및 경영지배구조 계획 7. 대주주의 주식소유가 관련기관의 인가나 사전승인 대상인 경우 그 증명서류 8. 임원 또는 발기인의 이력서 9. 최근 사업연도의 재산목록, 재무제표(외부감사의 반기결산을 받은 경우 반기포함)		수수료
		없음

신용카드업 영위 허가 신청서(별지1-2)

[illegible]

2. 허가신청서 항목별 작성 요령

☐ 상호 : 신청회사의 국문 및 영문상호를 기재

☐ 소재지 : 본점을 기재하고 영업소 내역(국내지점·출자회사, 국외출자회사) 별도 첨부

【예시】

영 업 점 현 황

(0000년 0월말 현재)

구 분	소 재 지
본 사	
○○지점	
○○지점	

☐ 자본금 : 정관 및 법인등기부등본 상의 자본금 기재

☐ 출자자의 성명 또는 명칭과 지분율
: 최대출자자의 성명(명칭), 지분율을 기재(대주주 현황 별도 첨부)

【예시】

출 자 자 현 황

(0000년 0월말 현재)

대주주 ^{주)} 인 출자자의 성명·명칭	지 분 율 (%)
합 계	100.0%

주) 대주주

1. 최대주주 : 여신전문금융회사의 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인

2. 주요주주 : 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 여신전문금융회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하는 자 또는 임원의 임면 등의 방법으로 그 여신전문금융회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주로서 대통령령으로 정하는 자
3. 최대주주의 특수관계인인 주주

☐ 임원의 성명 : 대표이사 성명 기재(임원현황 별도 첨부)

【예시】

임원현황

(0000년 0월말 현재)

직책	성명	담당업무	주요경력	비고

* 상근·비상근 임원 구분 기재

☐ 신용카드회사가 되고자 하는 취지
: 설립취지 개요를 기재하고 상세내용은 별도 첨부

3. 허가신청서 첨부서류 구비

☐ 예비허가

1. 신청회사의 정관
2. 법인등기부등본 1부
3. 설립후 3년간 사업계획서와 예상수지 계산서
4. 여신전문금융업법 시행령 제4조의 규정에 의한 대주주가 법인인 경우 그 재무제표 및 그 부속서류
5. 신청자가 여신전문금융회사 또는 겸영여신업자인 경우에는 여신 실적, 거래자수 등의 영업현황을 나타내는 서류
6. 주주구성 및 경영지배구조 계획

7. 대주주의 주식소유가 관련기관의 인가나 사전승인 대상인 경우
그 증명서류
8. 임원 또는 발기인의 이력서
9. 최근 사업연도의 재산목록, 재무제표(외부감사의 반기결산을 받은
경우 반기포함)

☐ 허가

1. 법인등기부등본 1부
2. 자본금납입을 증명하는 서류
3. 사업계획서
4. 여신전문금융업법시행령 제4조의 규정에 의한 대주주가 법인인
경우 그 재무제표 및 그 부속서류
5. 신청자가 여신전문금융회사 또는 겸영여신업자인 경우에는 여신
실적, 거래자수 등의 영업현황을 나타내는 서류
6. 신청자가 겸영여신업자인 경우 회사의 정관

V. 신용카드업 등록 절차

1. 사전협의	면담 및 전화상담
---------	-----------



2. 등록 신청	신청서 기재사항 및 첨부서류 확인
----------	--------------------

↓ (서류 흠결시 10일 이내 보완 요청)

3. 등록요건 확인	확인내용
신청인 및 대주주에 관한 사항	유통산업발전법 제2조제3호의 규정에 의한 대규모점포를 운영하는 자
	계약에 따라 같은 업종의 여러 도·소매점포에 대하여 계속적으로 경영을 지도하고 상품을 공급하는 것을 업으로 하는 자
	여전법 제6조제1항에서 정한 결격요건에 해당하지 않을 것
자본금에 관한 사항	주식회사로서 자본금과 자기자본이 20억원 이상



4. 등록 및 통보	여전법 제5조 및 제6조의 규정에 위배되지 않는 경우에는 지체 없이 등록하고 그 사실을 신청인에게 통보
------------	---

Ⅵ. 신용카드업 등록 심사기준

1. 신청인 및 대주주에 관한 사항

- ☐ 유통산업발전법 제2조제3호의 규정에 의한 대규모점포를 운영하는 자이거나 계약에 의하여 같은 업종의 다수의 도소매점포에 대하여 계속적으로 경영을 지도하고 상품을 공급하는 것을 업으로 하는 자
- ☐ 여전법 제6조제1항에서 정한 결격요건에 해당하지 않을 것(여전법 시행령 제4조 · 제5조 · 제6조 참고)

2. 자본금에 관한 사항(여신전문금융업법 § 5②)

- ☐ 주식회사로서 자본금과 자기자본(자본금과 적립금 및 기타 잉여금의 합계액)이 20억원 이상

1. 등록 신청서 양식

신용카드업 영위 등록 신청서		처리기간
① 상호		
② 소재지	(☎)	
③ 자본금	수권자본금 : 억원 납입자본금 : 억원	
④ 출자자의 성명 또는 명칭과 지분을		
⑤ 임원의 성명		
⑥ 영위하고자 하는 여신전문금융업		
⑦ 신용카드회사가 되고자 하는 취지		
⑧ 영위하고 있는 사업의 내용		
여신전문금융업법 제4조 및 동법 시행규칙 제2조에 의한 신용카드업 영위 등록을 신청합니다.		
년 월 일		
신청인 :		서명 또는 인
금융감독원장 귀하		
※ 구비서류		수수료
1. 정관		없음
2. 법인의 등기부등본		
3. 자본금납입을 증명하는 서류		
4. 업무개시 후 3년간의 사업계획서(추정재무제표 및 예상수지계산서를 포함)		
5. 재무제표와 그 부속서류		
6. 여신전문금융업법시행령 제4조의 규정에 의한 대주주가 법인인 경우 그 법인의 재무제표 및 그 부속서류		
7. 임원의 이력서 및 경력증명서		
8. 기타(확인서, 주주명부, 사업자등록증, 임대차계약서, 건물등기부등본)		

2. 등록 신청서 항목별 작성요령

☐ 상호 : 신청회사의 국문 및 영문상호를 기재

☐ 소재지 : 본점을 기재하고 영업소 내역(국내지점·출자회사, 국외출자회사) 별도 첨부

【예시】

영 업 점 현 황

(0000년 0월말현재)

구 분	소 재 지
본 사	
○○지점	
○○지점	

☐ 자본금 : 정관 및 법인등기부등본 상의 자본금 기재

☐ 출자자의 성명 또는 명칭과 지분율
: 최대출자자의 성명(명칭), 지분율을 기재(대주주 현황 별도 첨부)

【예시】

출 자 자 현 황

(0000년 0월말현재)

대주주 ^{주)} 인 출자자의 성명·명칭	지 분 율 (%)
합 계	100.0%

주) 대주주

1. 최대주주 : 여신전문금융회사의 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 "특수관계인"이라 한다)가 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인

2. 주요주주 : 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 여신전문금융회사의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유하는 자 또는 임원의 임면 등의 방법으로 그 여신전문금융회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주로서 대통령령으로 정하는 자
3. 최대주주의 특수관계인인 주주

☐ 임원의 성명 : 대표이사 성명 기재(임원현황 별도 첨부)

【예시】

임원현황

(0000년 0월말 현재)

직책	성명	담당업무	주요경력	비고

* 상근·비상근 임원 구분 기재

☐ 신용카드회사가 되고자 하는 취지
: 설립취지 개요를 기재하고 상세내용은 별도 첨부

3. 등록 신청서 첨부서류 구비

☐ 첨부서류 목록

1. 신청회사의 정관
2. 법인등기부등본 1부
3. 자본금의 납입을 증명하는 서류 1부
4. 업무개시 후 3년간의 사업계획서(추정재무제표 및 예상수지계산서를 포함)
5. 재무제표와 그 부속서류
6. 여신전문금융업법 제4조의 규정에 의한 대주주가 법인인 경우 그 재무제표 및 그 부속서류

- 7. 임원의 이력서 및 경력증명서
- 8. 기타(주주명부, 사업자등록증, 임대차계약서, 건물등기부등본)

【예시】

확 인 서

금융감독원장 귀하

당사의 신용카드업 등록신청과 관련하여 여신전문금융업법 제6조의
규정에 해당되지 않음을 확인합니다.

0000년 0월 0일

제출인* (인)

* 대주주 포함

◆ 인허가 사례

5-(3) 신용카드업 허가

신 청 회 사	○○카드	신 청 일	2014. 7. 23.
처 리 부 서	여신금융감독국 여신금융총괄팀	완 료 일	2014. 8. 27.
신 청 내 용	☐ ○○카드는 신용카드사업의 경쟁력 강화 등을 위해 ○○은행의 신용카드부문을 분사하여 신용카드업을 영위하고자 여전업법 제3조에 따라 금융위원회에 허가를 신청 ○ 상호명 : (가칭)주식회사 ○○카드 ○ 영위업무 : 여전업법에 의한 신용카드업 및 부대업무		
심 사 내 용	<허가요건 충족 여부> ☐ 자본금에 관한 사항 ⇒ 충족 ○ 신설카드사는 자본금 0,000억원의 주식회사로 설립될 예정 * 여전업법상 최소 자본금은 200억원(2이하의 여전업 영위시) ☐ 신청인 및 대주주에 관한 결격요건 등 여부 ⇒ 충족 ○ 여전업 등록·허가의 말소·취소사실 여부, 회생절차 중인지 여부, 금융채무불이행자 등록 여부, 금융관련 법령 위반하여 벌금형 이상 처벌 여부, 최근 3년간 기관경고 이상의 조치받은 사실 여부, 부실금융기관의 대주주 여부 등은 사실조회 등 결과 해당사항 없음 ○ 재무건전성 기준, 자기자본이 출자금의 4배 이상일 요건 등은 모두 충족 ☐ 인력 및 물적시설에 관한 사항 ⇒ 충족 ○ 금융 및 전산업무 경험 임직원을 000명 확보하였고, 신용카드업 영위 점포도 000개 확보 ○ 신용카드업의 원활한 영위에 필요한 전산기기 및 백업장치 등을 보유하고 있으며 고객정보가 포함된 정보계시스템을 은행시스템에서 물리적분리 완료 ○ 전산실 등 안전성 확보를 위해 무정전전원장치, 자가발전설비, 향온향습기, 출입통제시스템 등을 구비		

심 사 내 용

□ 사업계획에 관한 사항 ⇒ **충족**

- 영업개시후 추정 재무제표 및 수익전망은 경제성장률 및 카드 산업 경기전망 등에 근거하여 추정된 것으로서 타당한 것으로 보임
- 리스크관리, 내부통제 및 여신심사체계는 현 ○○은행 카드사업 본부의 기본체계를 유지하고 전문인력은 향후 추가충원 계획
- '14.3말 ○○은행의 신용카드 회원수는 000만명, 우량회원수는 00만명으로 신용카드회원 확보계획이 적정
- '14.3말 신용카드 가맹점 약 000만개를 확보하고 있으며 분사 후에도 그대로 사용할 계획
- 분할전 ○○은행의 신용카드 사업부문을 그대로 영위하는 것으로서 투자자보호 및 건전금융질서 저해 우려가 없음

<종합의견>

- 신청내용이 여전업법 등 관련법규에서 정한 신용카드업 허가요건을 모두 충족하고 예비허가시 부과된 부대조건을 이행하였으므로 신청대로 허가

VIII. 관련 법규

여신전문금융업법

제2조 (정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. <개정 2010. 3. 12., 2012. 3. 21., 2015. 1. 20., 2015. 7. 31., 2016. 3. 29., 2018. 2. 21.>

1. (생략)

2. “신용카드업”이란 다음 각 목의 업무 중 나목의 업무를 포함한 둘 이상의 업무를 업(業)으로 하는 것을 말한다.

가. 신용카드의 발행 및 관리

나. 신용카드 이용과 관련된 대금의 결제

다. 신용카드가맹점의 모집 및 관리

2의2. “신용카드업자”란 제3조제1항에 따라 신용카드업의 허가를 받거나 등록을 한 자를 말한다. 다만, 제3조제3항제1호의 요건에 해당하는 자가 제13조제1항제2호 및 제3호의 업무를 하는 경우에는 그 업무에 관하여만 신용카드업자로 본다.

3~14. (생략)

15. “여신전문금융회사”란 여신전문금융업에 대하여 제3조제1항 또는 제2항에 따라 금융위원회의 허가를 받거나 금융위원회에 등록을 한 자로서 제46조제1항 각 호에 따른 업무를 전업(專業)으로 하는 자를 말한다.

16. “겸영여신업자(兼營與信業者)”란 여신전문금융업에 대하여 제3조제3항 단서에 따라 금융위원회의 허가를 받거나 금융위원회에 등록을 한 자로서 여신전문금융회사가 아닌 자를 말한다.

17.~19. (생략)

제4조 (허가·등록의 신청) 제3조제1항 또는 제2항에 따라 허가를 받거나 등록을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 허가신청서나 등록신청서에 대통령령으로 정하는 서류를 첨부하여 금융위원회에 제출하여야 한다.

1. 상호(商號) 및 주된 사무소의 소재지

2. 자본금 및 출자자(총리령으로 정하는 소액출자자는 제외한다)의 성명 또는 명칭과 그 지분율(持分率)

3. 임원의 성명

4. 경영하려는 여신전문금융업

5. 여신전문금융회사가 되려는 자는 그 취지
6. 겸영여신업자가 되려는 자는 경영하고 있는 사업의 내용

제5조 (자본금) ① 여신전문금융업의 허가를 받거나 등록을 하여 여신전문금융회사가 될 수 있는 자는 주식회사로서 자본금이 다음 각 호의 구분에 따른 금액 이상인 자로 제한한다.

1. 신용카드업을 하려는 경우로서 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업을 함께 하지 아니하거나 그 중 하나의 업을 함께 하려는 경우: 200억원
2. 신용카드업을 하려는 경우로서 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업 중 둘 이상의 업을 함께 하려는 경우: 400억원

② 제3조제3항제2호에 따른 겸영여신업자로서 신용카드업의 등록을 할 수 있는 자는 주식회사로서 자본금과 자기자본이 20억원 이상인 자로 제한한다.

제6조 (허가·등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제3조에 따른 허가를 받거나 등록을 할 수 없다.

1. 제10조 또는 제57조제2항·제3항에 따라 등록·허가가 말소(抹消)되거나 취소된 날부터 3년이 지나지 아니한 법인 및 그 말소 또는 취소 당시 그 법인의 대통령령으로 정하는 출자자이었던 자로서 말소되거나 취소된 날부터 3년이 지나지 아니한 자
2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 중에 있는 회사 및 그 회사의 출자자 중 대통령령으로 정하는 출자자
3. 금융거래 등 상거래에서 약정한 날까지 채무(債務)를 변제(辨濟)하지 아니한 자로서 대통령령으로 정하는 자
4. 허가신청일 및 등록신청일을 기준으로 최근 3년 동안 대통령령으로 정하는 금융 관계 법령(이하 “금융관계법령”이라 한다)을 위반하여 벌금형 이상의 처벌을 받은 사실이 있는 자
5. 대통령령으로 정하는 재무건전성기준에 미치지 못하는 자(허가의 경우만 해당한다)
6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 출자자인 법인으로서 대통령령으로 정하는 법인
7. 신기술사업금융업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해관계의 충돌을 방지하기 위한 체계를 갖추지 아니한 자(제44조의2에 따른 공모 신기술투자조합을 결성하려는 신기술사업금융업자만 해당한다)

② 제3조제1항 본문에 따라 신용카드업의 허가를 받으려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어야 한다.

1. 제5조에 따른 자본금을 보유할 것
2. 거래자를 보호하고 취급하려는 업무를 하기에 충분한 전문인력과 전산설비 등 물적(物的) 시설을 갖추고 있을 것
3. 사업계획이 타당하고 건전할 것
4. 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우에는 그 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있는 주주로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다)가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖추고 있을 것

③ 삭제 <2015. 7. 31.>

④ 삭제 <2015. 7. 31.>

⑤ 삭제 <2015. 7. 31.>

⑥ 제2항의 규정에 따른 허가의 세부 요건은 대통령령으로 정한다. <개정 2015. 7. 31.>

제13조(신용카드업자의 부대업무) ① 신용카드업자는 대통령령으로 정하는 기준에 따라 다음 각 호에 따른 부대업무를 할 수 있다.

1. 신용카드회원에 대한 자금의 융통(融通)
2. 직불카드의 발행 및 대금의 결제
3. 선불카드의 발행·판매 및 대금의 결제

② 신용카드업자는 제1항에 따른 업무를 대통령령으로 정하는 바에 따라 제3자가 대행하도록 할 수 있다.

[전문개정 2009. 2. 6.]

여신전문금융업법 시행령

제3조(경영여신업자) ① 법 제3조제3항제1호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. <개정 2010. 11. 15., 2012. 1. 6., 2015. 3. 30., 2016. 4. 26., 2016. 10. 25.>

1. 「은행법」에 따라 인가를 받은 은행
- 1의2. 「농업협동조합법」에 따른 농협은행
- 1의3. 「수산업협동조합법」에 따른 수협은행
2. 「한국산업은행법」에 따라 설립된 한국산업은행

3. 「중소기업은행법」에 따라 설립된 중소기업은행
4. 「한국수출입은행법」에 따라 설립된 한국수출입은행
5. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 종합금융회사
- 5의2. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 금융투자업자(신기술사업금융업을 하려는 경우만 해당한다)
6. 「상호저축은행법」에 따라 설립된 상호저축은행중앙회
- 6의2. 「상호저축은행법」에 따라 인가를 받은 상호저축은행(할부금융업을 하려는 경우만 해당한다)
7. 「신용협동조합법」에 따른 설립된 신용협동조합중앙회
8. 「새마을금고법」에 따라 설립된 새마을금고연합회
- ② 법 제3조제3항제2호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다.
 1. 「유통산업발전법」 제2조제3호에 따른 대규모점포를 운영하는 자
 2. 계약에 따라 같은 업종의 여러 도매·소매점포에 대하여 계속적으로 경영을 지도하고 상품을 공급하는 것을 업(業)으로 하는 자

제4조 (출자자의 범위) ① 법 제6조제1항제1호에서 “대통령령으로 정하는 출자자”란 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함한다)를 말한다.

② 법 제6조제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 출자자”란 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함한다)를 말한다.

[전문개정 2008.1.18]

제5조 (채무를 변제하지 아니한 자) 법 제6조제1항제3호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제2조제6항제7호가목부터 마목까지, 같은 호 사목부터 버목까지, 같은 호 어목부터 처목까지, 같은 호 터목부터 허목까지, 같은 조 제18항제1호·제3호 및 제4호의 기관에 대손상각채권을 발생시켜 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조제2항제1호에 따른 종합신용정보집중기관에 이에 대한 신용정보가 집중관리·활용되는 자로서 그 집중관리·활용되는 날부터 3년이 지나지 아니한 자를 말한다. <개정 2009. 10. 1., 2020. 8. 4., 2022. 6. 7.>

[전문개정 2009. 8. 5.]

제6조 (금융관계법령등) 법 제6조제1항제4호에서 “대통령령으로 정하는 금융관계 법령”이란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른

법령(이하 “금융관계법령”이라 한다)을 말한다. <개정 2009. 10. 9., 2010. 11. 15., 2016. 7. 28.>

1. 삭제 <2016. 7. 28.>

2. 삭제 <2016. 7. 28.>

3. 삭제 <2009. 10. 9.>

4. 삭제 <2009. 10. 9.>

[전문개정 2009. 8. 5.]

제6조의2(신용카드업의 허가에 필요한 재무건전성기준 등) ① 법 제6조제1항제5호에 따른 재무건전성기준은 다음 각 호의 구분에 따른다. <개정 2021. 12. 28.>

1. 허가신청자가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원으로부터 검사를 받는 기관인 경우: 해당 기관의 설립·운영 등에 관한 법령에서 정하는 경영건전성에 관한 기준 등을 고려하여 금융위원회가 정하는 재무건전성기준에 적합할 것

2. 허가신청자가 제1호외의 자인 경우: 해당 기업[대주주가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제2조제11호에 따른 기업집단(같은 법 시행령 제38조제1항제1호 및 제2호에 해당하는 기업집단은 제외한다)에 속하는 기업인 경우에는 금융업이나 보험업을 경영하는 회사를 제외한 기업집단을 포함한다]의 자기자본에 대한 부채총액의 비율이 100분의 200의 범위에서 금융위원회가 정하는 비율 이하일 것

② 법 제6조제1항제6호에서 “대통령령으로 정하는 법인”이란 법 제6조제1항제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함한다)인 법인을 말한다.

③ 금융위원회는 제1항에 따른 기준에 관한 구체적인 사항을 정할 수 있다.

[전문개정 2009. 8. 5.]

제6조의3(신용카드업 허가의 세부요건) ① 법 제6조제2항제2호에 따라 신용카드업의 허가를 받으려는 자가 갖추어야 하는 전문인력 및 물적 시설의 세부요건은 다음 각 호와 같다.

1. 신용카드업에 관한 전문성을 갖춘 전문인력과 전산요원 등 필요한 인력을 갖추는 것

2. 신용카드업을 하는 데에 필요한 전산설비를 구축하고 점포 등을 확보할 것

② 법 제6조제2항제3호에 따른 사업계획은 다음 각 호의 요건에 적합하여야

한다.

1. 신용카드업을 원활하게 하는 데에 필요한 신용카드회원 및 신용카드가맹점 확보계획이 타당하고 실현 가능성이 있을 것
2. 신용카드 이용과 관련된 대금을 신속하게 결제할 수 있는 자금의 조달계획이 타당하고 실현 가능성이 있을 것
3. 수입·지출 전망이 타당하고 실현 가능성이 있을 것
4. 건전한 금융질서를 해칠 우려가 없을 것

③ 법 제6조제2항제4호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다.

1. 최대주주인 법인의 최대주주(최대주주인 법인의 주요 경영사항을 사실상 지배하는 자가 그 법인의 최대주주와 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자를 포함한다)

2. 최대주주인 법인의 대표자

④ 법 제6조제2항제4호에 따른 대주주는 별표 1에 따른 요건에 적합하여야 한다.

⑤ 삭제 <2016. 7. 28.>

⑥ 법 제6조의2 단서에서 “대통령령으로 정하는 경우”란 다음 각 호의 요건을 모두 충족하는 경우를 말한다. <신설 2010. 6. 11., 2016. 7. 28.>

1. 개인정보의 보호에 차질이 없을 것
2. 신용카드 서비스 제공의 지연 등으로 신용카드회원, 신용카드가맹점의 이익을 저해할 우려가 없을 것
3. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조제1항에 따른 내부통제기준(이하 “내부통제기준”이라 한다) 준수에 차질이 없을 것

⑦ 금융위원회는 제1항부터 제6항까지의 요건에 관한 구체적인 사항을 정할 수 있다. <개정 2010. 6. 11.>

[전문개정 2009. 8. 5.]

제6조의5(부대업무의 경영기준 등) ① 법 제3조제1항 단서에 따라 신용카드업의 등록을 한 겸영여신업자는 법 제13조제1항에 따른 부대업무를 할 수 없다.

② 신용카드업자는 매 분기 말을 기준으로 법 제13조제1항제1호에 따른 신용카드회원에 대한 자금의 융통으로 인하여 발생한 채권(신용카드업자가 신용카드회원에 대한 채권 재조정을 위하여 채권의 만기, 금리 등 조건을 변경하여 그 신용카드회원에게 다시 자금을 융통하여 발생한 채권은 제외한다)의 분기

중 평균잔액이 다음 각 호의 금액의 합계액을 초과하도록 해서는 아니 된다.
<개정 2013. 9. 17., 2018. 8. 21.>

1. 신용카드회원이 신용카드로 물품을 구입하거나 용역을 제공받는 등으로 인하여 발생한 채권(제2조의4제1항제1호에 따른 채권액은 제외한다)의 분기 중 평균잔액

2. 직불카드회원의 분기 중 직불카드 이용대금

③ 신용카드업자는 법인 신용카드회원을 상대로 법 제13조제1항제1호에 따른 자금유통거래를 할 수 없다. 다만, 법인 신용카드회원이 비밀번호 사용을 약정하여 해외에서 현금유통을 하는 경우는 그러하지 아니하다. <신설 2016. 9. 29.>

④ 법 제13조제2항에 따라 신용카드업자는 다음 각 호의 업무를 제3자에게 대행하게 할 수 있다. <개정 2016. 9. 29.>

1. 직불카드 및 선불카드의 발행업무

2. 선불카드의 판매업무(환불업무를 포함한다)

3. 직불카드 및 선불카드 이용대금의 결제업무(거래의 승인업무를 포함한다)

[전문개정 2009. 8. 5.]

대주주의 요건(제6조의3제4항 관련)

구 분	요 건
1. 대주주가 「금융위원회 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원의 검사를 받는 기관 (기관전용 사모집합투자기구는 제외하며, 이하 "금융기관"이라 한다)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 재무상태표상 자산총액에서 부채총액을 뺀 금액(이하 "자기자본"이라 한다)이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 금융기관에 적용되는 채무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 해당 금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단등(이하 "상호출자제한기업집단등"이라 한다)에 속하거나 같은 법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하는 주채무계열(이하 "주채무계열"이라 한다)에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율(최근 사업연도 말 현재 재무상태표상 부채총액을 자기자본으로 나눈 비율을 말하며, 이 경우 금융기관은 부채비율 산정대상에서 제외한다. 이하 같다)이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 라. 출자금은 금융위원회가 정하는 바에 따라 차입으로 조성된 자금이 아닐 것 마. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 법, 이 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실

	금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실에 대한 책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 금융위원회가 정하는 건전한 금융거래질서를 해친 사실이 없을 것
2. 대주주가 제1호 외의 내국법인(기관전용 사모집합투자기구와 투자목적회사는 제외한다. 이하 같다)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 라. 제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 내국인으로서는 개인인 경우	가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당되지 않을 것 나. 제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 외국 법령에 따라 설립된 외국법인(이하 "외국법인"이라 한다)인 경우	가. 신용카드업 허가신청일 현재 금융업으로서 금융위원회가 정하는 업무를 하고 있을 것 나. 최근 사업연도 말 현재 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 외국법인이 속한 국가의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을

	충족하고 있는 사실이 확인될 것 라. 최근 3년간 금융업의 경영과 관련하여 외국법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 경고 이상에 상당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 마. 제1호마목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자자분이 100분의 30 이상인 유한책임사원 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 그 투자목적회사의 자산운용업무를 수행하는 자가 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호나목·다목 및 마목의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 내국법인인 경우: 제1호마목 및 제2호나목·다목의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국인으로서 개인인 경우: 제1호마목 및 제3호가목의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 외국법인인 경우: 제1호마목, 제2호나목(금융업을 경영하는 법인은 제외한다) 및 제4호다목·라목의 요건을 충족할 것

비고

1. 위 표에도 불구하고 다음 각 목에 해당하는 경우에는 해당 각 목의 요건만 적용한다.

가. 법 제3조제3항제1호에 해당하는 자의 대주주인 경우: 위 표 제1호마목3)의 요건

나. 제6조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자(가목에 해당하는 자는 제외한다)인 경우: 위 표 제1호마목의 요건. 다만, 최대주주인 법인의 최대주주 또는 대표자가 외국인인 경우에는 위 표 제4호라목의 요건만 적용하고, 최대주주인 법인이 경영참여형 사모집합투자기구이거나 투자목적회사인 경우에는 위 표 제5호가목부터 라목까지의 규정에 따른 요건만 적용한다.

2. 자기자본을 산정할 때에는 최근 사업연도 말 이후부터 허가신청일까지의 자본금의 증감분을 포함하여 계산한다.
3. 위 표의 제4호를 적용할 때 대주주인 외국법인이 지주회사인 경우에 그 지주회사가 신용카드업 허가신청을 할 때 지정하는 회사(해당 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사만 해당하며, 이하 이 호에서 "지정회사"라 한다)가 다음 각 목의 요건을 모두 충족하면 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다. 다만, 위 표의 제4호나 목의 요건은 해당 지주회사 또는 지정회사 중 어느 하나가 충족해야만 한다.
 - 가. 신용카드업 허가신청일 현재 국내 또는 외국에서 금융위원회가 정하는 금융업을 하고 있을 것
 - 나. 지정회사가 위 표의 제4호다목부터 마목까지의 요건을 충족할 것
4. 위 표에서 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 규정된 것을 말한다.

여신전문금융업법 시행규칙

제2조(소액출자자) 「여신전문금융업법」(이하 “법”이라 한다) 제4조제2호에서 “총리령으로 정하는 소액출자자”란 여신전문금융회사 또는 여신전문금융회사가 되려는 법인의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유하는 자를 말한다.

여신전문금융업 인허가지침

제3장12. 신용카드업 영위

가. 삭제<2001.7.13>

나. 신청인에 관한 사항

- 1) 신청인 및 신청인의 대주주는 법 제6조제1항에서 정한 결격요건에 해당하지 않을 것<개정 2001.7.13>
- 2) 신청인 및 신청인의 대주주는 <별표3>에서 정한 재무건전성 기준을 충족할 것<신설 2001.7.13>
- 3) 삭제<2004.6.16>

다. 인력 및 물적시설에 관한 사항<신설 2001.7.13>

- 1) 인가신청 시점에 금융업무 및 전산업무에 종사한 경험이 있는 임직원을 300명 이상 확보하고 있거나 인가시점에 확보가능할 것. 다만, 전자금융거래(「전자금융거래법」 제2조제1호에 따른 거래를 말한다)의 방법으로 은행업을 영위하는 은행이 신용카드업을 영위하는 경우에는 예외로 할 수 있다.
- 2) 신용카드업 영위에 적합한 30개 이상의 점포를 확보하고 있거나 인가시점

에 확보가능할 것. 다만, 전자금융거래(「전자금융거래법」 제2조제1호에 따른 거래를 말한다)의 방법으로 은행업을 영위하는 은행이 신용카드업을 영위하는 경우에는 예외로 할 수 있다.

3) 신용카드업을 원활히 영위하는데 필요한 전산기기의 보유 및 전산장애 발생 시 전산자료 손실에 대비한 백업(backup)장치를 구비할 것

4) 신용카드업의 원활한 영위를 위한 각종 프로그램의 보유, 전산자료 보호 등을 위한 적절한 전산시스템 관리방안의 확보 및 보안시스템 등 감시운영체계를 구축할 것

5) 전산실 등의 구조 및 내장, 설비 등의 안전성 확보 및 적절한 보안대책을 수립할 것

라. 사업계획에 관한 사항

1) 영업개시후 3개년간 추정재무제표 및 수익전망이 동종업계의 과거 수익상황 등에 비추어 타당성이 있고 그 내용이 당해 신청회사의 영업계획에 부합할 것

2) 영위하는 영업내용·규모에 맞게 리스크관리, 내부통제 및 여신심사체제의 구축이 적정하고, 리스크 관리, 여신심사 등 특정부문에 있어서 전문인력의 확보 계획이 적정할 것<개정 2001.7.13>

3) 신용카드업을 원활히 영위하는데 필요한 회원확보계획이 구체적이고 타당하며 실현가능성이 있거나 또는 <별표4>에서 정하는 금융거래고객 확보요건을 충족할 것<신설 2001.7.13>

4) 가맹점 공동이용망 가입 등을 통해 회원이 신용카드를 사용하는 데 불편이 없는 수준의 가맹점을 확보할 수 있을 것<신설 2001.7.13>

5) 신용카드 이용과 관련된 결제대금 및 다목 3, 4, 5)에서 정한 전산시설 등의 구비에 필요한 자금조달계획이 구체적이고 타당하며 실현가능성이 있거나 또는 허가신청일 현재 자체자금을 800억원이상(전산시설등을 구비하고 있을 경우에는 400억원 이상) 확보하고 있을 것<신설 2001.7.13>

6) 금융기관과의 신용공여한도(credit line) 설정 등 자금 차입계획과 회사채 발행 계획이 타당하고 이행가능 할 것<신설 2001.7.13>

7) 영위하고자 하는 영업의 내용이 법령에 위반되지 아니하고 투자자보호나 건전한 금융질서를 저해할 우려가 없을 것<신설 2001.7.13>

8) 향후 조직 및 인력 운영 계획이 적정할 것<신설 2001.7.13>

마. 대주주에 관한 사항<개정 2008.2.21>

대주주(법제6조제2항제4호에 따른 대주주를 말한다. 이하 같다)는 시행령 제6조의3제4항에 따른 <별표 1>과 이 지침<별표 5>의 요건을 충족하여야 하며, 신용카드회사의 주식취득으로 법 제6조제3항에 따른 대주주가 되고자 하는 자는 시행령 제6조의3제5항에 따른 <별표 1의2>와 이 지침 <별표 5의2>의 요건을 충족할 것

바. 적용 레<신설 2001.7.13>

1) 삭제<2004.6.16>

2) 다목1)2) 및 라목3)을 적용함에 있어 허가신청인이 모회사(의결권있는 발행 주식의 50% 초과 출자회사를 말함, 다만, 신청인의 모회사가 금융지주회사인 경우에는 그 자회사를 포함)와 업무제휴를 하고자 하는 경우 당해 모회사를 포함하여 심사할 수 있다.

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

5. 서민금융· 여신전문금융

(5) 비카드 여신금융전문업 등록

I. 여신전문금융업 등록 개요

1. 여신전문금융업 정의

1. 여신전문금융업

- ☐ 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업, 신기술사업금융업(여전법 제2조 제1호)

2. 시설대여

- ☐ 특정물건을 새로 취득하거나 대여받아 거래 상대방에게 일정 기간 이상 사용하게 하고, 그 사용 기간 동안 일정한 대가를 정기적으로 나누어 지급받으며, 그 사용 기간이 끝난 후의 물건의 처분에 관하여는 당사자 간의 약정으로 정하는 방식의 금융(여전법 제2조 제10호)

3. 할부금융

- ☐ 재화와 용역의 매매계약에 대하여 매도인 및 매수인과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화와 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로부터 그 원리금을 나누어 상환받는 방식의 금융(여전법 제2조 제10호)

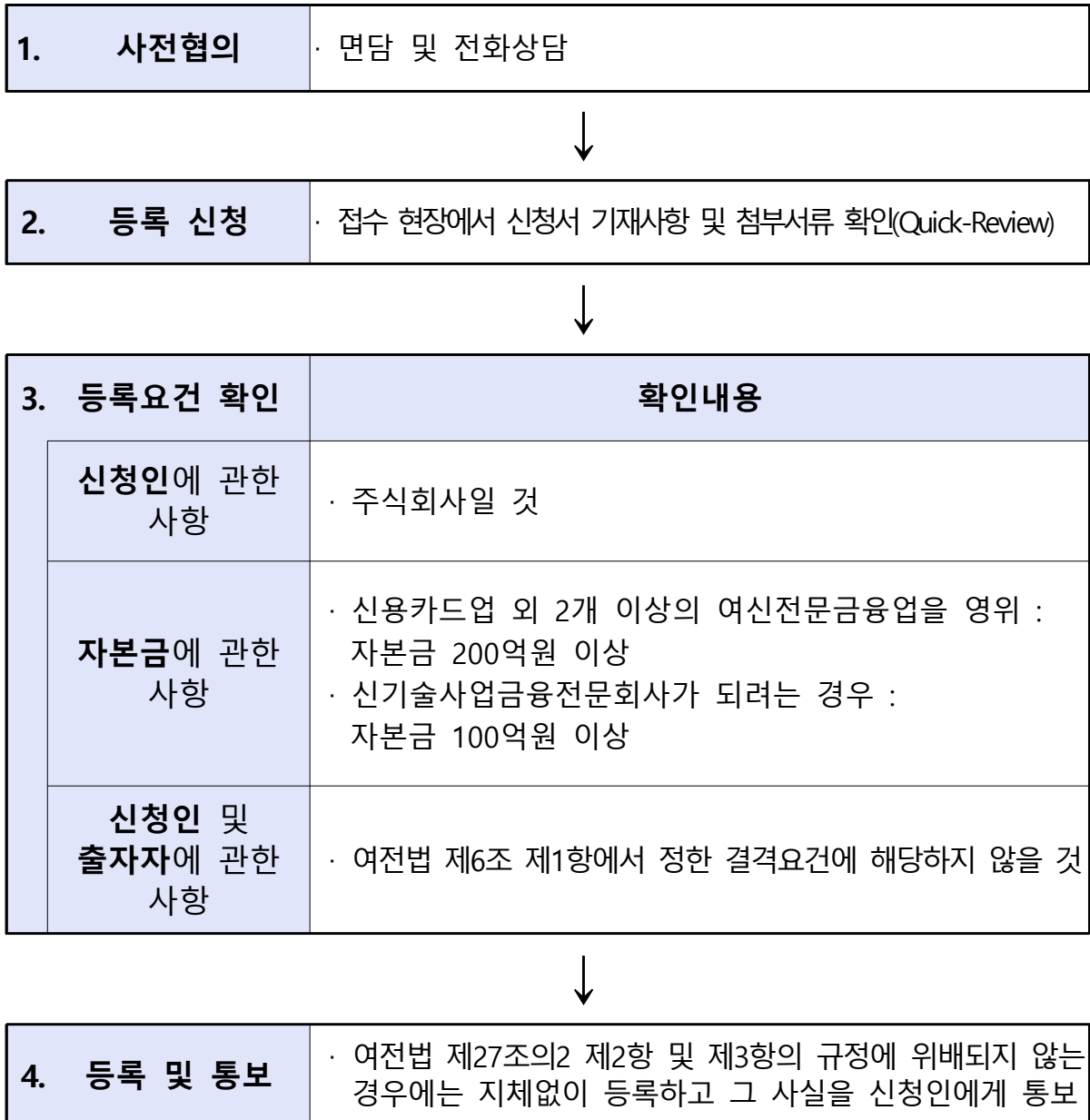
4. 신기술사업금융업

- ☐ 신기술사업자에 대한 투·융자, 경영 및 기술의 지도, 신기술사업투자조합의 설립, 신기술사업투자조합 자금의 관리·운용
(여전법 제2조 제10호 및 제41조 제1항)

2. 비카드 여신전문금융업의 등록

- ☐ 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업을 하고 있거나 하려는 자로서 이 법을 적용받으려는 자로 업별로 금융위원회에 등록(여전법 제3조 제2항)
- ☐ 여신전문금융업의 등록신청 수리, 등록 여부의 통보 및 등록 말소는 여전법 시행령 제23조의3에 의거 금융감독원장에게 위탁

II. 비카드 여신전문금융업 등록 절차



III. 비카드 여신전문금융업 등록 심사기준

1. 신청인에 관한 사항(여신전문금융업법 § 5①)

- ☐ 주식회사일 것

2. 자본금에 관한 사항(여신전문금융업법 § 5①)

- ☐ 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업 중 어느 하나 또는 둘 이상의 업을 하려는 경우로서 신용카드업을 하지 아니하는 경우: 200억원
- ☐ 신기술사업금융업을 하려는 경우로서 신기술사업금융전문회사가 되려는 경우: 100억원

3. 신청인 및 출자자의 결격사유(여신전문금융업법 § 6)

- ☐ 제10조 또는 제57조제2항·제3항에 따라 등록·허가가 말소되거나 취소된 날부터 3년이 지나지 아니한 법인 및 그 말소 또는 취소 당시 그 법인의 대통령령으로 정하는 출자자이었던 자로서 말소되거나 취소된 날부터 3년이 지나지 아니한 자
- ☐ 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 중에 있는 회사 및 그 회사의 출자자 중 대통령령으로 정하는 출자자

- ☐ 금융거래 등 상거래에서 약정한 날까지 채무를 변제하지 아니한 자로서 대통령령으로 정하는 자
- ☐ 등록신청일을 기준으로 최근 3년 동안 금융관계법령을 위반하여 벌금형 이상의 처벌을 받은 사실이 있는 자
- ☐ 신기술사업금융업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해관계의 충돌을 방지하기 위한 체계를 갖추지 아니한 자(제44조의2에 따른 공모신기술투자조합을 결성하려는 신기술사업금융업자만 해당)

1. 등록 신청서 양식

① 상 호	
② 소재지	
③ 자본금	
④ 출자자의 성명 또는 명칭과 지분율	
⑤ 임원의 성명	
⑥ 영위하고자 하는 여신전문금융업	
⑦ 여신전문금융회사가 되고자 하는 취지	
여신전문금융업법 제4조의 규정에 의하여 위와 같이 제출합니다. 년 월 일 신청인 (인) 금융감독원장 귀하	

담당직원 확인사항	법인등기사항증명서
-----------	-----------

본인은 이 건의 업무처리와 관련하여 담당 직원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 담당 직원이 위의 확인사항()법인등기사항증명서)을 확인하는 것에 동의합니다.

본인

(서명 또는 인)

2. 등록 신청서 항목별 작성요령

- ☐ 상 호 : 신청회사의 국문 및 영문상호를 기재
- ☐ 소재지 : 본점의 주소 및 영업소를 기재
- ☐ 자본금 : 정관 및 법인등기부등본 상의 자본금 금액
- ☐ 출자자의 성명 또는 명칭과 지분율 : 출자자별로 각각 기재
- ☐ 임원의 성명 : 임원의 상근·비상근 여부, 등기·미등기 여부를 기재
- ☐ 영위하고자 하는 여신전문금융업 : 여신전문금융업법의 적용을 받아 등록하려고 하는 여신전문금융업을 모두 기재
- ☐ 여신전문금융회사가 되고자 하는 취지 : 회사 설립취지에 대한 개요

3. 등록신청서 첨부서류 구비

- ☐ 첨부서류 목록(여신전문금융업법 시행령 제3조의2)

1. 정관
2. 자본금 납입을 증명하는 서류
3. 재무제표와 부속서류
4. 신청자가 여신전문금융회사 또는 겸영여신업자인 경우 여신실적 및 거래자 수 등 영업현황을 나타내는 서류
5. 임원의 이력서 및 경력증명서

※ 등록심사 과정에서 필요한 경우 아래 서류를 추가 제출 요청 가능

1. 업무개시 후 3년간의 사업계획서(추정재무제표 및 예상수지계산서를 포함)
2. 여신전문금융업법 제4조의 규정에 의한 대주주가 법인인 경우 그 재무제표 및 그 부속서류

V. 관련 법규

여신전문금융업법

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "여신전문금융업(與信專門金融業)"이란 신용카드업, 시설대여업, 할부금융업 또는 신기술사업금융업을 말한다.

2.~9. (생략)

10. "시설대여"란 대통령령으로 정하는 물건(이하 "특정물건"이라 한다)을 새로 취득하거나 대여받아 거래상대방에게 대통령령으로 정하는 일정 기간 이상 사용하게 하고, 그 사용 기간 동안 일정한 대가를 정기적으로 나누어 지급받으며, 그 사용 기간이 끝난 후의 물건의 처분에 관하여는 당사자 간의 약정(約定)으로 정하는 방식의 금융을 말한다.

10의2. "시설대여업자"란 시설대여업에 대하여 제3조제2항에 따라 금융위원회에 등록한 자를 말한다.

12. "할부금융업"이란 할부금융을 업으로 하는 것을 말한다.

13. "할부금융"이란 재화(財貨)와 용역의 매매계약(賣買契約)에 대하여 매도인(賣渡人) 및 매수인(買受人)과 각각 약정을 체결하여 매수인에게 융자한 재화와 용역의 구매자금을 매도인에게 지급하고 매수인으로 부터 그 원리금(元利金)을 나누어 상환(償還)받는 방식의 금융을 말한다.

13의2. "할부금융업자"란 할부금융업에 대하여 제3조제2항에 따라 금융위원회에 등록한 자를 말한다.

14. "신기술사업금융업"이란 제41조제1항 각 호에 따른 업무를 종합적으로 업으로서 하는 것을 말한다.

14의2. "신기술사업자"란 「기술보증기금법」 제2조제1호에 따른 신기술사업자와 기술 및 저작권·지적재산권 등과 관련된 연구·개발·개량·제품화 또는 이를 응용하여 사업화하는 사업(이하 "신기술사업"이라 한다)을 영위하는 「중소기업기본법」 제2조에 따른 중소기업, 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」 제2조제1호에 따른 중견기업 및 「외국환거래법」 제3조제15호에 따른 비거주자를 말한다.

다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 업종을 영위하는 자는 제외한다.

가. 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 금융 및 보험업. 다만, 동 분류에 따른 금융 및 보험 관련 서비스업으로서 대통령령으로 정하는 업종은 제외한다.

나. 「통계법」 제22조제1항에 따라 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 부동산업. 다만, 동 분류에 따른 부동산관련 서비스업으로서 대통령령으로 정하는 업종은 제외한다.

다. 그 밖에 신기술사업과 관련이 적은 업종으로서 대통령령으로 정하는 업종

14의3. "신기술사업금융업자"란 신기술사업금융업에 대하여 제3조제2항에 따라 금융위원회에 등록한 자를 말한다.

14의4. "신기술사업금융전문회사"란 신기술사업금융업자로서 신용카드업·시설대여업·할부금융업, 그 밖에 대통령령으로 정하는 금융업을 함께 하지 아니하는 자를 말한다.

14의5. "신기술사업투자조합"이란 신기술사업자에게 투자하기 위하여 설립된 조합으로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조합을 말한다.

가. 신기술사업금융업자가 신기술사업금융업자 외의 자와 공동으로 출자하여 설립한 조합

나. 신기술사업금융업자가 조합자금을 관리·운용하는 조합

15. "여신전문금융회사"란 여신전문금융업에 대하여 제3조제1항 또는 제2항에 따라 금융위원회의 허가를 받거나 금융위원회에 등록을 한 자로서 제46조제1항 각 호에 따른 업무를 전업(專業)으로 하는 자를 말한다.

16. "겸영여신업자(兼營與信業者)"란 여신전문금융업에 대하여 제3조제3항 단서에 따라 금융위원회의 허가를 받거나 금융위원회에 등록을 한 자로서 여신전문금융회사가 아닌 자를 말한다.

(이하 생략)

제3조(영업의 허가·등록) ① (생략)

② 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업을 하고 있거나 하려는 자로서 이 법을 적용받으려는 자는 업별(業別)로 금융위원회에 등록하

여야 한다.

③ 제1항이나 제2항에 따라 허가를 받거나 등록을 할 수 있는 자는 여신전문금융회사이거나 여신전문금융회사가 되려는 자로 제한한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 그러하지 아니하다.

1. 다른 법률에 따라 설립되거나 금융위원회의 인가(認可) 또는 허가를 받은 금융기관으로서 대통령령으로 정하는 자
2. 경영하고 있는 사업의 성격상 신용카드업을 겸하여 경영하는 것이 바람직하다고 인정되는 자로서 대통령령으로 정하는 자

④ (생략)

제4조(허가·등록의 신청) 제3조제1항 또는 제2항에 따라 허가를 받거나 등록을 하려는 자는 다음 각 호의 사항을 적은 허가신청서나 등록신청서에 대통령령으로 정하는 서류를 첨부하여 금융위원회에 제출하여야 한다.

1. 상호(商號) 및 주된 사무소의 소재지
2. 자본금 및 출자자(총리령으로 정하는 소액출자자는 제외한다)의 성명 또는 명칭과 그 지분율(持分率)
3. 임원의 성명
4. 경영하려는 여신전문금융업
5. 여신전문금융회사가 되려는 자는 그 취지
6. 겸영여신업자가 되려는 자는 경영하고 있는 사업의 내용

제5조(자본금) ① 여신전문금융업의 허가를 받거나 등록을 하여 여신전문금융회사가 될 수 있는 자는 주식회사로서 자본금이 다음 각 호의 구분에 따른 금액 이상인 자로 제한한다.

1. ~ 2. (생략)
3. 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업 중 어느 하나 또는 둘 이상의 업을 하려는 경우로서 신용카드업을 하지 아니하는 경우: 200억원
4. 신기술사업금융업을 하려는 경우로서 신기술사업금융전문회사가 되려는 경우: 100억원

② (생략)

제6조(허가·등록의 요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자는 제3조에 따른 허가를 받거나 등록을 할 수 없다.

1. 제10조 또는 제57조제2항·제3항에 따라 등록·허가가 말소(抹消)되거나 취소된 날부터 3년이 지나지 아니한 법인 및 그 말소 또는 취소 당시 그 법인의 대통령령으로 정하는 출자자이었던 자로서 말소되거나 취소된 날부터 3년이 지나지 아니한 자
2. 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차 중에 있는 회사 및 그 회사의 출자자 중 대통령령으로 정하는 출자자
3. 금융거래 등 상거래에서 약정한 날까지 채무(債務)를 변제(辨濟)하지 아니한 자로서 대통령령으로 정하는 자
4. 허가신청일 및 등록신청일을 기준으로 최근 3년 동안 대통령령으로 정하는 금융 관계 법령(이하 "금융관계법령"이라 한다)을 위반하여 벌금형 이상의 처벌을 받은 사실이 있는 자
5. 대통령령으로 정하는 재무건전성기준에 미치지 못하는 자(허가의 경우만 해당한다)
6. 제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 출자자인 법인으로서 대통령령으로 정하는 법인
7. 신기술사업금융업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해관계의 충돌을 방지하기 위한 체계를 갖추지 아니한 자(제44조의2에 따른 공모신기술투자조합을 결성하려는 신기술사업금융업자만 해당한다)(이하 생략)

제69조의2(권한의 위탁) ① 금융위원회는 여신전문금융회사 또는 부가통신업자에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 필요한 경우에는 이 법에 따른 권한의 일부를 대통령령으로 정하는 바에 따라 금융감독원장에게 위탁할 수 있다.

(이하 생략)

여신전문금융업법 시행령

2조의2(신기술사업금융전문회사의 업무제한) 법 제2조제14호의4에서 "대통령령으로 정하는 금융업"이란 「통계법」 제22조제1항에 따라 통

계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 따른 금융 및 보험업을 말한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무는 제외한다.

1. 신기술사업금융업
2. 제16조제2항제5호에 따른 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무
3. 제16조제2항제10호에 따른 기업구조개선 경영참여형 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무

3조의2(허가·등록의 첨부서류) ① 법 제4조에 따라 신용카드업의 허가를 받으려는 자는 신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 담당 직원은 「전자정부법」 제36조제1항 또는 제2항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인등기부 등본을 확인하여야 한다. <개정 2010.5.4>

1. 정관
2. 자본금 납입을 증명하는 서류
3. 업무개시 후 3년간의 사업계획서(추정재무제표 및 예상수지계산서를 포함한다)
4. 재무제표와 그 부속서류
5. 제4조에 따른 대주주가 법인인 경우에는 그 법인의 재무제표 및 그 부속서류
6. 허가신청자가 여신전문금융회사 또는 겸영여신업자(兼營與信業者)인 경우에는 여신실적 및 거래자 수 등 영업현황을 나타내는 서류
7. 임원의 이력서 및 경력증명서

② 법 제4조에 따라 시설대여업, 할부금융업 또는 신기술사업금융업의 등록을 하려는 자는 신청서에 제1항제1호·제2호·제4호·제6호 및 제7호의 서류를 첨부하여 금융위원회에 제출하여야 한다. 이 경우 담당 직원은 「전자정부법」 제36조제1항 또는 제2항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 법인등기부 등본을 확인하여야 한다.

제4조(출자자의 범위) ① 법 제6조제1항제1호에서 "대통령령으로 정하는 출자자"란 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함한다)를 말한다.

② 법 제6조제1항제2호에서 "대통령령으로 정하는 출자자"란 대주주(최

대주주의 특수관계인인 주주를 포함한다)를 말한다.

제5조(채무를 변제하지 아니한 자) 법 제6조제1항제3호에서 "대통령령으로 정하는 자"란 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 시행령」 제2조제3항제1호, 제3호, 제4호 및 제5조제1항제1호부터 제18호까지의 기관에 대손상각채권을 발생시켜 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제25조제2항제1호에 따른 종합신용정보집중기관에 이에 대한 신용정보가 집중관리·활용되는 자로서 그 집중관리·활용되는 날부터 3년이 지나지 아니한 자를 말한다.

제6조(금융 관계 법령) 법 제6조제1항제4호에서 "대통령령으로 정하는 금융 관계 법령"이란 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른 법령(이하 "금융관계법령"이라 한다)을 말한다.

6조의2(신용카드업의 허가에 필요한 재무건전성기준 등) ① 법 제6조제1항제5호에 따른 재무건전성기준은 다음 각 호의 구분에 따른다.

1. 허가신청자가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원으로부터 검사를 받는 기관인 경우: 해당 기관의 설립·운영 등에 관한 법령에서 정하는 경영건전성에 관한 기준 등을 고려하여 금융위원회가 정하는 재무건전성기준에 적합할 것
- ② 법 제6조제1항제6호에서 "대통령령으로 정하는 법인"이란 법 제6조제1항제1호부터 제5호까지의 어느 하나에 해당하는 자가 대주주(최대주주의 특수관계인인 주주를 포함한다)인 법인을 말한다.
- ③ 금융위원회는 제1항에 따른 기준에 관한 구체적인 사항을 정할 수 있다.

제23조의3(업무의 위탁) ① 금융위원회는 법 제69조의2제1항에 따라 다음 각 호의 업무를 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원의 원장(이하 이 조에서 "금융감독원장"이라 한다)에게 위탁한다.

1. 법 제3조, 제7조 및 제10조에 따른 등록신청의 수리, 등록 여부의 통보 및 등록말소
(이하 생략)

여신전문금융업 감독규정

제3조(등록 신청) ① 법 제3조제2항의 규정에 의하여 시설대여업·할부금융업 또는 신기술사업금융업을 영위하거나 영위하고자 하는 자로 법의 적용을 받기 위하여 금융위에 등록을 하고자 하는 자 및 법 제3조제1항단서의 규정에 의하여 신용카드업을 영위하기 위하여 등록을 하고자 하는 자는 다음 각호의 사항을 기재한 등록신청서를 금융감독원장(이하 "감독원장"이라 한다)에 제출하여야 한다.

1. 상호 및 주된 사무소의 소재지
2. 자본금 및 출자자(시행규칙 제2조의 소액출자자를 제외한다)의 성명 또는 명칭과 그 지분을
3. 임원의 성명
4. 영위하고자 하는 여신전문금융업
5. 여신전문금융회사가 되고자 하는 자는 그 취지
6. 겸영여신업자가 되고자 하는 자는 영위하고 있는 사업의 내용

② 제1항의 규정에 의한 등록신청서에는 다음 각호의 서류를 첨부하여야 한다.

1. 정관
2. 삭제 <2014.12.26>
3. 자본금의 납입을 증명하는 서류
4. 재무제표와 그 부속서류
5. 신청자가 여신전문금융회사 또는 겸영여신업자인 경우에는 여신실적, 거래자수 등의 영업현황을 나타내는 서류
6. 임원의 이력서 및 경력증명서

제4조(등록의 실시) ① 감독원장은 제3조의 규정에 의하여 등록신청서를 제출한 자가 법 제3조제3항, 제5조 및 제6조의 규정에 위배되지 아니하는 경우에는 지체없이 등록을 하고 그 사실을 신청인에게 통보하여야 한다.

② 감독원장은 제3조의 규정에 의하여 제출받은 서류에 흠결이 있는 경우에는 서류를 제출받은 날부터 10일 이내에 그 보완을 요청할 수 있다.

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

(붙임)

여신전문금융업 등록 심사 관련 FAQ

[등록 준비 관련]

1. 등록 신청 전에 여신전문금융회사가 될 법인을 미리 설립하여야 하는지?

☐ 등록 신청 전에 법인이 미리 설립되어 있어야 함

- 영위업종이 ①일반신기사인 경우 자본금 200억원 이상 필요하며,
②신기술사업금융전문회사(전문신기사)인 경우 자본금 100억원 이상 필요

2. 전문신기사 등록을 신청하는 경우, 등록신청서(⑥영위하고자 하는 여신전문금융업)에 어떻게 기재하여야 하는지?

☐ 등록신청서에 신기술사업금융업 중 전문신기사를 신청하는 취지가 드러나도록 구분하여 기재

【등록신청서 양식 기재례】

⑥ 영위하고자 하는 여신전문금융업	「여신전문금융업법」상 신기술사업금융업 (신기술사업금융전문회사)
-----------------------	---------------------------------------

3. 신기술사업금융업의 등록 요건은 어떻게 되는지?

☐ 신청회사는 여전법 제5조 제1항의 자본금 요건을 충족하여야 하며,

- 신청회사 및 출자자는 여전법 제6조 제1항 등의 요건을 모두 충족하여야 함

4. 일반신기사와 전문신기사의 차이는 무엇인지?

- 전문신기사는 일반신기사 대비 자본금 요건이 완화(200억 이상 → 100억 이상)된 반면, 영위 가능한 업무 범위가 제한되어 있음

※ 전문신기사는 신기술사업금융업과 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무(PEF GP), 기업구조개선 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원 업무만 영위 가능(여전법 시행령 제2조의3)

5. 전문신기사 등록 이후 제한 없이 업무를 영위하기 위해 일반신기사 등록을 신청하려는 경우 절차가 어떻게 되는지?

- 전문신기사가 여전법 시행령 제2조의3에 따른 제한 없이 업무를 영위하기 위해서는 증자 등을 통해 여전법 제5조 제1항 제1호 내지 제4호 등의 요건을 충족하여야 함

※ 전문신기사에 대한 등록 말소와 동시에 일반신기사 등록을 진행해야 하며, 일반신기사 등록을 위해 전문신기사 말소를 진행하는 경우는 여전법 제6조 제1항 제1호에 따른 등록 결격사유에 해당하지 않음

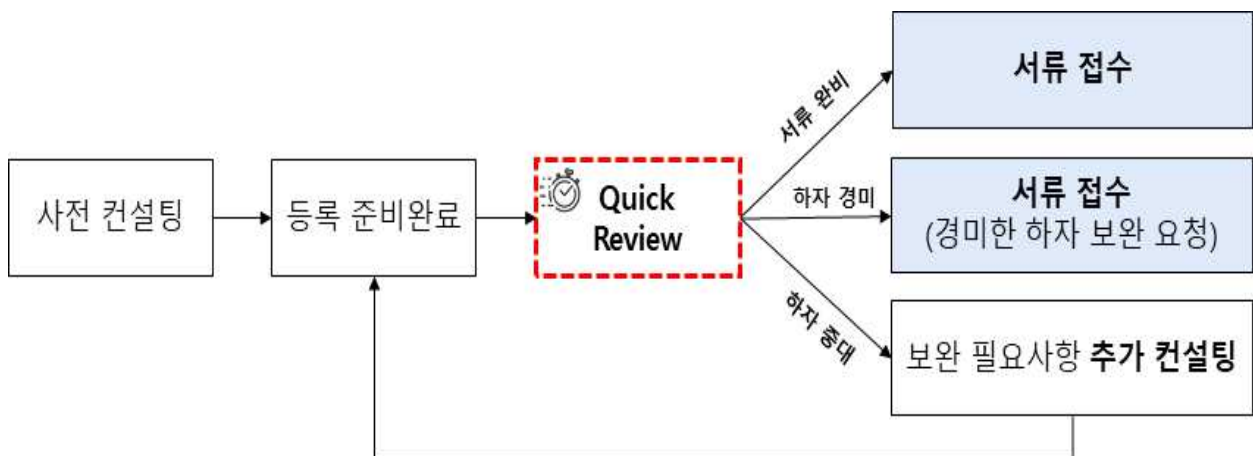
6. 여신전문금융업법상 등록 요건을 갖추었는지 여부를 확인하는 절차는?

- 신청회사 및 출자자가 여전법 제6조 제1항 등의 요건을 갖추었는지 여부를 확인하기 위해 한국신용정보원 등 외부기관에 사실조회를 할 수 있음

7. 등록 심사 단계에서 Quick-Review 제도란 무엇인지?

- 'Quick-Review'란 심사 기간 단축을 목적으로 등록담당자가 등록 서류를 접수 현장에서 리뷰하고 피드백을 제공하는 제도
 - 등록 서류에 일부 경미한 보완사항이 있더라도 접수(현장에서 보완 요청) 및 등록을 추진하되 중대한 보완이 필요한 경우 추가 컨설팅 실시

Quick-Review 등 등록심사 Process



8. 등록 심사 진행 상황을 확인할 수 있는지?

- 접수 후 심사 진행 상황*을 유선 또는 문자메세지로 안내

* 서류 접수, 사실조회, 등록 심사, 등록 완료

[영업행위 관련]

9. 신기사가 기관전용 사모집합투자기구의 GP로서 출자하는 경우 금산법 제24조에 따른 출자승인을 받아야 하는지?

□ 신기사가 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 LP로서 출자하는 경우 승인대상에서 제외되나,

◦ GP로서 출자하는 경우에는 지분과 관계없이 승인대상에 해당

※ 자세한 내용은 금융위원회 홈페이지 보도자료(“10.9.1., 「금산법 제24조 규제 운용개선방안, 금융위원회 의결」)를 참고

[등록 취소 관련]

10. 등록 이후 등록신청서류 허위 제출사실이 발견될 경우 어떻게 되는지?

□ 등록신청서류를 허위로 제출한 경우 거짓이나 그 밖의 부정한 방법으로 등록을 한 경우에 해당되므로 금융위는 여전법 제57조 제3항에 따라 해당 등록을 취소할 수 있음

5. 서민금융· 여신전문금융

(6) 신용카드 등 부가통신업 등록

I. 신용카드등부가통신업 등록 개요

1. 신용카드등부가통신업 정의

1. 신용카드등부가통신업

- ☐ 신용카드등부가통신업은 신용카드업자 및 신용카드가맹점과의 계약에 따라 단말기 설치, 신용카드등의 조회·승인 및 매출전표 매입·자금정산 등 신용카드등의 대금결제를 승인·중계하기 위한 전기통신서비스 제공을 업으로 하는 것(여전법 제2조 제8의2호)

2. 부가통신업자

- ☐ 신용카드등부가통신업에 대하여 여전법 제27조의2 제1항의 규정에 의하여 금융위원회(금융감독원에 위탁)에 등록을 한 자(여전법 제2조 제8의3호)

2. 신용카드등부가통신업의 등록

- ☐ 신용카드등부가통신업을 하려는 자는 대통령령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술능력을 갖추어 금융위원회에 등록함으로써 신용카드등부가통신업 영위 가능(여전법 제27조의2 제1항)
- ☐ 부가통신업의 등록신청 수리업무는 여전법시행령 제23조의3에 의거 금융감독원장에 위탁되어 있음

II. 신용카드등부가통신업 등록 절차

1. 사전협의	· 면담 및 전화상담
---------	-------------



2. 등록 신청	· 신청서 기재사항 및 첨부서류 확인
----------	----------------------



3. 등록요건 확인	확인내용
신청인 및 대주주에 관한 사항	· 법인일 것
	· 대통령령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술 능력을 갖추 것
	· 경영하려는 신용카드등부가통신업에 관한 전문성과 기술 능력을 갖춘 정보기술부문의 전문가 등 필요한 인력을 적절하게 갖추 것
	· 전산설비 등의 물적시설 및 장비를 갖추 것
	· 여전법 제27조의2 제3항에서 정한 결격요건에 해당하지 않을 것
자본금에 관한 사항	· 자본금이 20억원 이상(단, 가맹점이 3만개 이하인 경우 10억원)일 것



4. 등록 및 통보	· 여전법 제27조의2 제2항 및 제3항의 규정에 위배되지 않는 경우에는 지체없이 등록하고 그 사실을 신청인 에게 통보
------------	--

Ⅲ. 신용카드등부가통신업 등록 심사기준

1. 신청인 및 대주주에 관한 사항(여신전문금융업법 § 27의2 ①,③)

- ☐ 법인일 것
- ☐ 대통령령으로 정하는 기준에 따른 시설·장비 및 기술능력을 갖추는 것
 - 경영하려는 신용카드등부가통신업에 관한 전문성과 기술능력을 갖춘 정보기술부문의 전문가 등 필요한 인력을 적절하게 갖추는 것
 - 전산설비 등의 물적시설 및 장비를 갖추는 것
- ☐ 여전법 제27조의2 제3항에서 정한 결격요건에 해당하지 않을 것
(여전법시행령 제9조의4 · 제9조의5조 · 제9조의6조 참고)

2. 자본금에 관한 사항(여신전문금융업법 § 27의2 ②)

- ☐ 자본금이 20억원 이상(단, 가맹점이 3만개 이하인 경우 10억원)일 것

Ⅳ. 신용카드등부가통신업 등록 신청서 작성 요령

1. 등록신청서 양식

신용카드등부가통신업 영위 등록 신청서

① 회사의 명칭	국문			
	영문			
② 본점 소재지				
③ 대표번호	전화			
	팩스			
④ 법인등록번호				
⑤ 대표자 성명				
⑥ 자본금				
⑦ 결산월				
⑧ 설립일	년 월 일			
여신전문금융업법 제27조의2의 규정에 의하여 위와 같이 제출합니다. 년 월 일 신청인 (인) 금융감독원장 귀하				
첨부서류 1. 정관 2. 법인등기부등본 등 자본금 입증 서류 3. 법 제27조의2 제3항 관련 서류 4. 임원명부(성명, 담당업무, 주민등록번호, 등록기준지 등 포함) 5. 여신전문금융업감독규정 [별표1의2] 관련 서류				

2. 등록신청서 항목별 작성요령

- ☐ 회사의 명칭 : 신청회사의 국문 및 영문상호를 기재
- ☐ 본점 소재지 : 본점의 주소를 기재
- ☐ 법인등록번호 : 법인등기부등본 상의 법인등록번호 기재
- ☐ 자본금 : 정관 및 법인등기부등본 상의 자본금 금액을 기재
- ☐ 설립일 : 법인등기부등본 상의 설립일을 기재

3. 등록신청서 첨부서류 구비

- ☐ 첨부서류 목록

1. 정관
2. 법인등기부등본 등 자본금 입증 서류
3. 법 제27조의2 제3항 관련 서류
4. 임원명부(성명, 담당업무, 주민등록번호, 등록기준지 등 포함)
5. 여신전문금융업감독규정 [별표1의2] 관련 서류

V. 관련 법규

여신전문금융업법

§2, §27의2

여신전문금융업법 시행령

§2의2, §9의2~§9의6, §23의2

여신전문금융업 감독규정

§5의2, 별표 1의2

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

5. 서민금융· 여신전문금융

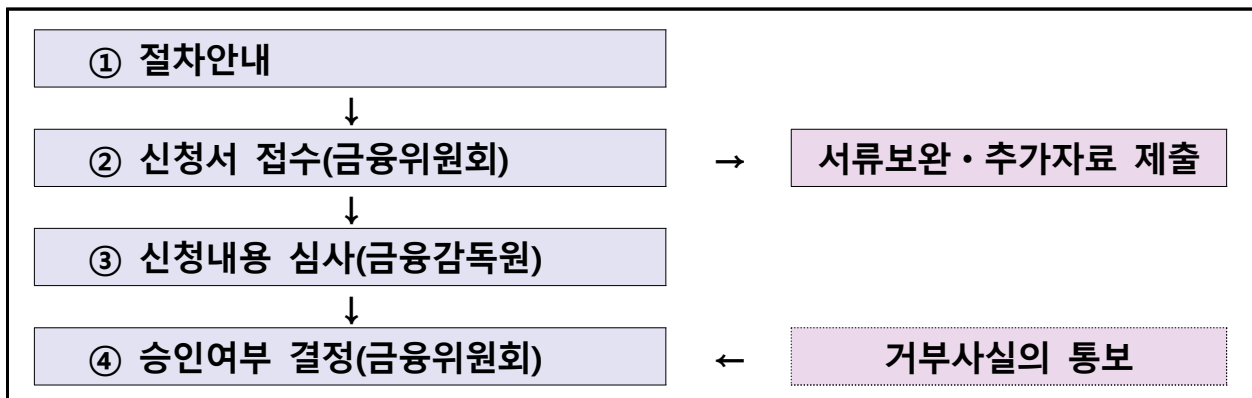
(7) 신용카드회사 대주주 변경 승인

I. 여신전문금융회사 대주주 변경 승인 개요

- 신용카드업 영위에 부적합한 자가 여신전문금융회사(허가를 받아 신용카드업을 영위하고 있는 회사에 한함)를 인수하여 대주주가 되는 것을 사전에 차단하기 위해 대주주 승인제도 도입('07.7월)
 - 여신전문금융회사(허가를 받아 신용카드업을 영위하고 있는 회사에 한함)의 주식을 취득하여 대주주가 되고자 하는 자는 일정한 요건*을 갖추어 금융위의 사전 승인을 얻어야 함
 - * 충분한 출자능력, 건전한 재무상태, 사회적 신용을 갖추는 등 여전법 제6조 제2항 제4호 및 제6항에 따른 대주주의 요건 중 건전한 경영을 위하여 대통령령으로 정하는 요건을 갖추는 것
- 금융위의 승인 없이 주식을 취득한 자는 승인 없이 취득한 주식에 대하여 의결권을 행사할 수 없으며,
 - 금융위는 6개월 이내의 기간을 정하여 승인을 받지 아니하고 취득한 주식을 처분할 것을 명할 수 있음

II. 여신전문금융회사 대주주 변경 승인절차 및 심사기준

1. 대주주 승인절차 흐름도



※ 소요기간 : 60일 (자료보완에 소요되는 기간 제외)

2. 대주주 승인 심사기준

□ 변경승인대상 대주주의 범위

- ① **최대주주** (여전사의 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 특수관계인이 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인)
- ② **주요주주** (누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 여전사의 의결권 있는 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유하는 자 또는 임원의 임면 등의 방법으로 그 여전사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주)

□ 대주주 변경시 승인 요건

- 금융회사 지배구조에 관한 법률 제31조, 동법 시행령 제26조, 별표1, 금융회사 지배구조 감독규정 제15조, 별표4 요건을 충족할 것

시행령 [별표 1]

변경승인 대상 대주주의 요건(제26조제3항 관련)

구분	요건
1. 대주주가 금융기관인 경우	가. 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 금융기관이 상호출자제한기업집단등이거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 금융위원회가 인정하거나, 그 사실이 건전한 업무 수행을 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우에는 그렇지 않다. 1) 최근 5년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 처벌받은 사실이 없을 것

	2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 저해한 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 금융관련법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그의 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 의하여 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담한 경우 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 1)부터 3)까지의 규정에 준하는 것으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 건전한 금융거래질서를 저해한 사실이 없을 것
2. 대주주가 기금등인 경우	제1호다목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 제1호 및 제2호 외의 내국법인(기관전용 사모집합투자기구등은 제외한다. 이하 같다)인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등의 계열회사이거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 차입으로 조성된 자금이 출자금의 3분의 2 이하일 것 라. 제1호다목의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 내국인으로서는 개인인 경우	가. 법 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않을 것 나. 제1호다목 및 제3호다목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 외국 법인인 경우	가. 승인신청일 현재 금융업으로서 금융위원회가 정하는 업무를 영위하고 있을 것(주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우에는 승인신청일 현재 금융업을 영위하는 외국 법인의 지주회사인 경우를 포함한다) 나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 외국 법인이 속한 국가의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 다. 최근 3년간 금융업의 영위와 관련하여 외국 법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 해당하는

	행정처분을 받거나 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 라. 제1호다목의 요건을 충족할 것
6. 대주주가 외국인으로서 개인인 경우(주식취득대상 금융회사나 금융지주회사인 경우만 해당한다)	가. 승인신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것 나. 법 제5조제1항 각 호의 요건에 해당하지 않을 것 다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외국인이 본국의 금융지주회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 않는다는 확인이 있을 것 라. 제1호다목 및 제3호다목의 요건을 충족할 것
7. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구등인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 않다는 사실이 정관, 투자계약서, 협약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호의 요건 나. 제2호의 기금등인 경우: 제1호다목의 요건 다. 제3호의 내국법인인 경우: 제1호다목 및 제3호가목·나목의 요건 라. 제4호의 내국인으로서 개인인 경우: 제1호다목 및 제4호가목의 요건 마. 제5호의 외국 법인인 경우: 제1호다목 및 제5호나목·다목의 요건 바. 제6호의 외국인으로서 개인인 경우: 제1호다목 및 제6호나목의 요건

비고

1. 위 표에서 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 것을 말한다.
2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자에게는 이 표 제1호다목 또는 제5호다목의 요건만 적용한다. 다만, 최대주주인 법인이 기관전용 사모집합투자기구이거나 투자전문회사인 경우에는 이 표 제7호의 요건을 적용한다.
 - 가. 최대주주인 법인의 최대주주
 - 나. 최대주주인 법인의 대표자
 - 다. 최대주주인 법인의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주
3. 이 표 제5호를 적용할 때 대주주인 외국 법인이 지주회사여서 이 표 제5호 각 목의 전부 또는 일부를 그 지주회사에 적용하는 것이 곤란하거나 불합리한 경우에는 그 지주회사가 승인신청 시에 지정하는 회사(해당 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 해당 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사로 한정한다)가 이 표 제5호 각 목의 전부 또는 일부를 충족하면 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다.

III. 여신전문금융회사 대주주 변경 승인 신청서 작성 요령

1. 승인신청서 양식

금융회사 지배구조 감독규정 시행세칙 [별지 제8호]

대주주 변경 승인 신청

문서번호 20 . . .

.

수 신 금융위원회

참 조

사본수신 금융감독원장

제 목 대주주 변경 승인 신청

「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제31조제1항(또는 제2항)에 따라 ○○금융회사의 주식을 취득하여 대주주가 되고자 「금융회사의 지배구조 감독규정」 제15조제1항에 의거 붙임과 같이 대주주 변경 승인을 신청합니다.

붙 임 : 대주주 변경 승인 신청내용 1부. 끝.

신청인 (인)

주 소
연락처

대리인 (인)

작성 자 : (직 위)

전화번호 :

(붙임)

대주주 변경 승인 신청내용

1. 신청인 현황

상 호		대표이사	
업 종		설립연월일	
본점소재지			
최대주주명 (지분율)			
주요주주명 (지분율)			
자 본 금 (백만원)		의결권있는 발행주식총수	

<내국인인 개인의 경우>

성 명	(한 자)	주민등록번호	
직 업		생년월일	
주 소			

2. 대주주가 되고자 하는 본인 및 그 특수관계인 현황

구 분	법인명 (성명 ²⁾)	관 계 ³⁾	사업자등록번호 (주민등록번호)	업 종 ⁴⁾ (직 업)	비 고
본 인					
특수관계인 ¹⁾					

주 1) 해당 금융회사의 주식을 소유하고 있거나 소유하고자 하는 자를 기재

2) 자연인인 경우 한자명 또는 영문명을 부기

3) 특수관계인별 본인과의 관계를 기재하고, 영 제3조제1항제1호 및 제2호 중 해당되는 목적을 표시

4) 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

3. 대주주가 되고자 하는 자 중 회사인 자의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	업 종 ¹⁾	금융기관 ²⁾ 해당여부	자산 ³⁾	부채 ³⁾	자본 ³⁾	당기순이익 ³⁾
○○○						
△△△						
×××						
⋮						
계						

주 1) 「통계법」 제17조제1항의 규정에 의하여 통계청장이 고시하는 한국표준산업분류에 의한 업종 기재

2) 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조의 규정에 의하여 금융감독원의 검사를 받는 기관

3) 신청일 이전 최근 대차대조표(분기별 임시결산시의 대차대조표 포함) 기준

4. 주식취득예정 금융회사 주식발행 현황

금융회사명		대표이사	
본점소재지			
자 본 금		의결권있는 발행주식총수	

5. 주식보유현황 및 취득계획

구 분	법인명 (성명)	관계 ¹⁾	승인신청일 현재 소유주식 현황(A)			추가로 취득 하고자 하는 주 식 수(B)	추가취득후 소유주식수 (C=A+B)	추가취득 예정시기	추가취득 방 법 ²⁾
			주식수	지분율	취득원가 (백만원)				
본 인						() ³⁾	() ³⁾		
특수관계인						()	()		
	:					()	()		
	소계					()	()		
계						()	()		

주 1) 특수관계인별 본인과의 관계를 기재하고, 영 제3조제1항제1호 및 제2호 중 해당되는 목을 표시

2) 장내거래, 장외거래 등으로 구분기재

3) ()에는 의결권 있는 발행주식총수에 대한 소유지분율(%)을 소수점 두자리까지 기재

6. 주식 추가취득에 따른 소요액

구 분	추가 취득 예정주식수	예상소요액(백만원)		기 타
		최근 1개월 평균주가기준 () ¹⁾	신청일 현재 주가기준 () ¹⁾	
본 인				
특수관계인 · ·				
계				

주 1) ()에는 주당가격 기재(단위 : 원)

【첨부서류】 최근 1개월 평균주가 산출근거자료

7. 소요자금 조달계획

(단위 : 백만원)

구 분	현금 및 예금	유가증권	부 동 산	기 타	계
본 인					
특수관계인 · ·					
계					

8. 주식취득 목적 및 경영참여 여부

9. 향후 소유계획 및 추가 취득계획

10. 대주주 변경승인 요건 점검표

② 대주주가 기금등인 경우(영 별표1 제2호 관련)

항 목	내 용
대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ¹⁾	
(3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외 (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관 경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ²⁾	
4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	

주 1) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

2) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

① 대주주가 금융기관인 경우(영 별표1 제1호 관련)

항 목	내 용
가. 재무건전성 기준 충족 ¹⁾	
나. 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율 (100분의 200 이하) ²⁾	(부채/자기자본) %
다. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법령, 「독점규제 및 공정 거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다 만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위 를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금 융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회 사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수 관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융 기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제 적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ³⁾	
(3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래 질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무 의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업 의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외 (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관 경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경 된 경우에는 적용을 제외) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하 는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또 는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사 실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ⁴⁾	
(4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청 한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위 를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업 무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐 지 당시 최대주주였던 사실	

- 주 1) ① 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자, 종합금융회사 또는 여신전문금융회사인 경우
(가) 그 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치의 기준이 있는 경우
에는 그 금융기관의 재무상태가 동 기준을 상회할 것
(나) 그 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따른 적기시정조치 기준이 없는 경우에는
그 금융기관의 재무상태가 그 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할
것. 다만, 그 금융기관에 대하여 유사업종의 적기시정조치기준을 적용하는 것이 현저히 부적합한 경우에는
규정 별표4 제3호가목의 기준을 충족할 것
- ② 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사 또는 보험회사인 경우
(가) 대주주가 은행인 경우 최근 분기말 현재 총자본비율이 100분의 10, 기본자본비율이 100분의 7.5 및 보통주
자본비율이 100분의 7 이상일 것
(나) 대주주가 투자매매업자 또는 투자중개업자인 경우 최근 분기말 현재 순자본비율이 150% 이상 일 것
(다) 대주주가 보험회사인 경우 최근 분기말 현재 지급여력비율이 150% 이상일 것
(라) 대주주가 (가) 내지 (다)이외의 금융기관인 경우 해당 금융기관에 적용되는 재무건전성기준을 충족할 것
- 2) 해당 금융기관이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 「은행업감독규정」에 따른 주채무계열에 속하는 회사
인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율(최근 사
업연도말 이후 승인신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로
자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 이하 같다)이 100분의 200 이하일 것
- 3) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재
- 4) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정
한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

③ 대주주가 금융기관 및 기금등 외의 내국법인¹⁾인 경우(영 별표1 제3호 관련)

항 목	내 용
가. 최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것	%
나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융회사를 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것	(부채/자기자본) %
다. 다음의 어느 하나의 방법외의 방법에 따라 조성한 자금으로서 그 합계액이 출자금(대주주가 되고자 하는 자가 승인신청한 주식의 취득액)의 3분의 2 이하일 것 (1) 유상증자 (2) 1년내의 고정자산 매각 (3) 내부유보 (4) 그 밖에 (1)부터 (3)까지에 준하는 것으로 인정되는 방법	
라. 대주주가 다음 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ²⁾	
(3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	
마. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실	
(2) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ³⁾	

주 1) 기관전용 사모집합투자기구와 투자목적회사를 제외

2) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

3) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용

④ 대주주가 내국인으로서 개인인 경우(영 별표1 제4호 관련)

항 목	내 용
가. 법 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것 (별지 제1호서식 붙임2 참조)	
나. 출자자금 중 객관적으로 자금출처를 확인할 수 있는 소 명자료에 따라 확인된 다음의 어느 하나에 해당하는 재 원외의 재원으로 마련된 자금이 3분의 2 이하일 것 (1) 「상속세 및 증여세법」에 따라 적법하게 취득한 상속재 산 또는 수증재산 처분자금 (2) 이자, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소 득, 임대소득, 양도소득 (3) 그 밖에 (1) 및 (2)에 준하는 소득자원	
다. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정 거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다 만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위 를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금 융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회 사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수 관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융 기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제 적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ¹⁾	
(3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청 한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위 를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업 무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐 지 당시 최대주주였던 사실	
라. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해 한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
(1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인 하여 은행거래정지처분을 받은 사실	
(2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실	
(3) 최대주주가 되고자하는 경우에 최근 5년 이내에 금융 회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으 로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실. 다만, 주식취 득대상 금융회사가 보험회사 또는 여신전문금융회사인 경우에는 최근 4년간 금융위로부터 직무정지 또는 정 직요구 이상의 조치를 받은 사실로 함	
(4) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ²⁾	

주 1) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

2) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한
기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑤ 대주주가 외국법인인 경우¹⁾(영 별표1 제5호 관련)

항 목	내 용
가. 승인신청일 현재 외국에서 주식취득대상 금융회사가 영위하고 있는 금융업에 상당하는 영업을 영위하고 있을 것 ²⁾	
나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것	
다. 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 본국의 감독기관으로부터 기관경고 이상에 상당하는 행정처분(감독기관이 제재방법으로 행하는 활동·기능·영업에 대한 제한명령, 등록의 취소나 정지등이 포함되며 행정처분에 따라 민사제재금 등을 징구 받은 경우에는 해당국 감독기관의 전체적인 제재수준 및 위법행위의 내용 등을 감안하여 결정한다)을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
라. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우 제외 ³⁾	
3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없거나 금융산업의 신속한 구조개선을 지원할 필요가 있는 경우를 제외 (가) 최대주주가 되고자 하는 경우에는 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실(기관경고를 받은 후 최대주주 및 그 특수관계인인 주주 전체가 변경된 경우에는 적용을 제외) (나) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ⁴⁾	
4) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	

주 1) 대주주가 외국법령에 따라 설립된 외국법인인 경우. 다만, 그 외국법인이 지주회사인 경우에는 그 지주회사가 인가신청서에 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사에 한한다)가 가목부터 라목까지의 요건을 충족하는 때에는 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 봄

2) ① 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사, 여신전문금융회사인 경우: 은행, 금융투자업, 보험 및 이에 준하는 금융업으로서 금융위가 인정하는 업무를 영위

② 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 금융투자업자가 영위하고 있는 금융투자업에 상당하는 영업을 영위

③ 주식취득대상 금융회사가 보험회사인 경우: 보험업(국내에서 영위하고자 하는 보험종목과 동일한 보험종목을 말한다)을 적법하게 영위

3) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

4) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑥ 대주주가 외국인으로서 개인인 경우¹⁾(영 별표1 제6호 관련)

항 목	내 용
가. 승인신청일 현재 5년 이상 외국금융회사의 상근임원으로 근무한 경력이 있을 것	
나. 법 제5조제1항 각 호의 결격사유에 해당하지 않을 것 (별지 제1호서식 붙임2 참조)	
다. 외국인이 속한 국가의 금융감독기관으로부터 해당 외국인이 본국의 금융지주회사의 대주주로서 결격사유에 해당되지 아니한다는 확인이 있을 것	
라. 출자자금 중 객관적으로 자금출처를 확인할 수 있는 소명자료에 따라 확인된 다음의 어느 하나에 해당하는 재원외의 재원으로 마련된 자금이 3분의 2 이하일 것 (1) 「상속세 및 증여세법」에 따라 적법하게 취득한 상속재산 또는 수증재산 처분자금 (2) 이자, 배당소득, 사업소득, 근로소득, 퇴직소득, 기타소득, 임대소득, 양도소득 (3) 그 밖에 (1) 및 (2)에 준하는 소득재원	
마. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 법, 영, 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융회사로 지정된 금융회사를 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외 ²⁾	
3) 주식취득대상 금융회사가 금융투자업자인 경우: 신청한 금융투자업 인가업무 단위와 동일한 인가업무 단위를 최근 1년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였거나 신청한 금융투자업 인가업무 단위를 포함한 금융투자업 인가업무 단위 전부를 최근 5년 이내에 자진 폐지한 금융투자업자의 자진 폐지 당시 최대주주였던 사실	
바. 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없는 경우를 제외	
1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실	
2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실	
3) 최대주주가 되고자 하는 경우에 최근 5년 이내에 금융회사 임원으로서 직무정지를 받거나 금융회사 직원으로서 정직요구 이상의 조치를 받은 사실. 다만, 주식취득대상 금융회사가 보험회사 또는 여신전문금융회사인 경우에는 최근 4년간 금융위로부터 직무정지 또는 정직요구 이상의 조치를 받은 사실로 함	
4) 최근 5년간 파산절차·회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함 ³⁾	

주 1) 주식취득대상 금융회사가 금융지주회사인 경우만 해당

2) 부실책임이 없다고 인정되거나 부실에 따른 경제적 책임을 부담 또는 면제받은 경우 그 내용을 별도 기재

3) 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 의한 종합신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 거래처로 등록된 내용을 기재

⑦ 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우(영 별표1 제7호 관련)

해당 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한 책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 협약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 또는 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원 또는 해당 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 그 투자목적회사의 자산운용업무를 수행하는 자에 대하여 다음의 구분에 따른 요건을 적용한다.

- 가. 제1호의 금융기관인 경우 : 제1호의 요건을 충족할 것
- 나. 제2호의 기금등인 경우 : 제2호의 요건을 충족할 것
- 다. 제3호의 내국법인인 경우 : 제3호가목, 나목, 라목 및 마목의 요건을 충족할 것
- 라. 제4호의 내국인으로서 개인인 경우 : 제4호가목, 다목 및 라목의 요건을 충족할 것
- 마. 제5호의 외국법인인 경우 : 제5호나목부터 라목까지의 요건을 충족할 것
- 바. 제6호의 외국인인 경우 : 제6호나목, 라목의 요건(단, 제4호나목은 제외한다)을 충족할 것

【첨부서류】

1. 대주주가 되려는 자가 법인인 경우 다음 가 목의 구분에 따른 서류
 - 가. 정관
 - 나. 최근 사업연도말 현재의 재무제표(최근 사업연도말 이후 6개월이 지난 경우에는 해당 연도의 반기재무제표)
 - 다. 위 나목에 따른 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 및 검토보고서
2. 대주주가 되려는 자가 다음 각 목의 법인 등에 해당하는 경우, 그 해당서류
 - 가. 외국 기업인 경우 : 법인등기사항증명서에 준하는 서류
 - 나. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라 금융감독원의 검사를 받는 기관[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 기관전용 사모집합투자기구 또는 같은 법에 따른 투자목적회사(이하 “기관전용 사모집합투자기구등”이라 한다) 및 「국가재정법」 제5조에 따른 기금 또는 그 기금을 관리·운용하는 법인을 제외하며, 이하 “금융기관”이라 한다]인 경우: 그 금융기관에 적용되는 재무건전성 기준에 따라 산출한 재무상태와 이에 대한 회계감사인의 검토보고서
 - 다. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단(이하 “상호출자제한기업집단등”이라 한다) 또는 「은행법」에 따른 주채무계열(이하 “주채무계열”이라 한다)에 속하는 경우: 부채비율 산출명세서 및 회계법인의 확인서
3. 신청인이 외국인인 경우 당해 외국법인에 관하여 기본적인 사항(국적, 회사형태 및 설립근거, 설립일, 대표자, 경영진 구성, 임직원수, 자산규모, 자본금, 주주구성, 계열사 현황, 국내투자현황 등)을 기재한 서류 및 신청인의 국적증명서류와 대리인의 대리권을 증명하는 서류
4. 신청인이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 주민등록표 등본 또는 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우에는 주민등록표 등본 또는 사업자등록증 사본
5. 기타 대주주 요건 확인서류(확인서 및 입증서류 등)

2. 승인 신청 제출서류

☐ 대주주 변경승인 신청서(금융회사 지배구조 감독규정 시행세칙 별지 8)

☐ 첨부서류

[대주주가 되려는 자가 법인인 경우 다음 가 목의 구분에 따른 서류]

가. 정관

나. 최근 사업연도말 현재의 재무제표(최근 사업연도말 이후 6개월이 지난 경우에는 해당 연도의 반기재무제표)

다. 위 나목에 따른 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 및 검토보고서

[대주주가 되려는 자가 다음 각 목의 법인 등에 해당하는 경우, 그 해당서류]

가. 외국 기업인 경우 : 법인등기사항증명서에 준하는 서류

나. 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따라

금융감독원의 검사를 받는 기관[「자본시장과 금융투자업에 관한

법률」에 따른 기관전용 사모집합투자기구 또는 같은 법에 따른

투자목적회사(이하 “기관전용 사모집합투자기구등”이라 한다) 및

「국가재정법」 제5조에 따른 기금 또는 그 기금을 관리·운용하는

법인을 제외하며, 이하 “금융기관”이라 한다]인 경우: 그

금융기관에 적용되는 재무건전성 기준에 따라 산출한 재무상태와

이에 대한 회계감사인의 검토보고서

다. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업

집단 및 채무보증제한기업집단(이하 “상호출자제한기업집단등”이라

한다) 또는 「은행법」에 따른 주채무계열(이하 “주채무계열”이라

한다)에 속하는 경우: 부채비율 산출명세서 및 회계법인의 확인서

[신청인이 외국인인 경우]

당해 외국법인에 관하여 기본적인 사항(국적, 회사형태 및 설립근거, 설립일, 대표자, 경영진 구성, 임직원수, 자산규모, 자본금, 주주구성, 계열사 현황, 국내투자현황 등)을 기재한 서류 및 신청인의 국적증명 서류와 대리인의 대리권을 증명하는 서류

[신청인이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 주민등록표 등본 또는 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우]

주민등록표 등본 또는 사업자등록증 사본

[기타 대주주 요건 확인서류(확인서 및 입증서류 등)]



인허가 사례

5-(7) 신용카드회사 대주주 변경 승인

신 청 회 사	△△카드	신 청 일	2014. 9. 25.
처 리 부 서	여신금융감독국 여신금융총괄팀	완 료 일	2014. 10. 17.
신 청 내 용	☐ △△은행은 △△금융지주가 보유중인 △△카드 주식을 이전받게 됨에 따라 여전업법 제6조제3항에 의거 △△카드의 대주주 변경 승인을 신청 ○ 취득예정 주식수 : 000,000,000주(의결권있는 발행주식 총수의 100%) ○ 취득목적 및 방법 : △△은행의 원활한 매각을 위해 △△금융지주가 △△은행에 합병·소멸됨에 따라 △△은행이 동 주식을 승계 취득		
심 사 내 용	<승인요건 충족 여부> ① 최대주주에 관한 사항 ☐ 재무건전성 지표 요건 ⇒ 충족 ○ '14.6말 BIS자기자본비율 00.0%로 경영개선권고(8%) 기준을 상회 ☐ 금융관계법률 등을 위반하여 벌금형 이상 처벌 사실 없을 것, 채무불이행 등 건전한 신용질서 저해 사실 없을 것, 부실금융기관 등의 대주주가 아닐 것 ⇒ 충족 ○ 사실조회 결과 해당사항 없음 ☐ 최근 3년간 금융위 기관경고 이상 조치사실 없을 것 ⇒ 충족 ② 최대주주의 최대주주 관련 사항 ☐ 금융관계법률 등 위반하여 벌금형 이상 처벌 사실 없을 것, 채무불이행 등 건전한 신용질서 저해 사실 없을 것, 부실금융기관 등의 대주주가 아닐 것, 최근 3년간 금융위 기관경고 이상 조치사실 없을 것 ⇒ 충족 ○ 사실조회 결과 해당사항 없음		
심 사 내 용	③ 최대주주의 대표이사 관련 사항 ☐ 임원의 결격사유 해당하지 않을 것, 금융관계법률 등 위반하여 벌금형 이상 처벌 사실 없을 것, 채무불이행 등 건전한 신용질서 저해 사실 없을 것, 부실금융기관 등의 대주주가 아닐 것, 최근 3년간 금융위 직무정지 또는 정직 이상 조치사실 없을 것 ⇒ 충족 ○ 사실조회 결과 해당사항 없음 <종합의견> ☐ △△은행은 △△카드 대주주로서 관련 법규에서 정한 승인요건을 충족하고 있으므로 신청내용대로 승인		

IV. 관련 법규

금융회사 지배구조에 관한 법률

§31

금융회사 지배구조에 관한 법률 시행령

§26, 별표1

금융회사 지배구조 감독규정

§15, 별표4

금융회사 지배구조 감독규정 시행세칙

§7, 별지 제8호 서식

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

5. 서민금융· 여신전문금융

(8) 상호저축은행 주식 취득 승인

I. 상호저축은행 주식취득 승인 개요

1. 주식취득 승인의 의미

- ☐ 상호저축은행의 주식 취득 등으로 해당 상호저축은행의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하거나 대주주가 되고자 하는 자는 미리 금융위원회의 승인을 얻어야 함
- 대주주 적격여부를 심사하기 위한 것으로 금융기관을 경영하기에 부적합한 자의 저축은행업 진출을 제한하는 것이 주목적

2. 주식취득 승인 대상자

- ☐ 의결권 있는 발행주식 총수의 30%를 초과하여 취득한 자
- ☐ 대주주 : 최대주주 및 주요주주
 - 최대주주는 의결권 있는 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 특수관계인 누구 명의든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인
 - 주요주주는 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 있는 발행주식 총수의 10% 이상의 주식을 소유하는 자 또는 임원 임면 등의 방법으로 상호저축은행의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주

- 최대주주 또는 주요주주가 법인인 경우 그 법인의 최대주주 또는 최다출자자* 및 그 법인의 대표자까지 심사대상에 포함

* 그 법인을 사실상 지배하는 자가 그 법인의 최대주주 또는 최다출자자와 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자를 포함

II. 주식취득 승인 절차

1. 주식취득 승인 신청

- 주식취득 승인 대상자는 주식양수도 (가)계약 체결후 당해 상호저축은행을 경유하여 금융위원회에 주식취득 승인을 신청
 - 주식취득 승인과 관련한 사전협의 등은 금융위원회 중소기업금융과 또는 금융감독원 중소기업총괄팀에 문의
 - 주식취득 승인신청서식 및 첨부서류를 갖추어 신청
 - ※ 특히, '인수자금이 차입자금이 아닐 것'의 요건을 확인할 수 있는 서류를 누락하는 경우가 많은 바, 인수자금 소명자료는 반드시 첨부

2. 승인절차의 이행

- 금융위원회에 접수된 승인신청에 대하여 금융감독원은 심사기준에 부합여부를 확인하는 절차를 진행함
 - 재무비율의 적정성, 법규위반 등 결격여부는 제출된 자료, 관계기관에의 조회, 금융감독원 내부 확인 자료 등을 통해 확인
- 최종적으로 승인신청자의 적격여부에 대한 검토가 끝나면 금융위원회에 부의하여 승인/불승인 여부를 결정
 - 동 회의 결과는 금융위원회가 승인신청자에게 개별통지함

Ⅲ. 주식취득 승인 심사기준

□ 대주주의 요건은 시행령 [별표2]에서 정한 바에 따름

금융사고 방지를 위한 요건(제7조의4제2항 관련)

구 분	요 건
1. 대주주(상호저축은행의 의결권 있는 주식의 취득등으로 해당 상호저축은행의 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하여 소유하는 자를 포함한다. 이하 같다)가 금융기관인 경우	가. 그 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 그 금융기관이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 그 금융기관이 대부업자인 경우에는 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 400 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 라. 그 금융기관이 대부업자인 경우 출자금은 금융위원회가 정하는 바에 따라 차입으로 조성된 자금이 아닐 것 마. 상호저축은행의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 없을 것(그 금융기관이 대부업자인 경우에는 상호저축은행의 건전한 운영 및 거래자 보호 등을 위한 적절한 이해상충방지체계를 갖출 것을 포함한다) 바. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 금융관련법령, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실 금융기관으로 지정되거나 금융관련법령에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에

	따라 부실 책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 금융위원회가 정하는 건전한 금융거래질서를 해친 사실이 없을 것
2. 대주주가 제1호 외의 내국법인인 경우	가. 최근 사업연도 말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 나. 해당 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 해당 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하는 기준을 충족할 것 다. 출자금은 금융위원회가 정하는 바에 따라 차입으로 조성된 자금이 아닐 것 라. 제1호마목 및 바목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 내국인으로 개인인 경우	가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 제1호부터 제7호까지의 어느 하나에 해당하지 않을 것 나. 제1호마목·바목 및 제2호다목의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 외국법인인 경우	가. 인가 신청일 현재 금융업으로서 금융위원회가 정하는 업무를 경영하고 있을 것 나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가 등급을 받거나 외국법인이 속한 국가의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 다. 최근 3년간 금융업의 경영과 관련하여 외국법인이 속한 국가의 감독기관으로부터 법인경고 이상에 상당하는 행정처분을 받거나 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 라. 제1호마목 및 바목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 확약서 등

	에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사와 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 내국법인인 경우: 제1호마목·바목 및 제2호가목·나목의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국인으로서는 개인인 경우: 제1호마목·바목 및 제3호가목의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 외국법인인 경우: 제1호마목·바목 및 제4호나목·다목의 요건을 충족할 것
--	--

비고

- 제7조의4제1항제3호에 해당하는 자에게는 제1호마목(대부업자만 해당한다)·바목 또는 제4호다목의 요건(외국법인인 개인에게는 제4호다목을 준용한 요건을 말한다)만 적용한다. 다만, 최대주주인 법인이 기관전용 사모집합투자기구이거나 투자목적회사인 경우에는 제5호에 따른 요건을 적용한다.
- 대차대조표상자기자본을 산정하려는 경우에는 최근 사업연도 말 이후 승인신청일까지의 자본금의 증감분을 포함하여 계산한다.
- 이 표 제4호를 적용할 경우에 대주주인 외국법인이 지주회사여서 이 표 제4호 각 목의 전부 또는 일부를 그 지주회사에 적용하는 것이 곤란하거나 불합리한 경우에는 그 지주회사가 승인신청 시에 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 그 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사로 한정한다)가 이 표 제4호 각 목의 전부 또는 일부를 충족할 때에는 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다.
- 이 표에서 기관전용 사모집합투자기구 및 투자목적회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 것을 말한다.

IV. 주식취득 승인 신청서

신청서 양식

상호저축은행업감독규정시행세칙 <별지 제2호 서식>

우 주소 /전화 /전송 /담당

문서번호

발신일자

수 신 금융위원회

참 조 금융감독원장

제 목 상호저축은행 주식취득등 승인신청

상호저축은행법 제10조의2의 규정에 따라 상호저축은행 주
식을 취득하고자 당해 상호저축은행을 경유하여 승인신청합니다.

붙임 : 주식취득등 승인신청 내용 1부. 끝.

승인신청인

(인)

주소

연락처

○ ○ 상호저축은행

대표이사

(인)

주식취득등 승인신청 내용

1. 승인신청인 현황

성 명 (법인명)	대주주와의 관 계	주민등록번호 (법인등록번호)	직 업 (업 종)	재직·출자 및 계열회사명

주) 승인신청인이 개인인 경우 주민등록등본, 법인인 경우 법인등기부등본·주주명부 첨부

2. 주식 취득등 대상 현황

주식취득방법	시장에서의 취득, 공개매수, 대주주 협의매수, 기타()				
총취득대상주식	()상호저축은행 발행주식 ××주, 액면 ××원, 지분율 ××%				
주식취득내용	승인신청인	주식수	주당금액	취득가액	지분율
주식취득일정	계약체결일		년 월 일		
	대금지급	계약금	년 월 일,	원	
		중도금	년 월 일,	원	
		잔 금	년 월 일,	원	
	주식인수일 ^{주)}		년 월 일		
	임원선임 주주총회 개최일		년 월 일		

주) 실질적으로 당해 주식을 지배하는 날짜

3. 주식 취득등 가액 산출근거

구분	1주당 가치	산출근거	주식취득가액 합계
자산가치	××원		$@\times\times\text{원}\times\triangle\triangle\text{주}$ $= \times\times\text{원}$
수익가치	××원		
경영권 프리미엄	××원		
기타	××원		
계	-	-	

주) 객관적 가치산정 근거를 증명할 수 있는 입증서류 등을 각각 첨부

4. 주식 취득등에 따른 소요자금 조달내역

(단위 : 백만원)

승인신청인	취득가액	조달 자금				계
		현금 및 예금	유가증권 처분대금	부동산 처분대금	기타	
계						

주) 예금은 잔고증명서 및 통장사본, 유가증권은 사본 또는 예탁증서, 부동산은 등기부 등본, 기타는 관련재산 보유사실 및 객관적 가치산정을 증명할 수 있는 입증서류 등을 각각 첨부

5. 지분변동 현황표

(단위 : 백만원, 주, %)

변 동 전				변 동 후				대주주와 관계 ^{주)}
주주명	소 유 주식수	금액	지분율	주주명	소 유 주식수	금액	지분율	
계								

주) 상호저축은행법시행령 제4조의2의 규정에 의한 특수관계자에 대하여 본인 또는 본인과의 구체적 특수관계의 명칭을 기재

6. 주식 취득등 이후 경영권행사계획

- 임원선임 주주총회일 : 00년 00월 00일

임 원 피선임 예정자 ¹⁾	직위	성명	주민등록번호	주 소 지	주요경력 ²⁾
	대표이사 이사 감 사				

주 : 1) 예정자가 있는 경우 기재

2) 주요경력의 경우 금융회사 경력은 전부 기재하되 해당금융회사명 및 재직 기간을 명시

7. 첨부서류

승인신청인	첨부서류
공 통	가. 주식양수도 (가)계약서(상속의 경우 기존 주주의 사망을 확인할 수 있는 서류 및 유언장 등 상속을 확인할 수 있는 서류) 나. 임원피선임예정자별 이력서(특히 금융회사 재직사항은 전부 기재) 다. 대리인이 승인신청서의 접수 및 보완업무를 할 경우 대리권의 수여 사실 및 범위를 명시한 위임장 라. 시행령 <별표2>의 요건을 충족함을 확인할 수 있는 서류 - 「본인서명사실 확인 등에 관한 법률」에 따른 본인서명사실확인서(단, 본인서명사실확인서를 제출할 수 없는 경우 인감증명서) 및 입증서류 마. 신청인이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보의 공동이용을 통하여 주민등록표 등본 또는 사업자등록증의 확인에 동의하지 아니하는 경우 주민등록표 등본 또는 사업자등록증 사본(외국인의 경우 여권사본, 여권이 없는 경우 국적을 증명할 수 있는 서류)
개 인	가. 이력서(금융회사 재직사항은 전부 기재) 나. 출자회사가 있는 경우 지배구조도 다. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조 1호 내지 제7호에 해당하지 않음을 입증하는 행정기관 발급서류(결격사유조회 회보서, 외국인의 경우 본국에서 발급한 범죄경력 조회서) 라. 소속기관, 금융위원회·금융감독원, 그밖에 감독·검사기관으로부터 문책경고(감봉요구)의 제재를 받은 사실유무를 확인할 수 있는 서류(인사기록카드, 감독기관·소속기관의 확인서 등)
법 인	가. 정관 및 등기부등본(외국법인인 경우 법인등기사항증명서에 준하는 서류, 회사설명자료<회사형태 및 설립근거, 설립일, 대표자, 경영진 구성, 임직원수, 자산규모, 자본금, 주주구성, 계열사 현황, 국내투자현황 등 포함>) 나. 최근 사업연도말 현재의 재무제표(최근 사업연도말 이후 6개월이 지난 경우에는 해당연도의 반기재무제표) 다. 위 나목에 따른 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 및 검토보고서(감사보고서 및 검토보고서가 없는 경우 재무제표에 대한 회계법인 확인서 또는 국세청 발행 표준재무제표증명원 등 입증서류) 라. 금융기관의 경우 그 금융기관에 적용되는 재무건전성 기준 충족여부 확인자료(기준비율, 최근 사업연도말 및 최직근 분기말 기준 해당금융기관의 비율(분자/분모 포함). 단, 외국 금융기관의 경우 본국 감독기관의 재무건전성기준을 확인할 수 있는 관련법규도 첨부) 마. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단 및 채무보증제한기업집단 (상호출자제한기업집단 등) 또는 「은행법」에 따른 주채무계열에 속하는 경우 : 부채비율 산출명세서 및 회계법인의 확인서 바. 최근 사업연도말 주주명부 사. 주식취득 관련 이사회 의사록 사본 아. 지배구조도(계열사 및 출자회사 전체 표시)

* 기관전용사모펀드의 경우 해당 기관전용사모펀드, 업무집행사원, 출자지분이 30%이상인 유한책임사원이 개인, 법인인지 여부에 따라 제출

V. 기존 판단사례

부대조건의 부과

- 대부업체의 저축은행 인수를 위한 주식취득 승인시, 저축은행의 건전 경영을 담보하고 대부업체와의 이해상충을 방지하기 위해 부대조건 부과

- 주식취득 승인시 부대조건을 부과하고, 미이행시 주식취득 승인 철회 및 주식처분 명령을 할 것을 정함
 - 주식취득 승인은 행정청의 재량행위로 행정목적 달성을 위한 조건이나 기한, 부관을 붙일 수 있음

VI. 유권해석

1. 대주주 적격성 심사제도 도입 이전 결격사유

- 저축은행의 대주주가 대주주 적격성 심사제도 도입('10.9.23.) 이전의 행위로 인해 제도 도입 이후 형사처벌 등을 받는 경우, 결격 대주주에 해당하는지 여부

- 대주주 적격성 심사제도 도입 이전의 행위로 인해 도입 이후 형사처벌 등을 받는 경우, 결격 대주주에 해당하지 않음
 - 상호저축은행법(이하 '法') 시행('10.9.23) 이전에 완성된 사실로 인하여 저축은행의 대주주가 法 시행 이후 法 제10조의6제3항에 따른 대주주적격성유지요건을 충족하지 못하게 되는 경우
해당 대주주는 法 부칙 제3조 중 '이 법 시행 후 최초로 대주주 적격성유지요건을 갖추지 못하게 된 기존 대주주'에 포함되지 않음

2. 상호저축은행 인허가 세부심사 기준

- 상호저축은행 인허가 업무의 투명성 및 신청인의 예측 가능성을 제고하기 위해 세부 심사기준을 마련하여 포괄적·추상적 규정을 구체화

□ 「상호저축은행 대주주 변경 등 인가기준」마련(17.4월)

① '저축은행의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 없을 것'의 의미 명확화

- 대부업체가 저축은행을 인수하는 경우 기존 대부업 완전 폐쇄 계획을 구체적으로 제시하는 경우에만 허용
- 지나친 영업구역 확대를 초래하는 동일 대주주의 3개 이상 저축은행 소유·지배 불허

- 기관전용사모펀드 또는 SPC가 대주주인 경우 책임경영 확보, 규제회피 방지 등을 위해 존속기간, 실질 대주주 등을 종합적 심사

* 기관전용사모펀드의 장기적인 책임경영을 확인하기 위해, 장기적인 경영 계획(예시 : 기관전용사모펀드의 존속기간 10년 이상) 심사

② '최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것'의 의미 명확화

- 최근 5년간 파산·회생절차 진행, 부도 발생, 신용정보집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 채무불이행 정보 등록 등으로 타 금융관련 법령 등을 감안하여 구체화

* 최근 5년간 금융위가 부과한 인가·승인 조건을 불이행하였거나, 아직 조건의 이행이 완료되지 않은 경우도 건전한 신용질서를 해친 것으로 간주

※ 상호저축은행업 인가 시에도 동일한 기준 적용



인허가 사례

5-[8] 상호저축은행 주식 취득 승인

신 청 회 사	OO상호저축은행	신 청 일	2014. 3. 19.
처 리 부 서	중소금융감독국 중소기업총괄팀	완 료 일	2014. 4. 30.
신 청 내 용	☐ OO은 ◎◎저축은행의 최대주주가 되기 위해 주식취득 승인을 신청		
심 사 내 용	☐ 사전협의내용 - 심사대상자 확정, 저축은행 건전경영 및 이해상충방지계획* 관련 협의 * 대부잔액 감축, 신용대출 금리 운영, 대부잔액 레버리지 한도 준수, 저축은행 적정여신 포트폴리오 유지, 이해상충 방지 등 내부통제 등 ☐ 주요 쟁점사항 - 이해상충방지계획의 적정성 및 이행담보장치 마련 ☐ 우리원의 보완 요청사항 - 정책방향에 부합하도록 이해상충방지계획 수정 요청 ☐ 법률적 검토사항 - 이해상충방지계획의 이행담보를 위하여 주식취득 승인시 동 계획의 이행을 승인조건으로 부과할 수 있는지 여부 ☐ 주요 심사내용 - 저축은행 지배주주로서의 적합성, 인수자금이 자기자금인지 여부 및 OO이 상호저축은행의 공익성·건전성과 신용질서를 해칠 우려가 없는지 여부(이해상충방지계획의 적정성) 등		

VII. 관련 법규

상호저축은행법

§10의6

상호저축은행법 시행령

§7의4, 별표2

상호저축은행업 감독규정

§14, §21

5. 서민금융·여신전문금융

(9) 상호저축은행 지점 등 설치 인가

Ⅰ. 상호저축은행 지점 등 설치 인가 개요

- 저축은행의 경영자율성 확대를 위해 지점·출장소를 설치하려는 경우의 인가 제도를 사전 신고 및 사후 보고 제도로 전환하고,
 - 동일한 영업구역 내에서 지점·출장소를 이전하려는 경우의 사전 신고 제도를 사후 보고 제도로 전환
 - 저축은행은 금융위원회(금감원장 위탁)에 신고하여 영업구역에 지점을 설치할 수 있고, 사후 보고하여 영업구역내 지점·출장소*를 이전할 수 있음
 - 영업구역 밖에 지점 또는 출장소를 설치하려는 경우에는 금융위원회의 인가(금감원장 위탁)를 받아야 함

Ⅱ. 상호저축은행 지점 등 설치 인가 절차

① 영업구역 밖 점포설치 인가신청

- 감독업무시행세칙 별지 제1의2호 서식에 의거 점포 설치계획서, 자기자본 현황, 직전 4개 분기말 자산건전성분류 현황, 기타 첨부서류를 갖추어 금융감독원장 앞으로 인가신청

② 인가요건 충족여부 심사

- 별지 서식에 따른 제출서류 확인 및 시행령 제6조의3에서 정한 심사기준 충족여부 검토

- 신청서 접수일 기준 14영업일이내 인가여부를 통보*하고, 불가피한 경우 기간을 연장할 수 있음

* 시행문에는 지점인가내용 외 지점설치 완료보고사항 등을 함께 통보

3 점포설치 완료보고

- 인가일로부터 3월이내에 지점설치 등을 완료하고 금융감독원장 및 중앙회 회장 앞 보고

III. 저축은행 지점 등 설치 인가 심사기준

□ 심사기준

구 분	인가 기준
일반요건	○ 자기자본이 법정 최저 자본금의 2배(출장소의 경우 1배) 이상일 것
	○ 최근 1년간 저축은행이 기관경고 또는 6개월 이내의 영업정지를 받은 사실이 없을 것
증자요건	○ 지점별로 법정 최저자본금의 1배(지점의 경우 0.5배, 출장소 및 여신전문출장소의 경우 0배) 증자 또는 이에 상응한 자기자본 보유
재무건전성요건	○ 최근 1년간 지속적으로 BIS비율이 8%이상 및 고정이하 여신비율이 8%이하일 것

□ 일반요건 및 재무건전성요건 적용배제

- 금산법 제14조제2항 등에 따른 계약이전에 의하여 다른 저축은행의 본·지점 승계 등*의 경우 '증자요건'**만 심사

* 시행령 §6의3 제2항 각 호 사유

** 시행령 §6의3 제7항 (지점의 소재지에 따른 증자요건을 50%로 완화)

IV. 저축은행 지점·출장소 설치 신고 및 보고 절차

① 영업구역 내 점포설치 신고

- 감독업무시행세칙 별지 1의1호 서식에 의거 지점 설치계획서, 자기자본 현황, 직전 4개 분기말 자산건전성분류 현황, 기타 첨부서류를 갖추어 금융감독원장 앞으로 신고
- 별지 서식에 따른 제출서류 확인 및 시행령 제6조의 3에서 정한 심사기준 충족여부 검토하여 충족시 신고 수리
- 감독원장은 신청서 접수일 기준 14영업일 이내에 신고의 수리여부를 통보하고, 불가피한 경우 기간을 연장할 수 있음

② 영업구역 내 출장소 설치 보고

- 시행규칙 제2조에 따른 요건을 갖추어 출장소를 설치한 경우 별지 1-3호 서식에 따라 금융감독원장과 중앙회회장 앞으로 보고

V. 저축은행 지점 등 설치 인가 등 신청서

영업구역 내 지점 설치 신고서 양식

<별지 제1-1호서식> <신 설 2024.1.17.>

우 주소 /전화 /전송 /담당

문서번호

발신일자

수 신 금융감독원장

참 조

제 목 상호저축은행 영업구역 내 지점 설치 신고서

「상호저축은행법」 제7조제1항 및 같은 법 시행령 제26조제1항제2호의 규정에 의하여 상호저축은행 영업구역 내 지점 설치를 신고하오니 수리하여 주시기 바랍니다.

붙 임 상호저축은행 영업구역 내 지점 설치 신고내용 1부. 끝.

신고인

○ ○ 상호저축은행

대표이사

(서명 또는 인)

1. 지점 설치계획서

가. 영업구역 내 지점 개요

- 영 업 구 역 :
- 지점 명칭 : ○○상호저축은행 ○○지점
- 전 용 면 적 :
- 인 원 :

나. 설치예정지

다. 설치예정일 및 향후 일정

- 설치예정일
- 등기예정일

라. 신고사유

마. 설치지점 약도^{주)}



주) 인근 타 상호저축은행 본·지점 등 영업소를 함께 표시

2. 자기자본 현황(「상호저축은행법」 제7조제4항의 증자요건)

(단위: 백만원)

구 분		금 액	비 고
최직근 분기말 현재 자기자본			20 . . .
신고일까지 주요변동사항	유상증자		
	유상감자(△)		
	전기손익오류사항분		
수정후 최직근 분기말 현재 자기자본(A)			20 . . .
설치(예정)지점	◇◇지점	주)	설치(예정) 지점당 법정 최저자본금
	.	주)	
	소 계(B)		
현재 지점등	본 점		현재설치 지점당 법정 최저자본금
	○○지점	주)	
	△△출장소	주)	
	.	주)	
	소 계(C)		
합 계(D=B+C)			
(B)와 [(D)-(A)]중 적은금액			

주) 「상호저축은행법 시행령」 제6조의3제2항에 해당되는 상호저축은행의 경우 본점은 「상호저축은행법」 제5조제1항에서 정하는 법정자본금액을 기재하고 지점은 법정자본금의 1/4을 기재

3. 직전 4개 분기말 자산건전성분류 현황

가. 자산건전성 현황

(단위: 백만원, %)

구분		20	20	20	20
여 신(A)					
정 상					
요주의					
고 정 이 하	고 정				
	회수의문				
	추정손실				
	소 계(B)				
	비 율(B/A)				

나. 자산건전성분류 변동 현황

(단위: 백만원)

구 분	[전분기말 - 전전 분기말]		[최근분기말 - 전분기말]	
	증감	변동요인	증감	변동요인
정 상				
요주의				
고 정				
회수의문				
추정손실				
계				

4. 첨부서류

구분	첨부서류
공 통	- 직전 4개 분기말 BIS비율 산출표 각 1부.(매분기 보고서 제출서식) - 지점설치후 2개년간 본지점, 지점 추정재무제표, 사업계획서 및 시장조사서 - 지점 설치에 관한 이사회(사원총회)의사록 - 최직근 분기말·월말 현재 대차대조표 - 외부감사인의 재무건전성비율 점검표
영§6의3② 적용시	- 합병기일 및 계약이전 결정일 현재 대차대조표 - 계약이전 결정 또는 인가서 사본 - 합병인가서 사본

영업구역 밖 지점 등 설치 인가신청서 양식

상호저축은행업감독업무시행세칙<별지 제1-2호서식><신 설 2024.1.17.>

우 주소 /전화 /전송 /담당

문서번호

발신일자

수 신 금융감독원장

참 조

제 목 상호저축은행 영업구역 밖 지점 등 설치 인가신청서

「상호저축은행법」 제7조제3항 및 같은 법 시행령 제26조제1항제2호의 규정에 의하여 상호저축은행 영업구역 밖 지점 등 설치 인가를 신청하오니 인가하여 주시기 바랍니다.

붙 임 상호저축은행 영업구역 밖 지점 등 설치인가 신청내용 1부. 끝.

인가신청인

○ ○ 상호저축은행

대표이사

(서명 또는 인)

1. 지점 등 설치계획서

가. 영업구역 밖 지점 등의 종류 및 명칭

- 종 류 : 지점 (), 출장소 ()
- 영 업 구 역 :
- 지점 등 명칭 : ○○상호저축은행 ○○지점(출장소)
- 전 용 면 적 :
- 인 원 :

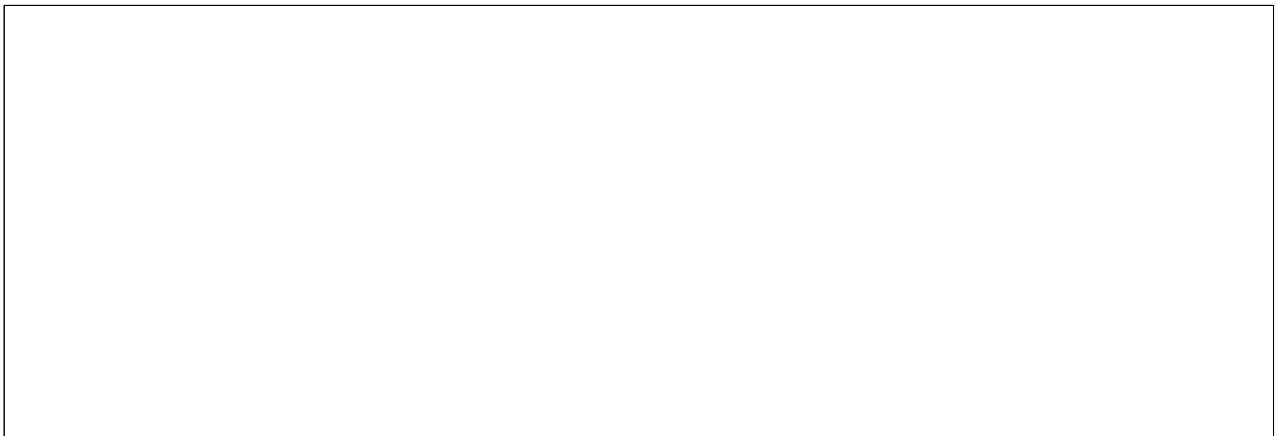
나. 설치예정지

다. 설치예정일 및 향후 일정

- 설치예정일
- 등기예정일

라. 신청사유

마. 설치지점등 약도^{주)}



주) 인근 타 상호저축은행 본·지점 등 영업소를 함께 표시

2. 자기자본 현황(「상호저축은행법」 제7조제4항의 증자요건)

(단위: 백만원)

구 분		금 액	비 고
최직근 분기말 현재 자기자본			20 . . .
신청일까지 주요변동사항	유상증자		
	유상감자(△)		
	전기손익오류사항분		
수정후 최직근 분기말 현재 자기자본(A)			20 . . .
설치(예정)지점 등	◇◇지점(출장소)	주)	설치(예정) 지점당 법정 최저자본금
	.	주)	
	소 계(B)		
현재지점 등	본 점		현재설치 지점당 법정 최저자본금
	○○지점	주)	
	△△출장소	주)	
	.	주)	
	소 계(C)		
합 계(D=B+C)			
(B)와 [(D)-(A)]중 적은금액			

주) 「상호저축은행법 시행령」 제6조의3제2항에 해당되는 상호저축은행의 경우 본점은 「상호저축은행법」 제5조제1항에서 정하는 법정자본금액을 기재하고 지점은 법정자본금의 1/4을 기재

3. 직전 4개 분기말 자산건전성분류 현황

가. 자산건전성 현황

(단위: 백만원, %)

구분		20	20	20	20
여 신(A)					
정 상					
요주의					
고 정 이 하	고 정				
	회수의문				
	추정손실				
	소 계(B)				
	비 율(B/A)				

나. 자산건전성분류 변동 현황

(단위: 백만원)

구 분	[전분기말 - 전전 분기말]		[최근분기말 - 전분기말]	
	증감	변동요인	증감	변동요인
정 상				
요주의				
고 정				
회수의문				
추정손실				
계				

4. 첨부서류

구분	첨부서류
공 통	- 직전 4개 분기말 BIS비율 산출표 각 1부.(매분기 보고서 제출서식) - 지점등 설치후 2개년간 본지점, 지점 추정재무제표, 사업계획서 및 시장조사서 - 지점등 설치에 관한 이사회(사원총회)의사록 - 최직근 분기말·월말 현재 대차대조표 - 외부감사인의 재무건전성비율 점검표
영§6의3② 적용시	- 합병기일 및 계약이전 결정일 현재 대차대조표 - 계약이전 결정 또는 인가서 사본 - 합병인가서 사본
영§6의3⑤ 적용시	- 주식 취득등 승인서 사본 - BIS비율 8% 달성을 위한 증자자금 산출표 및 증자계획서 - 신청일 현재 증자금액 및 경제적 부담금액 산출표

영업구역 내 출장소 설치 보고 양식

<별지 제1-3호서식> <신 설 2024.1.17.>

우 주소 /전화 /전송 /담당

문서번호

발신일자

수 신 금융감독원장, 상호저축은행중앙회장

참 조

제 목 상호저축은행 지점 등 설치 보고

「상호저축은행법」 제7조, 「상호저축은행법 시행규칙」 제2조, 「상호저축은행업감독업무시행세칙」 제5조의 규정에 의하여 지점 등 설치 결과를 보고합니다.

- 붙임 1. 금융감독원의 지점등 설치 인가(영업구역 밖 지점등 설치시) 또는 신고 수리(영업구역 내 지점 설치시) 문서 1부.
2. 상호저축은행 지점 등 설치 결과 보고내용 1부.
3. 법인등기부등본 1부. 끝.

보고인

○ ○ 상호저축은행

대표이사

(서명 또는 인)

가. 지점등의 종류 및 명칭

- 구 분 : 영업구역 내 (), 영업구역 밖 ()
- 종 류 : 지점 (), 출장소 ()
- 영 업 구 역 :
- 지점 등 명칭 : ○○상호저축은행 ○○지점(출장소)
- 전 용 면 적 :
- 인 원 :

나. 설치지역

- 주소
- 전화번호

다. 설치일 등

- 설치일
- 등기일
- 업무개시일자

라. 설치기준 준수 여부 확인(영업구역 내 출장소 설치 사후 보고에 한하여 기재)

구 분	설치기준	확인 여부	비고 (필요시)
일반	○ 자기자본이 법정 최저 자본금의 1배 이상일 것		
	○ 최근 1년간 저축은행이 기관경고 또는 6개월 이내의 영업정지를 받은 사실이 없을 것		
증자	○ 다음 ①, ② 중 작은 금액 이상을 증자 ① 설치대상 지점 등 소재지 기준 최저자본금* * 지점 : 법정 최저자본금의 50%(지역금융 활성화 저축은행은 25%) 출장소 : 법정 최저자본금의 0% - 지역금융 활성화 저축은행 : 상호저축은행업감독규정 제18조의 3 제1호 또는 제2호의 요건을 모두 충족하는 저축은행 ② 본점 소재지 기준 법정 최저자본금 + 전 지점 등 소재지 기준 최저자본금* - 자기자본 * ①의 기준에 따라 산정한 금액		
재무 건전성	○ 최근 1년간 지속적으로 BIS비율이 8%이상 및 고정 이하여신비율이 8%이하일 것		



인허가 사례

5-[9] 상호저축은행 지점 등 인가 승인 ①

신 청 회 사	OO상호저축은행	신 청 일	2019. 9. 6.
처 리 부 서	저축은행감독국 저축은행총괄팀	완 료 일	2019. 9. 11.
신 청 내 용	□ OO상호저축은행은 지점 설치 인가를 신청		
심 사 내 용	□ 주요 심사기준 ○ 영업구역내 신규 지점 설치의 경우 일반요건(자기자본 및 법규준수), 재무건전성요건, 증자요건 충족 필요 □ 주요 심사내용 ○ (자기자본) 최직근 분기말 자기자본이 법정 최저자본금의 2배 이상인지 확인 ○ (법규준수) 최근 1년간 저축은행이 기관경고, 6개월 이내의 영업정지 처분을 받은 사실이 없는지 확인 ○ (재무건전성) BIS자기자본비율이 최근 1년간 8% 이상이고 고정이하여신비율이 최근 1년간 8% 이하인지 확인 ○ (증자요건) ¹⁾설치대상 지점의 법정자본금과 ²⁾본·지점 등의 법정자본금에서 자기자본을 차감한 금액 중 적은 금액 납입여부 확인 1) 설치대상 지점의 법정자본금 계산 - 지점, 출장소, 여신전문출장소의 법정자본금* 합계액 (감독규정§18의3에 해당하는 경우 위 금액의 50% 해당액) * 지점: 소재지 기준 법정 자본금의 50% 출장소, 여신전문출장소 : 소재지 기준 법정 자본금의 0% 2) 본·지점 등의 법정자본금에서 자기자본 차감액 계산 - 본점 소재지 기준 법정자본금과 1)과 같이 산출한 법정자본금의 합계액에서 최근 분기말 기준 자기자본 차감		

◆ 인허가 사례

5-[9] 상호저축은행 지점 등 인가 승인 ②

신 청 회 사	OO상호저축은행	신 청 일	2020. 9. 18.
처 리 부 서	저축은행감독국 저축은행총괄팀	완 료 일	2020. 9. 22.
신 청 내 용	□ OO상호저축은행은 영업구역내 여신전문출장소 설치 인가를 신청		
심 사 내 용	□ 주요 심사기준 ○ 영업구역내 여신전문출장소를 3개 이내로 설치하고자 할 경우 자기자본 요건, 법규준수 요건, 재무건전성 요건 등 적용 제외 □ 주요 심사내용 ○ (자기자본) 적용 제외 ○ (법규준수) 적용 제외 ○ (재무건전성) 적용 제외 ○ (증자요건) ¹⁾설치대상 지점 등 소재지 기준 최저자본금과 ²⁾본·지점 등의 법정자본금에서 자기자본을 차감한 금액 중 적은 금액 납입여부 확인 - 다만, 여신전문출장소 설치시 ¹⁾설치대상 지점 등 소재지 기준 최저자본금*을 0으로 간주하므로 자본금 증액 불요 * 지점: 소재지 기준 법정 자본금의 50% 출장소, 여신전문출장소 : 소재지 기준 법정 자본금의 0%		

V. 관련 법규

상호저축은행법

§5, §7

상호저축은행법 시행령

§6의3

상호저축은행업 감독규정

§18

상호저축은행업감독업무 시행세칙

§3~5

※ 세부 내용은 법제처 「국가법령정보센터」(www.law.go.kr)을 참고하시기 바랍니다.

5. 서민금융· 여신전문금융 (10) 온라인투자연계금융업 등록

I 개 요

1 온라인투자연계금융업의 정의

- 온라인투자연계금융업이란 온라인플랫폼을 통하여 특정 차입자에게 자금을 제공할 목적으로 투자한 투자자의 자금을 투자자가 지정한 해당 차입자에게 대출(이하 '연계대출')하고, 그 연계대출에 따른 원리금수취권을 투자자에게 제공하는 것을 영업으로 하는 것(법* §2 i, ii)을 의미

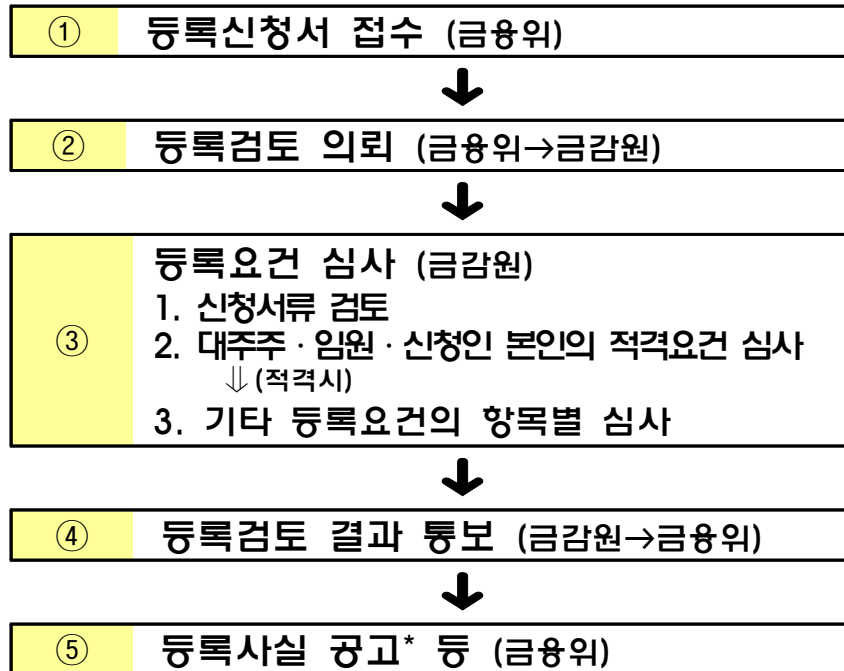
* 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 → 법
온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령 → 영
온라인투자연계금융업 감독규정 → 규정
온라인투자연계금융업 감독규정 시행세칙 → 세칙

2 온라인투자연계금융업 등록업무 개요

- 온라인투자연계금융업을 영위하기 위해서는 일정한 요건을 구비하여 금융위에 등록해야 함(법 §5)
- 온라인투자연계금융업의 등록을 신청하고자 하는 자는 상법상 주식회사로서 법 시행 전 온라인투자연계금융업에 준하는 업무를 수행하던 법인 또는 신설법인
- 한편, 온라인투자연계금융업 등록 신청시 자기자본, 인적·물적요건, 사업계획의 타당성, 내부통제체계 구비, 임원 및 대주주 요건, 사회적 신용요건 등 일정 요건을 갖추어야 함

II 등록업무 절차

<온라인투자연계금융업 등록 업무절차 흐름도>



* 금융위 등록신청서 접수 후부터 2개월 내 등록 공고 필요(법 §5③), 단, 등록요건을 충족하는지 확인하기 위해 다른 기관 등으로부터 필요한 자료를 제공받는 데에 걸리는 기간 등은 등록 검토기간 산정시 제외(법 §5④)

1 등록신청서 접수 (금융위)

☐ 신청인의 등록신청서 제출*(법 §5②)

* 등록요건의 검토를 위해 금감원에도 사본 제출 필요

○ 등록신청서의 필수 기재사항, 첨부서류 등 준수(영 §4)

☐ 금융위의 등록신청서 접수(법 §5③)

2 등록검토 의뢰 (금융위→금감원)

☐ 등록 검토 업무는 금감원장에게 위탁(영 §35① i)되어 있으므로, 금융위는 접수된 신청서의 등록요건 검토를 의뢰하기 위해 금감원에 공문 발송

○ 금감원은 검토의뢰 공문 접수 후 등록요건 심사 업무 착수

3

등록요건 심사 (금감원)

□ (1단계) 신청서류 검토

- 법규상 필수서류의 제출 여부를 확인한 후 필요시 보완 요청

□ (2단계) 대주주·임원·신청인의 법령위반 등 요건 검토

- 신청인·대주주·임원요건 중 법령위반, 부실책임, 조치경력 등은 대내외 사실조회 결과 및 신청인 제출 확인서를 통해 확인
 - 사실조회시 미포함된 법령위반 사항 등이 제보 등의 방법으로 확인되는 경우 등록취소 등 사후조치

대상	등록 요건	세부요건	확인 방법
대 주 주	사회적신용 요건 등	대주주 법적실체(금융기관, 개인 등에 따른 법규위반 등 결격요건 (영 <별표 1> 및 규정 <별표 2>)	유관기관 등의 사실조회 결과 결격요건 없음 확인서
임 원	임원 요건	미성년자, 파산, 금고이상 실형 등, 인가취소법인 임직원 등(법§6①)	
신청법인 * 실질적 동일인 포함 (영 부칙§3②)	사회적신용 요건	금융법령 등 위반으로 벌금형 이상 처벌, 채무불이행, 부실금융기관 책임, 업무정지 등	

□ (3단계) 기타 등록요건 검토

- 대주주의 출자능력 및 건전한 재무상태, 신청인*의 법인격·자기자본요건·재무건전성 및 인적·물적요건, 사업계획, 내부통제장치요건 등은 제출서류 검토 방식으로 확인
 - * 실질적 동일인에 대하여도 대주주요건, 재무건전성, 사회적 신용 요건 심사(영 부칙§3②)
 - 필요시 예외적으로 실지점검을 통해 보완 확인
- 전산설비·통신수단 등의 경우 제출된 서류내용의 검토를 통해 구비상태를 점검하고, 실지점검을 통해 서류내용과의 차이를 보완 확인

- 실지점 검사에는 중앙기록관리기관* 및 투자금·상환금 관리기관*에 연동되는 전산시스템까지 구축한 경우에만 전산설비 요건 충족으로 인정

* 온라인투자연계금융업 영위를 위해서 중앙기록관리기관(투자한도 확인 등) 및 투자금·상환금관리 기관(온라인투자연계금융업자의 고유재산과 투자금·상환금의 분리관리 등)과의 전산망 연결이 필수적이므로 등록 직전에 이루어지는 실지점검까지는 시스템 연결 필요

대상	등록 요건	세부요건	확인 방법
신청법인 (본인)	전산설비 및 통신수단, 보안설비 등	전산설비·통신수단, 보안체계, 출입통제 등 적정성	· 제출서류검토 · 실지점검*

* 중앙기록관리기관 및 투자금·상환금 관리기관과의 전산연결 여부 확인을 포함

온라인투자연계금융업자 등록요건별 검토 방법

대상	등록 요건	세부요건	확인 방법
대 주 주	충분한 출자능력, 건전한 재무상태 (법 §5①7)	출자능력(자기자본이 출자금액의 4배이상 등), 재무건전성, 부채비율 요건 등	· 제출서류 검토
	사회적 신용 (법 §5①7)	대주주 법적실체(금융기관, 개인 등에 따 른 법규위반 등 결격요건 (영 <별표1> 및 규정 <별표2>)	· 유관기관 등의 사실조회* 결과
임 원	임원 요건 (법 §6①)	미성년자, 파산 금고이상 실형 등 인격소 법인 임직원 등자배규제법 §9)	· 결격요건 없음 확인서
신청법인	사회적 신용 (법 §5①8)	금융법령 등 벌금형 이상 처벌, 채무불이 행, 부실금융기관 책임, 업무정지 등	· 신원조회 회보서 등 제출서류 확인
	재무건전성 (법 §5①8)	부채비율 200% 이내(규정 §4③)	· 제출서류 검토 (필요시 실지점검)
	법인격 (법 §5①1)	상법상 주식회사	
	자기자본 (법 §5①2)	5억원 이상의 자기자본	
	사업계획 타당성 (법 §5①4)	내부통제장치, 이용자 보호 업무명법 법령 및 건전 금융거래질서 유지 등	
	인력 (법 §5①3)	전산전문인력 2명 이상 (전산설비 종합 위탁시 1명)	

* 실질적 동일인
도 사회적신용
및 재무건전성
요건 등 심사
(영 부칙 §3②)

	물적설비		
	전산설비 및 통신 수단, 보안설비 등 (법§5①3)	전산설비·통신수단, 출입통제 등 보안설비, 보완설비 등 적정성	· 제출서류 검토 · 실지점검**
	기타 물적설비 (법§5①3)	업무공간 및 사무장비 등 적정성	· 제출서류 검토 (필요시 실지점검)
	내부통제장치 (법§5①6)	이해상충이 발생할 가능성을 파악· 평가·관리할 수 있는 이해상충방지 체계를 포함한 적절한 내부통제기준 구비	· 제출서류 검토 (필요시 실지점검)

* 검찰청, 경찰청, 한국신용정보원 등 대외기관과 원내 소관부서와의 사실조회 결과를
기준으로 결격여부 확인 (신원조회회보서는 신청인이 제출 필요)

** 중앙기록관리기관 및 투자금 등 관리기관과의 전산연결 여부 확인을 포함

※ 심사항목별 세부 내역은 <III. 등록요건 심사 세부내역> 참조

4

등록검토 결과 통보 (금감원→금융위)

☐ 등록심사 결과보고서 작성 및 금융위 통보

5

등록 사실 공고 등 (금융위)

☐ 금융위 담당부서는 등록심사 보고서를 토대로 최종 등록여부를 결정

○ 등록시 해당 사실을 관보 및 인터넷 홈페이지에 공고

Ⅲ 등록요건 심사 세부내역

[참고] 심사 세부내역 활용시 주의사항

- ☐ 본 내용은 온라인투자연계금융업 등록 신청인의 서류작성 등 준비과정에서 참고할 수 있도록 제시된 포괄적인 기준으로서
 - 구체적인 적용방법에 대하여는 등록신청 이전에 금융감독원 등록심사 담당자에게 확인하면서 진행하는 것이 바람직함

1단계 신청서류 검토

※ 필수첨부서류 및 그 밖에 필요한 서류 작성·제출시 유의사항

- ① 모든 첨부서류는 사본인 경우 “원본대조필”하여야 하며, 필수적으로 포함되어야 하는 서류 및 기재내용이 누락되어서는 안됩니다.
- ② 외국어로 작성된 서류는 국문으로 번역된 요약본을 첨부하여야 하며,
- ③ 외국에서 작성된 서류는 현지의 공증을 받아야 합니다.

☐ 구비서류 제출여부 확인

- 신청서 내용이 모두 기재되어있는지 확인하고, 첨부서류 구비 여부를 확인

<표 1 : 구비서류 체크리스트>

구분	필수구비서류 목록(감독규정)	추가준비서류
신청서 관련	○ 신청서 - 임원 및 이사회 현황 - 사업의 내용 - 재무등에 관한 사항 - 인력과 전산설비 등 물적설비 현황 - 대주주 현황 - 내부통제장치에 관한 사항 등	

구분	필수구비서류 목록(감독규정)	추가준비서류
신청인 현황 관련	- 정관 - 법인등기부등본 - 설립·등록 신청의 의사결정을 증명하는 서류 - 본점의 명칭 및 소재지를 기재한 서류	
임원 관련	- 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) - 임원자격의 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류	
사업의 계획 관련	- 사업계획서 - 온라인투자연계금융업과 관련한 구체적 업무방법(광고, 차입자 및 투자자에 대한 정보확인, 투자자 정보 제공, 연계투자 및 연계대출 계약의 체결, 연계대출채권 등 관리에 대한 업무절차 포함을 기재한 서류 - 온라인투자연계금융업 등의 영위와 관련한 관련기관(여치기관, 중앙기록관리기관 등 포함) 계약체결현황 및 계약서	- 위험관리, 금융사고 예방을 위한 내부통제기준의 내용을 기재한 서류 - 차입자의 상환능력평가체계(신용평가체계)를 기재한 서류 - 영업중단 등에 대비한 청산업무 처리 절차를 기재한 서류(법무법인 등과의 계약서 등) - 손해배상책임을 이행하기 위해 필요한 조치에 대한 계획을 기재한 서류(보험 또는 공제가입, 준비금 적립 등에 대한 서류 포함) - 금융실명법, 자금세탁방지법 등 금융관계법률의 준수계획을 기재한 서류 - 온라인투자연계금융업법 적용시 판매가 불가능한 상품의 현황(상품명, 상품구조, 해당 상품의 대출잔액 등) 및 해당상품의 구체적 정리계획(정리방법, 정리완료시기)이 기재된 서류 및 정리계획의 실효성을 증빙할 서류 - 신용정보법 등 금융관계법률의 위반사실이 있는 경우(동 위반에 대한 제재 등이 등록결격사유에 해당하지 않는 경우) 위법사항에 대한 해소계획을 기재한 서류
재무 등에 관련 사항	- 최근 3개 사업연도 재무제표 및 부속명세서 - 최근 사업연도말 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 - 최근 월말 기준 자기자본규모를 기재한 서류 - 최근월말 기준 연계대출규모(연계대출잔액) 및 연체상태에 있는 연계대출채권의 규모를 기재한 서류 * 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 “최근 3개 사업연도 재무제표 및 부속명세서” 제출 불필요	실질적 동일인 부채비율 확인 - 최근 사업연도말 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서 - 위 1의 감사보고서상 부채비율이 등록요건을 충족하지 못하는 경우, 신청일 기준 부채비율 요건을 충족했음을 확인할 수 있는 특수목적(부채비율 확인용) 감사보고서 신청인의 자기자본 요건의 기준이 되는 연계대출잔액 확인 - 신청일이 속한 사업연도의 직전 사업연도말 기준 연계대부업자의 재무제표에 대한 감사보고서

구분	필수구비서류 목록(감독규정)	추가준비서류
		2. 신청일이 속한 사업연도의 직전 사업연도말 기준 연계대부업자의 연계대출채권잔액이 주석사항으로 기재된 P2P플랫폼사업자의 감사보고서
인력·전산설비 등 물적 설비에 관한 사항	○ 준법감시인의 경력증명서 및 자격확인 서류 ○ 전문인력의 경력증명서 및 자격확인 서류 ○ 사무공간, 전산설비 등의 임차계약서 사본 및 부동산등기부등본 등 서류	○ 준법감시인 선임 자료(이사회 의사록) ○ 전산 관련 전문교육과정 이수 증명서(학사 이상 학위 등) 또는 전산관련 자격증(정보처리기술사, 정보통신기술사 등) 사본 ○ 전산전문업무에 2년 이상 근무한 경력증명서(담당업무 기재) ○ 준법감시인, 전산전문인력에 대하여 직장 명의로 가입된 4대보험가입자 확인원 ○ 전산관련 추가준비서류는 별도 안내 참고
대주주	○ 등록신청일 현재 주주 명부 ○ 결격사유없음 확인서	○ 출자자금 원천 증빙자료 ○ 대주주 등의 형태가 불분명한 경우 실체 확인에 필요한 서류 ○ 대주주가 외국법인, 해외펀드 등인 경우 해외 감독기관 및 근거법률 자료 확인
내부통제기준 (이해상충방지체계)	○ 내부통제장치에 관한 서류 ○ 이해상충방지체계 확인 서류 등 ○ 그 밖에 이해상충방지체계에 관한 서류	
기 타	○ 연계대부업 등록증 사본 ○ 보험 또는 공제가입 또는 준비금 적립 증명서류 ○ 협회가입(예정) 증명서류 ○ 대리인이 신청하는 경우 위임장 ○ 그 밖에 필요 서류	

1. 정보처리를 위탁하여 등록하고자 하는 경우 제출 서류

- 위탁계약서 사본
- 금융기관 업무위탁규정 제3조의2에 따른 업무위탁 운영기준
- 업무위탁 계약이 관련법규에 위배되지 아니한다는 준법감시인의 검토의견
- 위탁의 필요성 및 기대효과를 기재한 서류
- 위탁에 따른 업무처리절차의 주요 변경내용을 기재한 서류
- 정보처리업무 운영에 대한 감독기관의 실질적 감독가능성을 확인할 수 있는 서류
- 위탁계약 상대방에 관한 사항
- 전산사고 및 정보유출 등 발생시 피해자 구제절차를 기재한 서류

2. 정보처리 위탁계약 체결시 계약서 주요 기재사항

- 데이터에 대한 접근통제, 전산사고 등에 따른 이용자 피해에 대한 위·수탁 회사간의 책임관계
- 수탁회사에 대한 감독당국의 감독·검사 수용 의무
- 수탁회사의 분쟁해결 과정에서의 재판관할 등

□ 서류접수시 주요 점검사항

- 법상 요구되는 자기자본 및 인력 요건의 충족 여부를 확인하고, 대주주의 범위 등을 확인하여 필요시 보완 요청

구분	요건	주요 확인사항
대주주 범위	○ 최대주주(특수관계인 지분을 포함하여 지분율이 최대인 주주) ○ 특수관계인인 주주 ○ 주요주주(지분율이 10% 이상, 대표이사 또는 임원 과반수 선임 등)	○ 최대주주, 최대주주의 특수관계인인 주주, 주요주주 등 심사대상 대주주가 모두 특정되었고, 관련 서류가 첨부되었는지 여부 ○ 심사대상자 중 금융기관 대주주로 허용되지 않은 형태(외국인 등)의 주주가 있는지 여부 ○ 대주주의 실체확인을 위한 명확하고 객관적인 자료가 첨부되었는지 여부
자기자본	○ 자기자본 총계 5억원 상회	○ 직전 사업연도말 기준 재무제표에 대한 감사보고서 첨부 ○ 직전 사업연도말 이후 자기자본의 변동내역 기재 및 이에 대한 증빙자료 첨부 ○ 등록일까지 발생할 비용(인건비, 임대료 등)에 대한 증빙자료가 첨부되었는지 ○ 감사보고서 또는 감사보고서 주석사항으로 연계대출잔액 규모 확인이 가능한지 여부
사업계획	○ 운영하고자 하는 온라인투자연계금융업의 사업계획이 타당하고 건전할 것 - 위험관리와 금융사고 예방 등을 위한 내부통제장치가 적절하게 마련되어 있을 것 - 이용자 보호에 적절한 업무방법을 갖출 것 - 법령을 위반하거나 건전한 금융거래질서를 해칠 염려가 없을 것	○ 회사개황, 등록신청 배경, 사업목표, 사업전략, 주된 타겟시장 등 기재 ○ 온라인투자연계금융업의 업무 수행을 위한 적절한 조직구조의 구축·확립과, 조직 내 각 업무분야에서 내부통제와 관련된 제반 정책 및 절차가 지켜질 수 있도록 각 부서 등 조직 단위별로 적절한 임무와 책임이 부여되어 있는지 (조직체계의 직위·성명과 담당업무를 간단하게 기재한 조직도 첨부) ○ 광고, 공시, 차입자 및 투자자에 대한 정보확인, 투자자 정보 제공, 연계투자 및 연계대출 계약의 체결, 연계대출채권 등 관리, 상환능력평가 등 개별 업무 관련 구체적 업무절차 기재된 업무방법서 ○ 구조화상품 금지, 투자자 모집 등 위탁금지, 연계투자·연계대출계약의 제한, 만기불일치 상품 금지 등

구분	요건	주요 확인사항
		금지상품의 현황 및 정리계획이 기재된 서류 - 금지상품의 정리계획의 실효성을 객관적으로 입증할 수 있는 자료 (만기불일치 상품을 해소할 수 있는 기관투자자와의 계약서 사본 등) ○ 투자금 및 상환금의 관리를 위한 예치기관과의 계약, 청산업무처리 절차 등이 기재된 서류 및 증빙자료
인력	○ 준법감시인 1명, 전산분야인력 2명 (전산종합위탁시 전산인력 1명)	○ 전문인력의 자격 및 경력 증빙자료와 상근여부 확인 자료 ○ 전산종합위탁 시 이용자 정보보호 등 관련 수탁업체에 대한 감독·통제권한 확보 등이 반영된 계약서 ○ 준법감시인 선임 이사회 의사록 ○ 준법감시인의 별도보수체계 및 평가 기준 등의 내용을 기재한 서류
내부통제기준	○ 이해상충방지체계를 포함한 내부 통제장치가 마련되어 있을 것	○ 내부통제기준의 마련 여부 ○ 내부통제기준 제정 관련 이사회 의사록 ○ 내부통제기준의 제정 및 변경 절차에 대한 내용을 기재한 서류 ○ 내부통제기준의 적정성 평가 주기 및 절차, 내부통제기준의 변경 절차를 기재한 서류
신청인 사회적 신용	○ 연체채권의 건전성 분류 및 연체 채권의 건전성 확보 방안	○ 연체채권의 현황을 기재한 서류 ○ 연체채권에 대한 건전성 평가기준을 기재한 서류 ○ 연체채권에 대한 건전성 분류현황 ○ 연체채권 건전성 분류에 따른 건전성 확보방안을 기재한 서류 ○ 향후 연체율을 관리하기 위한 계획 (방안)을 기재한 서류

〈1〉 대주주 요건

- "대주주"가 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것

[참고] 대주주의 범위(=①+②+③)

① 최대주주(법 §2제10호가목)

- 온라인투자연계금융업자의 의결권 있는 발행주식(출자지분 포함) 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계가 있는 자(영 §2①, 지배구조법 시행령 §3①)가
- 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 소유하는 주식을 합하여 그 수가 가장 많은 경우의 그 본인

② 주요주주(법 §2제10호나목)

- 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 온라인투자연계금융업자의 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 10 이상의 주식을 소유한 자
- 임원의 임면 등의 방법으로 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주로서 대통령령으로 정하는 자
 - 혼자서 또는 다른 주주와의 합의·계약 등에 따라 대표이사 또는 이사의 과반수를 선임한 주주(영 §2②1)
 - 경영전략, 조직 변경 등 주요 의사결정이나 업무집행에 지배적인 영향력을 행사한다고 인정되는 자로서 금융위원회가 정하는 주주(영 §2②2)

③ 대주주에 포함되는 자(법 §5①7에 의해 포함)

- 최대주주의 특수관계인(영 §2①, 지배구조법 시행령 §3①)인 주주
- 최대주주가 법인인 경우
 - 최대주주인 법인의 최대주주(최대주주인 법인을 사실상 지배하는 자가 그 법인의 최대주주와 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자 포함)
 - 최대주주인 법인의 대표자

- 또한, 대주주의 법적 실체(금융기관, 내국법인, 내국인, 외국법인, 기관전용사모펀드 또는 SPC인 경우 심사대상)에 따라 구분하고 각각의 심사요건을 규정(영 <별표1>, 규정 <별표2>)

* 대주주가 투자조합인 경우, 기관전용사모펀드를 준용

- 대주주의 법적 실체(금융기관, 내국법인, 내국인, 외국법인, 기관전용사모펀드 또는 SPC인 경우 심사대상)를 명확히 구분할 수 있는 현황자료 등 객관적 증빙 제출 필요

<표 2 : 대주주 적격요건 정리>

구 분	근거 법규조항		확인서
	시행령 <별표 1>	규정 <별표 2>	<붙임3> 확인서번호
1. 최대주주/주요주주/최대주주의 특수관계인인 주주			
가. 금융기관	1호	1호	(1)-A
나. 내국법인	2호	2호	(1)-B
다. 개인	3호	3호	(1)-C
라. 외국법인(외국금융투자업자)	4호	4호	(1)-D
마. 기관전용사모펀드/SPC인 경우 GP 등			
① 금융기관	5호 가목	5호 가목	(1)-E-①
② 내국법인	5호 나목	5호 나목	(1)-E-②
③ 개인	5호 다목	5호 다목	(1)-E-③
④ 외국법인	5호 라목	5호 라목	(1)-E-④
2. 최대주주의 최대주주/사실상 지배자/최대주주의 대표자			
가. 금융기관	비고 제1호	비고 제1호 가목	(2)-A
나. 내국법인	비고 제1호	비고 제1호 나목	(2)-B
다. 개인	비고 제1호	비고 제1호 다목	(2)-C
라. 외국법인	비고 제1호	비고 제1호 라목	(2)-D
마. 기관전용사모펀드/SPC인 경우	비고 제1호	비고 제1호 마목	(2)-E

[참고] 최대주주인 법인이 기관전용 사모펀드 또는 SPC인 경우의 심사대상

- 기관전용 사모펀드의 업무집행사원(GP)과 그 출자지분이 30%이상인 유한책임사원(30%이상의 LP)(기관전용 사모펀드에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 확약서 등에 의하여 확인된 경우에는 제외) 및 기관전용 사모펀드의 사실상 지배하고 있는 LP가 심사 대상
- SPC의 주주나 사원인 기관전용 사모펀드의 GP와 그 출자지분이 30%이상인 주주나 사원(SPC에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 확약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외) 및 SPC를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 심사 대상

〈2 임원 요건〉

- ☐ 임원이 법 §6①(지배구조법 §5)에서 정하는 결격 사유에 해당하지 아니하여야 함

심사항목

- ① 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인 (지배구조법 §5)
- ② 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자
- ③ 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
- ④ 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람
- ⑤ 지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우도 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람
- ⑥ 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람(그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람으로 한정한다.)으로서 해당 조치가 있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 (지배구조법 시행령 §7①)
 1. 금융관계법령에 따른 허가·인가·등록 등이 취소 된 금융회사의
 - 가. 감사 또는 감사위원회 위원
 - 나. 조치의 원인이 된 사유와 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외)
 - 다. 조치의 원인이 된 사유와 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자 포함)
 - 라. 2,3호의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람
 2. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치를 받은 금융회사의
 - 가. 감사 또는 감사위원회 위원
 - 나. 조치의 원인이 된 사유와 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외)
 - 다. 조치의 원인이 된 사유와 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자 포함)
 - 라. 2,3호의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람

심사항목

3. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의

가. 감사 또는 감사위원회 위원

나. 조치의 원인이 된 사유와 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외)

다. 조치의 원인이 된 사유와 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자 포함)

라. 2,3호의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람

- ⑦ 지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니한 사람 (**지배구조법 시행령 §7②**)

1. 임원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간

가. 해임(해임요구 또는 해임권고 포함)

：해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 해임요구일 또는 해임권고일)부터 5년

나. 직무정지(직무정지의 요구 포함) 또는 업무집행정지

：직무정지 종료일(직무정지 요구의 경우 직무정지 요구일) 또는 업무집행정지 종료일로부터 4년

다 문책경고

：문책경고일부터 3년

2. 직원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간

가. 면직요구：면직요구일부터 5년

나. 정직요구：정직요구일부터 4년

다. 감봉요구：감봉요구일부터 3년

3. 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 제1호 및 제2호의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 제1호 또는 제2호에서 정하는 기간

4. 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 제1호부터 제3호까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정되는 조치의 내용을 통보받은 날로부터 제1호부터 제3호까지에서 정하는 기간

- ⑧ 해당 온라인투자연계금융업자와의 여신거래잔액이 10억원 이상인 기업과 특수관계가 있는 사람으로서 해당 온라인투자연계금융업자의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람 (**지배구조법 시행령 §7②**)

심사항목

- ⑨ 최근 5년간 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 개시된 기업의 대주주 또는 임직원이었던 자로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한한다. (온투업 감독규정[별표 1] 1.나.(1))
- ⑩ 최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보 집중기관에 금융질서 문란정보 거래처 또는 약정한 기일 내에 채무를 변제하지 아니한 자로 등록된 사실 (온투업 감독규정[별표 1] 1.나.(2))

〈3〉 신청인 본인 요건 : 건전한 재무상태 및 사회적 신용 요건〉

☐ 온라인투자연계금융업을 영위하는 신청인 본인(금융회사)이 시행령 제3조제7항 및 제8항에서 정하는 건전한 재무상태와 사회적 신용을 갖추는 것(법 §5제8호, 령 §3⑦)

- * 신청인과 실질적 동일성이 인정되는 자도 시행령 제3조 제6항부터 제8항까지의 규정에 따른 요건을 갖추어야만 등록 가능(령 부칙 §3②)
- 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 시행 당시 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조제2항제6호에 따라 금융위원회에 등록한 대부업자의 경우에는 보유 대부채권의 전부에 대하여 원금과 이자의 수취만을 목적으로 하는 권리를 자금제공자에게 이전한 경우, 해당 대부채권에 대한 부분은 부채비율 산정 시 부채총액에 불포함

심사항목

(1) 건전한 재무상태

- ① 자기자본 대비 부채총액의 비율이 100분의 200 이내일 것

(2) 사회적 신용

- ① 최근 3년간 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조에 따른 법령(이하 “금융관계법률”), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 다만, 본문 또는 법 제56조에 따른 법률의 양벌 규정에 따라 처벌을 받은 경우는 제외
- ② 최근 3년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것
- ③ 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 금융관계법률에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 자가 아닐 것

- ④ 금융관계법률이나 외국 금융관계법률(금융관계법률에 상당하는 외국 금융관계 법률을 말한다.)에 따라 금융위원회, 외국 금융감독기관 등으로부터 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일부의 정지 이상의 조치(이에 상당하는 행정처분을 포함)를 받은 후 다음 구분에 따른 기간이 지났을 것
- 1) 업무의 전부정지: 업무정지가 끝난 날부터 3년
 - 2) 업무의 일부정지: 업무정지가 끝난 날부터 2년
 - 3) 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일부의 정지: 해당 조치를 받은 날부터 1년
- ⑤ 연체상태에 있는 연계대출채권의 건전성을 평가(평가기준, 평가결과)하고, 연체율의 적정한 관리방안(연체채권의 처리방안)을 마련하여 제출할 것

□ **(심사방법)** 등록 신청시의 제출서류 및 확인서, 국내외 해당 기관*에 대한 사실 조회 등을 통해 확인

* 검찰청, 경찰청, 공정거래위원회, 한국신용정보원, 예금보험공사 등 국내 기관과 해외 본국 감독기관

- 대주주·임원·신청인 요건 중 **법령위반, 부실책임, 조치경력** 등은 대내외 **사실조회 결과** 및 신청인 제출 확인서를 통해 확인
 - 사실조회시 미포함된 법령위반 사항 등이 제보 등의 방법으로 확인되는 경우 등록취소 등 사후조치
- 대주주·임원·신청인 요건 중 **비차입요건, 재무건전성** 등 요건의 경우 신청인의 제출서류를 통해 확인
 - 대주주 비차입요건 및 재무건전성 요건의 경우 출자금의 원천을 소명할 수 있는 자료(예금증명서, 종합소득세 신고, 상속·증여세 신고 등) 및 재무제표상 부채비율 등을 통해 확인

[1] 법인격 요건

- ☐ (심사요건) 상법에 따른 주식회사
- ☐ (심사방법) 등록신청 접수시 법인 등기부등본으로 확인

[2] 자기자본 요건

- ☐ (심사요건) 5억원 이상의 자기자본*을 갖춰야 함(법 §5제2호)

* 납입자본금이 아닌 개별 재무제표의 자본 총계를 의미

- 자기자본은 최근 사업연도말일 자기자본에서 등록일까지의 자본의 증감분을 포함하여 계산

- ☐ (심사방법) 최근 사업연도말 기준 외부감사인*의 감사보고서를 통하여 확인

* 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조 제7항 나목에 따른 '감사반'은 제외

- 사업연도말 이후 증자 또는 감자 등으로 자기자본의 변동이 발생하였거나, 이익잉여금 발생금액으로 자기자본 요건을 충족*한 경우 감사보고서, 재무제표확인원, 예금잔액증명서, 증권계좌잔액증명서 등의 추가 자료 제출 필요

* 고유재산운용을 통한 이익 발생 등

- 신설법인(기존 영업이 없는 경우)은 등록신청일의 직전월말 기준 외부감사인의 재무제표확인원으로 감사보고서를 갈음
- 재무제표상 자기자본이 등록 기간 동안 발생하는 비용*을 충당하면서도 요건을 상회할 수 있는지 여부에 대해 점검

* 원칙적으로 신청인은 등록일 현재 자기자본 요건을 충족해야 하므로, 등록일까지 발생할 비용(인건비, 임차료 등)에 대한 완충자본(buffer)이 필요

- 요건 충족 여부에 대해 추가 판단이 필요한 경우에는 심사 기간 중 재무제표(보완요청일 현재 기준) 추가 제출을 요청

[3] 사업계획의 타당성 요건

- (심사요건) 내부통제장치, 이용자 보호에 적절한 업무방법, 법령 및 건전 금융거래질서 유지 등의 사업계획이 타당하고 실현가능할 것

심사항목	점검 내용
(1) 내부통제장치 및 이용자 보호	
① 경영진·이사회 구성 및 운영방향, 이사회와 경영진의 관계, 감사의 권한 책임 등이 투명하고, 이용자 보호와 재무 및 영업의 건전성 유지에 적합할 것	■ 이사회, 경영진, 감사의 역할·책임이 규정된 내부통제기준의 마련 ■ 이사회, 감사, 영업본부별, 부서별, 직원별 역할과 위임관계가 명확한 내부통제체제의 구축
② 영위하는 영업내용·규모에 맞게 임직원의 법규준수, 위험관리 및 임직원 위법행위 예방을 위한 적절한 감독 및 내부통제체제를 구축 여부	■ 위험관리, 금융사고 예방을 위한 내부통제체계 구축을 위하여 표준내부통제기준을 활용한 내부통제기준을 제정·운영하는지 여부 ■ 위험관리 및 임직원의 위법행위 예방을 위한 임직원의 법규준수 의무가 내부통제기준에 규정되어 있는지 여부
③ 경영진·이사회 또는 주요 임원 등이 업무에 필요한 지식과 경험 보유 여부	■ 경영진·이사회 구성원이 법령상의 요건을 갖추고 있는지 여부 ■ 임원 등이 사회적 평판과 윤리면에서 직을 수행하기 어려운 정도의 문제를 가지고 있지 않은지 여부
(2) 이용자 보호에 적절한 업무방법	
① 이용자 보호에 적절한 업무방법을 갖추었는지	■ 법령에 부합하는 온라인투자연계금융업 업무방법(업무방법서)을 마련하였는지 ■ 예치기관과의 계약, 청산업무 처리절차 및 관련 계약, 전산위탁계약 등 온라인투자연계금융업자가 체결하는 각종 계약이 법령을 준수하며 이용자 보호에 적정한지 ■ 차입자의 상환능력평가체계가 마련되어 있는지

심사항목	점검 내용
(3) 법령 및 건전한 금융거래질서 준수	
① 영업내용 및 방법이 법령 및 건전한 금융거래질서에 부합한지 여부	■ 업무방법서에 기술된 영업(계획)내용 및 방법이 온라인투자연계금융업 법규 등에서 정하는 업무범위 내에 있고, 업무상 준수할 사항과 부합할 것 - 기존 수행하던 업무가 온라인투자연계금융업법에 부합하지 않는 경우에 이에 대한 현황파악 및 정리 계획이 객관적이고 실효성 있는지 여부 ■ 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 기타 금융관계법률의 준수계획이 마련되었을 것
② 이사회 구성 등의 지배구조가 법령에 위반하는지 여부	■ 이사의 수, 사외이사의 자격, 감사(위원회) 구성 등 지배구조가 상법 등 관련 법령을 준수할 것

- ☐ **(심사방법)** 등록심사시 사업계획서 등을 통해 경영진, 이사회 감사 등 내부통제조직의 역할과 책임, 업무의 절차 및 세부 기준이 포함된 업무방법서 등의 마련여부 심사

[4] 인력 요건

□ (심사요건) 투자자의 보호가 가능하고 온라인투자연계금융업을 수행하기에 충분한 인력을 갖추어야 함(법 §5①제3호, 영 §3③제1호, 규정§4② <별표1>)

○ 전산 분야에 2명 이상의 전문인력을 배치해야 함

- 단, 전산설비를 종합위탁*할 경우 전산관련 전문인력 1명을 감축 가능

* 1) 전산처리전문회사(수탁회사)가 하드웨어(서버 자체소유는 가능), 소프트웨어, 관리서비스를 모두 제공하는 경우를 의미하며, 2) 전산설비 대부분(서버·저장·백업장치)을 클라우드서비스를 이용하는 경우 전산설비 종합위탁으로 간주

[참고] 인력에 관한 요건 [규정 <별표1>]

온라인투자연계금융업을 영위함에 있어 투자자 보호 및 적절한 업무집행을 위하여 다음과 같은 전문인력 요건을 충족할 것

○ 전산전문인력 : ① **해당 업무수행에 필요한 전문교육과정**을 이수(전산관련분야의 학사* 이상 학위 소지자를 말한다)하고 해당 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자 ② **정보처리기술사, 정보통신기술사 자격을** 소지하고 해당 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자 등 그 밖에 해당 업무에 대한 전문성이 상기 인력에 준한다고 볼 수 있는 상당한 근거가 있는 자

* '전문학사' 학위 소지자의 경우, 해당 업무에 4년 이상 종사 경력 필요

□ (심사방법) 경력증명서, 상근 증빙 서류(근로계약서, 4대보험 가입 증명서류 등), 자격 확인 서류 등으로 심사

[5] 물적 요건

□ (심사요건) 투자자 보호가 가능하고 온라인투자연계금융업을 영위하기에 충분한 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추는 것(법 §5①제3호, 영 §3③제2호, 규정§4② <별표1>)

○ ①전산설비 및 통신수단, ②업무공간과 사무장비, ③보안설비 ④업무의 연속성을 유지할 수 있는 보완설비 등을 점검

- 코스콤 또는 전산처리에 전문성이 있는 회사에 전산설비 및 처리업무를 위탁*한 경우 이를 감안하여 평가

* 위탁계약서에 수탁회사의 정보보호의무, 전자금융사고 책임의무, 업무연속성 확보, 감독당국 협조의무 등 업무위탁에 따른 위험관리 등을 위하여 필요한 사항(법§15②, 규정§16②)을 명시해야 함

심사항목	점검 내용
(1) 전산설비 및 통신수단	
① 주전산기, DB서버, 저장장치, 단말기, 전용회선 등 업무관련 전산설비 구축의 적정 여부	■ 해당업무 영위에 적합하고 급격한 업무증가에 대비한 전산시스템 보유 및 가용성·안정성 확보 - 주전산기, 어플리케이션서버, DB서버, 웹서버, 보안서버 등을 갖추었는지(전산기기 목록) - 저장장치, 단말기 등 기타 주변장치 - 주요 업무별·기능별 각종 프로그램을 갖추고 프로그램 등록·변경·폐기시 통제방안 마련 ■ 예치기관, 중앙기록관리기관 등과의 자료의 송·수신을 위한 통신제어장치 통신서버, 통신회선 등 온라인투자연계금융업무를 지원하기 위한 내·외부 통신망 구축(내·외부 네트워크, 전용회선 구축 등 통신시스템 구성도)
② 침입탐지·침입방지시스템, 방화벽 등 보안체계 구축 여부	■ 안정성이 검증된 보안시스템 구축 - 침입차단시스템, 침입탐지시스템, 이동식저장장치 통제 프로그램, 바이러스 및 스파이웨어 탐지 및 백신프로그램, 방화벽 등
③ 전산자료 보호 등을 위한 적절한 정보처리시스템 관리방안 확보 여부	■ 담당업무에 따른 전산자료의 입력·출력·열람 등 접근 권한 통제 ■ 전산자료 및 전산장비의 반출·입 통제 ■ 개인(신용)정보의 유출, 위·변조 방지를 위한 보안조치 ■ 이용자 정보의 조회·출력에 대한 통제를 하고, 테스트시 이용자 정보 사용을 금지
④ 정보이용자 확인 및 전산실 출입 통제시스템 구축 여부	■ 정보이용자 확인 및 통제 - 주전산기 및 각종 서버에 대하여 비인가자의 접속 및 사용 통제방안 구비 - 주요 데이터에 대한 접속(log-in) 기록 유지 등 정보 유출대책 마련 - 사용자계정과 비밀번호를 개인별로 부여하고 등록·변경·폐기에 관하여 체계적으로 관리(외부사용자에게 사용자계정을 부여하는 경우 적절한 통제장치 마련) - 단말기를 통한 이용자정보 조회시 사용자, 사용일시, 변경 또는 조회내용, 접속방법 등이 정보처리시스템에 자동 기록되도록 하고 그 기록을 1년간 보존

심사항목	점검 내용
	■ 전산실 출입 통제시스템 - 전산실 출입문은 한 곳으로 정하며 상시출입은 업무와 직접 관련이 있는 자에 한하여 허용하고, 그 밖의 출입자에 대하여는 관리책임자의 승인을 받아 출입하도록 하며 출입자 관리기록부 기록·보관 - 전산실 출입자의 신원확인이 가능하도록 CCTV 배치 - 전산실 출입문은 2중 안전장치로 보호하며 외벽이 유리인 경우 유리 창문을 통하여 접근할 수 없도록 조치
⑤ 모든 데이터에 대한 백업장치 구축 및 백업자료 별도 보관·관리 여부	■ 백업장치를 구비하고 중요도에 따라 프로그램, 데이터, 로그 등 전산자료를 정기백업 및 안전지역에 소산 - 백업자료의 소산보관장소 마련 - 기간별 소산보관대책 마련 - 백업과 관련한 외부업체와의 계약 등
(2) 업무공간과 사무장비	
① 충분한 업무공간 및 사무장비 확보 여부	■ 1인당 사무공간 등 충분한 업무공간 및 부서별 업무수행에 필요한 사무기기 확보
② 내부기관 및 감독기관 등의 감독·검사 시 법적 장애가 없을 것	■ 물적 설비에 대한 소유권의 완전성 정도 - 매매, 리스, 임대, 위탁 등 계약내용 점검
(3) 보안설비 및 보완설비	
① 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 보안설비의 확보 여부	■ 전산실 보안설비 - UPS, 항온항습기, 소화설비, 비상발전기 등 구비 - 전산실 내 CCTV 사각지대 제거 - 장애에 대비한 주요 전산장비 및 통신회선의 이중화 ■ 사무실 및 전산실에 대한 365일 × 24시간 모니터링 체계 구축 및 미인가자 접근 차단 - 주요 장소 CCTV 설치 및 녹화기록 유지
② 파업 등 불시사태 대비 비상계획 마련 여부	■ 자연 재해, 인적 재해, 기술적 침해, 전자적 침해 등으로 인한 전산시스템 마비 방지, 자료 손실 방지 및 신속한 복구를 위한 비상대책 마련 - Business Contingency Plan 마련 - 재해복구(Disaster Recovery) 센터 마련 - 재해복구센터 내 단말기 등 백업체계 구축
③ 정전·화재 등의 사고가 발생한 경우 업무의 연속성을 유지할 수 있는 설비 확보 여부	
④ 비상사태 발생시 즉시 구현이 가능한 비상계획 마련 여부	
	■ Business Contingency Plan 마련 - BCP를 포함한 재해복구 훈련 실시 - 재해복구 훈련시 복구테스트 결과

□ (심사방법) 사업계획서, 전산기기·프로그램 목록, 전산설비 및

통신회선 흐름도, 외부업체와의 위탁 계약서 등 서류검토를 통해 심사하고

○ 서류 내용과의 부합 여부 등을 실지점검을 통해 확인

※ 실지점검 사항은 등록매뉴얼 IV. 실지점검 참조

[6] 내부통제장치 요건

□ **(심사요건)** 온라인투자연계금융업자와 이용자간, 특정이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위한 체계를 포함하여 적절한 내부통제장치가 마련되어 있을 것(법 §5①제6호·§18)

심사항목	점검 내용
① 내부통제장치의 마련	■ 표준내부통제기준을 활용한 내부통제기준이 제정되어 있는지 여부 ■ 내부통제기준에 반드시 포함하도록 정한 법정사항의 내부통제기준 반영 여부 ■ 내부통제기준의 제정 및 변경이 이사회 의결사항으로 규정되어 있는지 여부 및 내부통제기준의 제정에 대한 이사회결의가 있었는지 여부 ■ 내부통제기준에 이해상충의 관리 등에 대한 내용이 포함되어 있는지 여부 ■ 내부통제기준의 적절성에 대하여 주기적으로 평가할 수 있는 절차 및 내부통제기준의 변경 등에 대한 절차가 마련되어 있는지 ■ 주요내규(조직관리규정, 이사회 규정)가 마련되어 있고, 내부통제기준의 구체적 지침 또는 세부기준에 대한 하위규정의 마련계획
② 준법감시인이 선임되어 있을 것	■ 준법감시인이 법령상의 자격을 갖추었는지 여부 ■ 준법감시인이 상근직으로 채용되어 있는지 여부 ■ 준법감시인의 선임을 위한 이사회 의결이 있었는지 여부 ■ 준법감시인에 대하여 회사의 경영성과와 연동되지 않는 별도의 보수지급 기준 및 평가기준이 마련되어 있는지 여부 ■ 준법감시인이 내부통제업무 외에 다른 업무를 겸직하고 있지 않은지 여부

□ **(심사방법)** 등록 심사시 사업계획서 및 내부통제기준 등을 통해 심사한 후 실지점검 등을 통해 이행 여부 등을 확인

○ 신청인이 제출한 '내부통제기준'이 법상 요구하는 내용 및

온라인투자연계금융협회 표준안에 비추어 문제가 없는지 확인

- 계열회사가 있는 경우 임직원 겸직 현황 여부를 파악
- 준법감시인의 자격요건 및 선임절차의 적법성 등은 등록 신청서의 제출서류 및 확인서 등을 통해 확인

[참고] 준법감시인의 자격 요건 [지배구조법 § 26①, 지배구조법 시행령 § 21, 지배구조 감독규정 § 12]

- ① 최근 5년간 이 법 또는 금융관계법령을 위반하여 금융위원회 또는 금융감독원의 원장, 해당 임직원이 소속되어 있거나 소속되었던 기관, 금융위원회와 금융감독원이 아닌 자로서 금융관계법령에서 조치 권한을 가진 자로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없을 것
- ② 다음 중 어느 하나에 해당하는 사람
 - 금융위원회의 설치 등에 관한 법률 제38조에 따른 검사대상 기관에서 10년 이상 근무한 사람
 - 금융 관련 분야 석사학위 이상의 학위소지자로서 연구기관 또는 대학에서 연구원 또는 조교수 이상의 직에 5년 이상 종사한 사람
 - 변호사 또는 공인회계사의 자격을 가진 자로서 그 자격과 관련된 업무에 5년 이상 종사한 사람
 - 기획재정부, 금융위원회, 증권선물위원회, 감사원, 금융감독원, 한국은행, 예금보험공사,에서 7년 이상 근무하고, 퇴임·퇴직한 후 5년이 경과한 사람
 - 전국은행연합회, 한국금융투자협회, 생명보험협회, 손해보험협회, 상호저축은행중앙회, 여신전문금융업협회, 한국거래소, 한국예탁결제원에서 7년 이상 종사한 사람

IV 실시 점검

1 실시점검 개요

- ☐ 온라인투자연계금융업자의 서류심사 완료 후 신청서류상 기재 내용에 대해 실제 구비여부의 확인을 위해 실시점검 실시
 - **(점검기간)** 등록업체의 부담을 줄이기 위해 충분한 사전 협의 후 2일내로 점검을 완료하도록 하며, 등록요건 검토기간(2개월 내)에 결과를 통보할 수 있도록 전체일정을 고려하여 실시
 - **(점검방법)** 임원, 준법감시인, 업무담당자와의 면담 및 물적 설비 확인 등을 통해 인력 요건, 물적 설비, 내부통제기준 등 등록요건에 대한 신청서류상 기재내용의 실제 구비여부 확인
 - **(요건 미충족시 조치)** 즉시 시정할 수 있는 사항에 대해서는 시정 및 확인을 요구(필요시 재점검)하고, 등록통보 시한까지 시정할 수 없는 등록요건 미충족 사항이 있는 경우 등록불가 통보

2 주요 점검 사항

- ☐ **인력요건의 적정성**
 - 준법감시인 및 전문 인력의 상근 여부 및 전문성
 - 준법감시인의 업무계획(준법감시 매뉴얼, 컴플라이언스 체크 리스트 등)
 - 전산전문인력의 물적설비 관리 및 정보보호 관련 역할 및 책임

□ 전산시설의 적정성

- 주전산기, 각종서버, 전용회선 등 전산시스템과 통신수단 구축
- 실시점검시 중앙기록관리기관* 및 투자금·상환금 예치기관*에 연동되는 전산시스템까지 구축한 경우에만 전산설비 요건 충족으로 인정
- * 온라인투자연계금융업 영위를 위해서 중앙기록관리기관(투자한도 확인 등) 및 예치기관(투자금·상환금 관리 등)과의 전산망 연결이 필수적이므로 등록 직전에 이루어지는 실시점검까지는 시스템 연결 필요
- 출입통제, 방화벽 등 보안시스템의 구비 등

□ 물적설비의 적정성

- 부서별 충분한 업무 공간 확보
- 물적 설비를 안정하게 보호할 수 있는 보안설비 확보
- 정전·화재 등의 사고시의 업무연속성을 유지할 수 있는 설비 확보 등

□ 기타

- 내부통제기준, 업무방법서 등 마련 여부
- 심사기간 중단(자료보완, 수사·검사 등의 진행) 등으로 요건 충족 여부에 대해 추가 판단이 필요한 경우에는 실시점검 시 재무제표(실시점검일 현재 기준) 추가 심사(은행 잔고증명서 등)

V 등록 유지 요건

- ☐ 온라인투자연계금융업자는 등록 이후에도 등록 요건을 계속 유지*해야 함(법 §5⑦, 령 §5)

* 등록유지요건 위반시 등록 취소 가능(법 §49②제3호)

- 다만, 자기자본·대주주 요건에 대하여는 완화된 기준을 적용

* 대주주에 대한 완화된 기준은 온라인투자연계금융업 등록 관련 대주주 요건을 충족하여 등록한 대주주에 한함

[참고] 등록유지조건의 완화

가. 자기자본 요건 (법정 자기자본 100% → 70%)

- ☐ 등록 또는 변경등록 당시 법정 자기자본의 70%이상 유지하되, 동 조건은 매 회계연도말 기준으로 적용
- 특정 회계연도말을 기준으로 유지요건에 미달한 경우에 다음 회계연도말까지 자본보완이 이루어지는 경우 요건을 충족한 것으로 간주

나. 대주주 요건 (일부 요건 배제 및 결격요건 완화)

- ☐ 대주주의 출자능력(자기자본이 출자금액의 4배이상), 재무건전성, 부채비율(200%), 비차입 요건 등은 출자 이후인 점을 감안하여 적용 배제
- ☐ 대주주의 사회적 신용요건도 일부 기준을 배제하거나 완화

구 분	등록시	유지요건
5년간 금융법령 등 위반	대주주, 벌금형 이상	최대주주 5억원의 벌금형 이상
부실금융기관 대주주	대주주	좌 동
5년간 채무불이행 등	대주주	적용 배제
건전한 금융거래질서 관련	대주주	적용 배제

VI 기존 판단사례

전산전문인력의 자격 관련 판단사례

- A사가 '21.1월 온투업 등록신청을 하면서 ①정보처리기사 자격 및 ②멀티미디어학 학위를 소지한 B를 전산전문인력으로 하고자 하였던 사례에서

* 온투법은 ①정보처리기술사·정보통신기술사 자격 소지 및 해당 업무 2년 이상 종사 경력 ②전산 관련 분야 학사 이상 학위 소지 및 해당 업무 2년 이상 종사 경력을 전산전문인력의 요건으로 두고 있음(감독규정 제4조 제2항, 별표1)

- 정보처리기사 자격만으로는 전산전문인력 자격을 갖추었다고 보기 힘들고*, 다만 멀티미디어학 학위는 전산 관련 분야의 학위에 해당되는 것으로 판단

* 기사 자격 취득 후 실무능력 4년 충족 후 기술사 자격 응시 가능

붙임 1

등록 신청서 양식

□ 온라인투자연계금융업 감독규정 < 별지 제1호 서식 >(규정 제6조제1항 관련)

온라인투자연계금융업 등록신청서							
① 신 청 인	명칭(상호)		법인등록번호				
	대표자 성명						
	소재지(본점)						
	전화번호						
	홈페이지 주소						
신 청 사 항	② 임원 및 이사회 현황 가. 임원 현황(대표자 및 이사회 구성원 포함) 임원 수: 명(상근: 명, 비상근: 명)						
	직위	성명	주민등록번호	주 소	상근여부	담당업무	임원자격* 적합여부
(* 임원자격은 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호 및 이 규정 별표 1 제1호나목의 자격을 말한다. 나. 이사회 구성원 현황 : 명(사외: 명, 사내(상근): 명, 사내(비상근): 명)							
③ 사업의 계획							
④ 재무등에 관한 사항 가. 최근 3개 사업연도의 재무현황							
구 분	20 . . .	20 . . .	20 . . .				
자산총계							
부채총계							
자본총계							
자기자본							
당기순이익							
나. 최근 월말 기준 자기자본규모 및 연계대출규모							

자기자본규모 (백만원)		연계대출규모 (백만원)																
⑤ 인력과 전산설비 등 물적설비 현황 가. 전문인력 현황(준법감시인, 전산 전문인력 등) <table border="1"> <tr> <th>성명</th> <th>주민등록번호</th> <th>주요경력</th> <th>담당업무</th> <th>전문자격 내용 등</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> 나. 물적설비 현황(사무공간 배치현황, 전산설비 내역, 보안설비 및 보완설비 등)				성명	주민등록번호	주요경력	담당업무	전문자격 내용 등										
성명	주민등록번호	주요경력	담당업무	전문자격 내용 등														
⑥ 대주주 현황 <table border="1"> <tr> <th>명칭·성명</th> <th>주 소</th> <th>지분율(%)</th> <th>최대주주와의 관계</th> <th>대주주요건 적합여부</th> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>				명칭·성명	주 소	지분율(%)	최대주주와의 관계	대주주요건 적합여부										
명칭·성명	주 소	지분율(%)	최대주주와의 관계	대주주요건 적합여부														
⑦ 내부통제장치																		
「온라인투자연계금융업의 등록 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조제2항 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제6조에 따라 위와 같이 온라인투자연계금융업 등록을 신청합니다. 년 월 일 신청인(또는 대리인) 서명 또는 인 (전화번호:) 금융위원회 위원장 귀하																		
첨 부 서 류	1. 신청인 현황 관련 가. 정관(이에 준하는 것을 포함한다) 1부 나. 법인등기부등본(행정정보의 공동이용을 통하여 확인할 수 없는 경우) 1부 다. 발기인총회, 창립주주총회 또는 이사회 의사록 등 설립 또는 등록신청의 의사결정을 증명하는 서류 1부 라. 본점의 명칭 및 소재지를 기재한 서류 1부																	

2. 임원 및 이사회 현황 관련

- 가. 대표자 및 임원의 이력서 및 경력증명서(신원조회 관련서류 포함) 각 1부
- 나. 임원자격의 적합함에 관한 확인서 및 증빙서류 각 1부

3. 사업의 계획 관련

- 가. 사업계획서 1부
- 나. 온라인투자연계금융업과 관련한 구체적 업무방법[광고(법 제19조), 차입자 및 투자자에 대한 정보확인(법 제20조 및 제21조), 투자자 정보 제공(법 제22조), 연계투자 및 연계대출 계약의 체결(법 제23조 및 제24조), 연계대출채권 등 관리(법 제27조)에 대한 업무절차 등을 포함한다] 등에 대해 기재한 서류 1부
- 다. 온라인투자연계금융업 등의 영위와 관련한 관련기관(예치기관, 중앙기록관리기관 등을 포함한다) 계약 체결현황 및 계약서 각 1부

4. 재무등에 관한 사항

- 가. 최근 3개 사업연도 재무제표와 그 부속명세서(최근 3개 사업연도의 재무제표가 없을 경우 설립일로부터 최근 사업연도까지의 재무제표 및 그 부속명세서) 1부
 - 나. 등록신청서 제출일 전 가장 최근 사업연도말 재무제표에 대한 회계감사인의 감사보고서
 - 다. 등록신청서 제출일 전 가장 최근 월말 기준 자기자본 규모(최근 사업연도말 이후 등록신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다)를 기재한 서류 1부
 - 라. 등록신청서 제출일 전 가장 최근 월말 기준 연계대출규모(연계대출 잔액을 의미한다). 연체 상태(원금 또는 이자가 30일 이상 연체된 경우를 의미한다)에 있는 연계대출채권의 규모(잔액을 의미한다)를 기재한 서류 1부
- ※ 최근 3개 사업연도의 재무제표에 관한 감사보고서를 제출하는 경우 4-가의 서류를 제출하지 아니할 수 있다.

5. 인력과 전산설비 등의 물적 설비에 관한 사항

- 가. 준법감시인의 경력증명서 및 자격 확인 서류 각 1부
- 나. 전문인력의 경력증명서 및 자격 확인 서류 각 1부
- 다. 사무공간, 전산설비 등의 임차계약서 사본 및 부동산등기부등본 등의 서류

6. 대주주에 관한 사항

- 가. 등록신청일 현재 발행주식총수의 100분의 10 이상을 소유한 주주의 성명 또는 명칭과 그 소유 주식수 및 비율을 기재한 서류 1부
- 나. 대주주가 법 제5조제1항제7호의 요건을 갖추었음을 확인할 수 있는 서류 각 1부

7. 내부통제장치에 관한 사항

- 가. 내부통제장치(내부통제기준을 포함한다)와 이용자 보호에 대해 기재한 서류 각 1부
- 나. 이해상충행위가 발생할 가능성을 파악·평가·관리할 수 있는 내부통제장치에 관한 서류 1부
- 다. 그 밖에 이해상충방지체계에 관한 서류

8. 그 밖의 사항

- 가. 온라인대출정보연계대부업자 등록증 (온라인투자연계금융업 등록 신청 전 연계대부업 등록을 통해 영업을 영위하고 있는 경우에 한함) 사본 1부
- 나. 법 제31조 제4항에 따라 보험 또는 공제에 가입하거나 준비금을 적립하였음을 증명하는 서류 1부
- 다. 법 제40조 제1항에 따라 협회에 가입하였음(또는 가입할 예정임)을 증명하는 서류 1부
- 라. 대리인이 신청하는 경우 위임장등 대리권 수여에 관한 증빙서류 1부
- 마. 그 밖에 신청사실의 타당성을 심사하기 위하여 필요한 서류

1. 신청 개요

회사명칭		◆ 국문 : ◆ 영문 :	
회사설립일			
소재지		◆	
등록신청 목적		◆	
현재 영위 업무	구분	업무내용	관련 법규상 최소자본자금
	금융업	◆	◆
	기타	◆	◆
자기자본		◆ 최근 사업연도말 기준 : ◆ 최근 월말 기준 :	
임원구성 (등기임원) *준법감시인 포함	직위	성명	주요이력
최대주주			
주주구성 ¹⁾ (최대주주 포함)	주주명	지분율	구분 ²⁾
연계회사 명칭 ³⁾			

주1) 대주주요건 심사대상 및 5% 이상은 별도 구분하여 표시하고 나머지는 통합하여 기타로 표시

2) '금융기관', '내국법인', '개인', '외국법인', '기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사'로 구분

3) 온라인투자연계금융업에 준하는 업무를 이미 수행하고 있는 경우만 기재

※ 칸이 부족하거나 남는 경우 삽입 또는 삭제하여 적절하게 조정

2. 심사대상 대주주 현황

대주주 현황	주주명	구분 ¹⁾	의결권 있는 주식수	비율(%)
최대주주				
최대주주의 특수관계인인 주주				
예)임원, 계열회사 등				
<최대주주가 법인인 경우>				
최대주주의 최대주주				
사실상 지배자				
최대주주의 대표자				
주요주주				

주 1) '금융기관', '내국법인', '개인', '외국법인', '기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사', '외국인' 등으로 구분

※ 칸이 부족하거나 남는 경우 삽입 또는 삭제하여 적절하게 조정

※ 필요시(공동최대주주인 경우, 최대주주가 법인인 경우, 최대주주의 특수관계인인 주주가 다수인 경우 등) 대주주 등 신청인의 지배관계를 나타내는 도표 첨부

① 연계대출 규모(최근 사업연도말 기준) : 억원

② 자기자본(20××.××.××. 신청일 현재) : (1) + (2) = 억원

(1) 최근 사업연도말(20××.××.××.) 현재 자기자본 : 억원

(2) 자기자본의 증감분 : 억원*

* 최근 사업연도말일 이후 등록신청일까지의 자기자본의 증감분

③ 최저 자기자본 : (1) = 억원

(1) 온라인투자연계금융업에 대한 최저 자기자본 : 억원*

※ 연계대출 규모 300억원 미만 : 5억원
 300억원 이상 1,000억원 미만 : 10억원
 1,000억원 이상 : 30억원

4. 전문인력 현황

1. 전체 인력현황(신청일 기준)

가. 총원 : 명

나. 등기임원 : 명(상근:00명, 비상근:00명)

다. 직원(미등기임원 포함) : 총 명 (미등기임원: 명)

2. 전체 인력의 배치현황

구 분	인원	해당 업무 경력별 ¹⁾ 인원수				
		1년 미만	1년~2년 미만	2년~5년 미만	5년 이상	비고 ²⁾
내부통제업무 (준법감시인 포함)						
전산업무						
기타 (자격증 ³⁾ 소지자)						
전문인력 소계						
재무관리						
인사/총무						
기타						
영업지원 소계						
등기임원						
총 계 ⁴⁾						

주 1) 경력은 당해 회사뿐만 아니라 다른 회사 근무 기간도 포함

2) 감사팀, 전산팀 등 해당경력자가 배치되는 부서명칭

3) 변호사, 공인회계사, 감정평가사

4) 등기임원, 미등기임원, 직원을 합한 전체 임직원 수

3. 온라인투자연계금융업무를 위한 인력 현황(신청일 기준)

구분 \ 인력	내부 인력 ¹⁾	기 확보 인력 ²⁾	채용예정 인력 ³⁾
준법감시인		홍준법(입사일)	
준법지원인력	홍지원(입사일)		
전산업무1	홍길동(입사일)		
전산업무2		홍이동(입사일)	
전산업무3			홍삼동(입사예정일)
합계			

(작성요령)

※ 준법감시인 1명, 전산전문인력 2명은 내부 인력 또는 기 확보 인력이어야 함

주1) 기존 인력 중 신청 등록업무를 담당할 예정 인력을 기재

2) 업무 영위를 위해 채용을 완료한 인력을 기재

3) 향후 확보할 인력을 기재

3. 온라인투자연계금융업무를 위한 인력의 경력 현황(신청일 기준)

성명	채용 여부	소속	직급	해당 업무 경력 ¹⁾	자격증 ²⁾	비고 ³⁾
홍준법	채용	준법 감시부	부장	* 총 7년 1.○○증권 3년(영업팀) 2.○○선물 4년(영업팀)		
홍길동	채용	전산팀	부장			
홍이동	채용	전산팀	차장			
홍삼동	미채용	전산팀	과장			

(작성요령) “2. 온라인투자연계금융업무를 위한 인력 현황”에 기재한 인력에 대한 경력 현황을 기재

주1) 전문자격요건에 부합하는 업무 경력 기재

2) 공인회계사, 변호사 등 준법감시인 요건을 충족하는 자격증 또는 전산전문인력에 대한 전문성을 인정할 수 있는 자격증 기재(모든 자격증은 국내 자격증으로 한정)

3) 심사받고자 하는 준법감시인 자격요건 또는 전산전문인력 자격요건을 기재

예시) 지배구조법 제26조 제1항 제2호 다목에 따른 준법감시인

전문교육과정을 이수하고 해당 업무에 2년 이상 종사한 전산전문인력

5. 물적 설비 현황

* 사업계획서, 기타 첨부서류 등의 해당 페이지를 상단에 명기한 후 등록 요건 해당 내용을 적절히 요약하여 핵심적 내용을 표 안에 기술 (필요시 테이블 등 작성가능)

(1) 전산설비 및 통신수단	관련 내용
① 주전산기, DB서버, 저장장치, 단말기, 전용회선 등 업무관련 전산설비가 안정성 및 성능이 충분히 검증되었으며, 향후 영업의 급속한 확대에도 업무처리에 지장을 초래하지 않을 정도로 구축되어 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
② 침입탐지, 침입방지시스템, 방화벽 등 보안체계가 구축되어 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
③ 전산자료 보호 등을 위한 적절한 정보처리 시스템 관리방안이 확보되어 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
④ 정보이용자 확인 및 전산실 출입 통제 시스템이 구축되어 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
⑤ 모든 데이터에 대한 백업장치가 구축되어 있고, 백업자료가 별도 장소에 보관·관리되고 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
(2) 업무공간과 사무장비	관련 내용
① 부서인원 대비 충분한 업무공간 및 사무장비를 갖출 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.

② 내부기관 및 감독기관 등이 감독· 검사업무를 수행함에 있어 법적 장애가 없을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
(3) 보안설비 및 보완설비	관련 내용
① 전산설비, 통신수단, 그 밖에 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 검증된 보안설비를 갖출 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
② 파업 등 불시사태에 대비한 비상 계획(Contingency Plan)이 마련 되어 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
③ 정전·화재 등의 사고가 발생한 경우 업무의 연속성을 유지할 수 있는 설비가 확보되어 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
④ 비상사태 발생시 즉시 구현이 가능한 비상계획(Contingency Plan)이 마련되어 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
(4) 기타	관련 내용
① 그 밖에 온라인투자연계금융업을 안정적이고 원활하게 수행하는 데 필요한 제반 물적 설비를 적정하게 구축하고 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.

6. 사업계획 타당성

* 사업계획서, 기타 첨부서류 등의 해당 페이지를 상단에 명기한 후 등록요건 해당 내용을 적절히 요약하여 핵심적 내용을 표 안에 기술 (필요시 테이블 등 작성가능)

(1) 내부통제장치 및 이용자보호	관련 내용
① 경영진·이사회의 구성 및 운영방향, 이사회와 경영진의 관계, 감사의 권한과 책임 등이 투명하고, 이용자 보호와 재무 및 영업의 건전성 유지에 적합할 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
② 영업내용·규모에 맞게 임직원의 법규준수, 위험관리 및 임직원 위법행위 예방을 위한 적절한 감독 및 내부통제체계가 구축되어 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
③ 경영진·이사회 또는 주요 임원 등이 업무수행에 필요한 지식과 경험을 보유하고 있을 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
(2) 이용자 보호에 적절한 업무방법	관련 내용
① 이용자 보호에 적절한 업무방법을 갖출 것	
(3) 법령 및 건전 금융거래질서 준수	관련 내용
① 영업내용 및 방법이 법령 및 건전한 금융거래질서에 부합할 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
② 이사회 구성 등의 지배구조가 법령에 위반되지 아니할 것	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.

7. 내부통제장치 현황

* 사업계획서, 기타 첨부서류 등의 해당 페이지를 상단에 명기한 후 등록 요건 해당 내용을 적절히 요약하여 핵심적 내용을 표 안에 기술 (필요시 테이블 등 작성가능)

내부통제장치 (이해상충 방지체계 포함)	관련 내용
① 내부통제장치의 마련	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.
② 준법감시인 선임	☞ 사업계획서 등의 해당페이지 p.

붙임 3 확인서 양식

가. 임원 확인서

임원 확인서(개인)

결격사유내용	해당사항없음 확인서명
미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인	
파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람	
금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	
금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람	
지배구조법 또는 금융관계법령*(이에 상당하는 외국의 법령 포함)에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람	
금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소, 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 자(다만, 해당 조치의 원인에 대해 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로 한정)로서 해당 조치일로부터 5년이 경과되지 아니한 자(제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람 포함)	
지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 금융위원회, 금융감독원장, 그 소속기관 또는 그 외의 감독·검사기관으로부터 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우는 해당 조치에 상응하는 통보 포함) 또는 그에 상응하는 조치를 받은 자로서 다음의 기간이 지나지 아니한 자 · 임원(업무집행책임자 제외) - 해임일(해임요구 또는 해임권고 포함), 직무정지(직무정지 요구 포함) 또는 업무집행정지 종료일, 문책경고일로부터 각각 5년, 4년, 3년 · 직원(업무집행책임자 포함) - 면직, 정직, 감봉 요구일로부터 각각 5년, 4년, 3년	
해당 온라인투자연계금융업자와 여신거래잔액이 10억원 이상인 기업과 특수관계가 있는 사람으로서 해당 온라인투자연계금융업자의 자산운용과 관련	

하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람	
최근 5년간 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 개시된 기업이었거나 불건전한 금융거래 등으로 사회적 물의를 야기한 기업의 대주주 또는 임직원이었던 자로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한한다.	
최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 약정한 기일내에 채무를 변제하지 아니한 자 등 동 법 제2조제1호4 각 목의 정보의 주체로 등록된 사실	

* 공사채 등록법, 공인회계사법, 근로자퇴직급여 보장법, 금융산업의 구조개선에 관한 법률, 금융실명거래 및 비밀보장에 관한 법률, 금융위원회의 설치 등에 관한 법률, 금융지주회사법, 금융회사부실자산 등의 효율적 처리 및 한국자산관리공사의 설립에 관한 법률, 기술보증기금법, 농림수산물투자조합 결성 및 운용에 관한 법률, 농업협동조합법, 담보부사채신탁법, 대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률, 문화산업진흥 기본법, 벤처기업육성에 관한 특별조치법, 보험업법, 부동산 가격공시 및 감정평가에 관한 법률, 부동산투자회사법, 사회기반시설에 대한 민간투자법, 산업발전법, 상호저축은행법, 새마을금고법, 선박투자회사법, 소재·부품전문기업 등의 육성에 관한 특별조치법, 수산업협동조합법, 신용보증기금법, 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률, 신용협동조합법, 여신전문금융업법, 예금자보호법, 외국인투자 촉진법, 외국환거래법, 유사수신행위의 규제에 관한 법률, 은행법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 자산유동화에 관한 법률, 전자금융거래법, 주식회사의 외부감사에 관한 법률, 주택법, 중소기업은행법, 중소기업창업 지원법, 채권의 공정한 추심에 관한 법률, 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률, 한국산업은행법, 한국수출입은행법, 한국은행법, 한국주택금융공사법, 한국투자공사법, 해외자원개발 사업법

본인은 상기 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 제5조, 제6조, 온라인투자연계금융업 감독규정 <별표1>, 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조, 동법 시행령 제7조의 임원 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

나. 신청인 확인서

(1) 신청인 본인

신청인 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
자기자본 대비 부채총액의 비율이 100분의 200 이내일 것	
최근 3년간 금융관계법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 법령), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 다만, 본문 또는 법 제56조에 따른 법률의 양벌 규정에 따라 처벌을 받은 경우는 제외한다.	
최근 3년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 금융관계법률에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 자가 아닐 것	
금융관계법률이나 외국 금융관계법률(금융관계법률에 상당하는 외국 금융관련 법령을 말한다.)에 따라 금융위원회, 외국 금융감독기관 등으로부터 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일부의 정지 이상의 조치(이에 상당하는 행정처분을 포함)를 받은 후 다음 구분에 따른 기간이 지났을 것 1) 업무의 전부정지: 업무정지가 끝난 날부터 3년 2) 업무의 일부정지: 업무정지가 끝난 날부터 2년 3) 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일부의 정지: 해당 조치를 받은 날부터 1년	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 등록 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법시행령 제3조의 결격 사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(2) 실질적 동일인(시행령 부칙 제3조제2항 관련)

신청인 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
자기자본 대비 부채총액의 비율이 100분의 200 이내일 것 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 시행 당시 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조제2항제6호 및 동법 시행령 제2조의4에 따라 금융위원회에 등록한 대부업자의 경우에는 보유 대부채권의 전부에 대하여 원금과 이자의 수취만을 목적으로 하는 권리를 자금제공자에게 이전한 경우, 해당 대부채권에 대한 부분은 부채비율 산정 시 부채총액에 불포함	
최근 3년간 금융관계법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 법령), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 만, 본문 또는 법 제56조에 따른 법률의 양벌 규정에 따라 처벌을 받은 경우는 제외한다.	
최근 3년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 금융관계법률에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 자가 아닐 것	
금융관계법률이나 외국 금융관계법률(금융관계법률에 상당하는 외국 금융관련 법령을 말한다.)에 따라 금융위원회, 외국 금융감독기관 등으로부터 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일부의 정지 이상의 조치(이에 상당하는 행정처분을 포함)를 받은 후 다음 구분에 따른 기간이 지났을 것 1) 업무의 전부정지: 업무정지가 끝난 날부터 3년 2) 업무의 일부정지: 업무정지가 끝난 날부터 2년 3) 지점, 그 밖의 영업소의 폐쇄 또는 그 업무의 전부나 일부의 정지: 해당 조치를 받은 날부터 1년	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다.)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 등록 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법시행령 제3조의 결격 사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

다. 대주주 확인서

(1) 최대주주/주요주주/최대주주의 특수관계인인 주주

A. 금융기관[(1)-A]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
최근 사업연도말 기준 자기자본(최근 사업연도말 이후 등록신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)이 출자하려는 금액의 4배 이상일 것	
대주주의 출자금의 금융기관 등으로부터 단순 차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 그 경제적 실질이 부채성 조달자금인 경우를 포함한다.)에 따른 것이 아니고, 객관적으로 자금출처를 소명하여 확인할 수 있을 것	
재무상태가 당해 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조에 따른 적기시정조치 기준을 상회할 것(기준이 없는 경우 당해 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할 것)	
당해 금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한 기업집단등에 속하거나 동법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하는 주채무계열에 속하는 경우 그 소속기업 중 금융기관을 제외한 기업의 수정채무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 법 또는 금융관련법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주인 경우 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접	

으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 등록 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

B. 금융기관 이외의 내국법인[(1)-B]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
최근 사업연도말 기준 자기자본(최근 사업연도말 이후 등록신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)이 출자하려는 금액의 4배 이상일 것	
대주주의 출자금의 금융기관 등으로부터 단순 차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 그 경제적 실질이 부채성 조달자금인 경우를 포함한다.)에 따른 것이 아니고, 객관적으로 자금출처를 소명하여 확인할 수 있을 것	
최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
당해법인이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우 그 소속기업 중 금융기관을 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

C. 내국인으로서 개인[(1)-C]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
지배구조법 제5조의 임원결격사유에 해당하지 않을 것. (1) 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인 (2) 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람 (3) 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 (4) 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람 (5) 지배구조법 또는 금융관계법령*(이에 상당하는 외국의 법령 포함)에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 (6) 금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소, 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 자(다만, 해당 조치의 원인에 대해 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로 한정)로서 해당 조치일로부터 5년이 경과되지 아니한 자(제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람 포함) (7) 지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 금융위원회, 금융감독원장, 그 소속기관 또는 그 외의 감독·검사기관으로부터 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우는 해당 조치에 상응하는 통보 포함) 또는 그에 상응하는 조치를 받은 자로서 다음의 기간이 지나지 아니한 자 · 임원(업무집행책임자 제외) - 해임일(해임요구 또는 해임권고 포함), 직무정지(직무정지 요구 포함) 또는 업무집행정지 종료일, 문책경고일로부터 각각 5년, 4년, 3년 · 직원(업무집행책임자 포함) - 면직, 정직, 감봉 요구일로부터 각각 5년, 4년, 3년 (8) 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람	
대주주의 출자금의 금융기관 등으로부터 단순 차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 그 경제적 실질이 부채성 조달자금인 경우를 포함한다.)에 따른 것이 아니고, 객관적으로 자금출처를 소명하여 확인할 수 있을 것	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실	

금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 동 법 제2조 제1호의4 각 목의 정보의 주체로 등록된 사실이 없을 것	
최대주주인 경우 최근 5년 이내에 금융기관 임원으로서 직무정지를 받거나 금융기관 직원으로서 정직 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

D. 외국법인[(1)-D]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
최근 사업연도말 기준 자기자본(최근 사업연도말 이후 등록신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다.)이 출자하려는 금액의 4배 이상일 것	
국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나, 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것	
최근 3년간 금융업 및 금융업에 상당하는 영업과 관련하여 본국으로부터 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세법 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주인 경우 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

E. 사모투자전문회사 또는 투자목적회사

① 업무집행사원 등이 금융기관[(1)-E-①]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
재무상태가 당해 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조에 따른 적기시정조치 기준을 상회할 것(기준이 없는 경우 당해 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할 것)	
금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하거나 동법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하는 주채무계열에 속하는 경우 그 소속기업 중 금융기관을 제외한 기업의 수정채무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주인 경우 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른	

금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	
--	--

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

② 업무집행사원 등이 내국법인[(1)-E-②]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하거나 동법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하는 주채무계열에 속하는 경우 그 소속기업 중 금융기관을 제외한 기업의 수정채무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않

음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

③ 업무집행사원 등이 내국인으로서 개인[(1)-E-③]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
지배구조법 제5조의 임원결격사유에 해당하지 않을 것. (1) 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인 (2) 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람 (3) 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 (4) 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람 (5) 지배구조법 또는 금융관계법령*(이에 상당하는 외국의 법령 포함)에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 (6) 금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소, 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 자(다만, 해당 조치의 원인에 대해 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로 한정)로서 해당 조치일로부터 5년이 경과되지 아니한 자(제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람 포함) (7) 지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 금융위원회, 금융감독원장, 그 소속기관 또는 그 외의 감독·검사기관으로부터 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우는 해당 조치에 상응하는 통보 포함) 또는 그에 상응하는 조치를 받은 자로서 다음의 기간이 지나지 아니한 자 · 임원(업무집행책임자 제외) - 해임일(해임요구 또는 해임권고 포함), 직무정지(직무정지 요구 포함) 또는 업무집행정지 종료일, 문책경고일로부터 각각 5년, 4년, 3년 · 직원(업무집행책임자 포함) - 면직, 정직, 감봉 요구일로부터 각각 5년, 4년, 3년 (8) 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세법 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실	

금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 동 법 제2조 제1호의4 각 목의 정보의 주체로 등록된 사실이 없을 것	
최대주주인 경우 최근 5년 이내에 금융기관 임원으로서 직무정지를 받거나 금융기관 직원으로서 정직 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

④ 업무집행사원 등이 외국법인[(1)-E-④]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
최근 사업연도말 기준 부채비율이 100분의 200 이하일 것	
국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나, 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족할 것	
최근 3년간 금융업 및 금융업에 상당하는 영업과 관련하여 본국으로부터 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주인 경우 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않

음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

(2) 최대주주의 최대주주/사실상 지배자/ 최대주주의 대표자

A. 금융기관[(2)-A]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최대주주인 경우 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

B. 금융기관 이외의 내국법인[(2)-B]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 해당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 :

(인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

C. 개인[(2)-C]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
지배구조법 제5조의 임원결격사유에 해당하지 않을 것. (1) 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인 (2) 파산선고를 받고 복권되지 아니한 사람 (3) 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 (4) 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람 (5) 지배구조법 또는 금융관계법령*(이에 상당하는 외국의 법령 포함)에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다.) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 (6) 금융관계법령에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소, 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 또는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분을 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 자(다만, 해당 조치의 원인에 대해 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 자로 한정)로서 해당 조치일로부터 5년이 경과되지 아니한 자(제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람 포함) (7) 지배구조법 또는 금융관계법령에 따라 금융위원회, 금융감독원장, 그 소속기관 또는 그 외의 감독·검사기관으로부터 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우는 해당 조치에 상응하는 통보 포함) 또는 그에 상응하는 조치를 받은 자로서 다음의 기간이 지나지 아니한 자 · 임원(업무집행책임자 제외) - 해임일(해임요구 또는 해임권고 포함), 직무정지(직무정지 요구 포함) 또는 업무집행정지 종료일, 문책경고일로부터 각각 5년, 4년, 3년 · 직원(업무집행책임자 포함) - 면직, 정직, 감봉 요구일로부터 각각 5년, 4년, 3년 (8) 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세법 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실	

금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 동 법 제2조 제1호의4 각 목의 정보의 주체로 등록된 사실이 없을 것	
최대주주인 경우 최근 5년 이내에 금융기관 임원으로서 직무정지를 받거나 금융기관 직원으로서 정직 이상의 조치를 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

D. 외국법인[(2)-D]

대주주 확인서

결격사유내용	충족 여부 확인
최근 3년간 금융업 및 금융업에 상당하는 영업과 관련하여 본국으로부터 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 법, 영, 금융관련법률(금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제5조에 따른 금융관계법률), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것	
최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것	
「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 또는 등록이 취소된 금융기관(부실 금융기관으로 지정된 금융기관 제외)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다.	
최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실에 해당하지 않을 것	
최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실(이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한함)에 해당하지 않을 것	
첨부한 사항 이외에 형사소송 절차가 진행되고 있거나 금융위원회, 공정거래위원회, 국세청, 검찰청 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따른 금융감독원 등(외국 금융회사인 경우에는 이들에 준하는 본국의 감독기관 등을 포함한다)에 의한 조사·검사 등의 절차가 진행되고 있는 사항이 없으며 인가 심사기간 중 변동이 있을 경우 즉시 고지할 것임을 확인함	

본인은 상기 「온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률」 제5조, 동법 시행령 제3조 및 「온라인투자연계금융업 감독규정」 제4조의 대주주 결격사유에 해당하지 않음을 확인합니다.

202×. ××. ××.

성 명 : (인)

<첨부> : 진행 중인 조사·검사, 형사소송 등의 개요

E. 사모투자전문회사 또는 투자목적회사

① 업무집행사원 등이 금융기관[(2)-E-①]
⇒ [(1)-E-①]과 같음

② 업무집행사원 등이 내국법인[(2)-E-②]
⇒ [(1)-E-②]과 같음

③ 업무집행사원 등이 내국인으로서 개인[(2)-E-③]
⇒ [(1)-E-③]과 같음

④ 업무집행사원 등이 외국법인[(2)-E-④]
⇒ [(1)-E-④]과 같음

붙임 4 기타 양식

가. 신원조회 의뢰서

신원조회 의뢰서

☐ 조회대상자

성명 (한자)	주민등록번호	등록기준지 ^①	조회기관 ^②

[기재시 유의사항]

- ① 등록기준지(舊본적지) 변경 여부를 확인하여 현 등록기준지를 기재
- ② 등록기준지 소재 조회기관 및 담당자의 전화번호 및 팩스번호 기재

☐ 조회내용

- ① 미성년자, 피성년후견인 또는 피한정후견인
- ② 파산선고를 받은 자로서 복권되지 아니한 자
- ③ 금고 이상의 실형의 선고를 받거나 금고 이상의 형의 집행유예의 선고를 받고 그 유예기간중에 있는 자

☞ 등록신청 법인이 등록기준지(舊 본적) 소재 읍면동사무소 등에 의뢰하여 회신받은 신원조회회보서(사본)를 첨부하여 제출하시기 바랍니다.

나. 이해상충방지체계 관련 대표이사 확인서

이해상충방지체계 관련 대표이사 확인서

당사 _____은 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 제5조제1항제6호에 따른 적절한 이해상충방지체계를 갖추고 있음을 확인합니다.

202○년 월 일

주식회사 OOOO(회사명) 대표이사 ○ ○ ○ (인)

다. 준법감시인 확인서

준법감시인 확인서

본인은 최근 5년간 금융회사의 지배구조에 관한 법률(이하 '지배구조법') 및 금융관계법령(지배구조법 시행령 제2조제7호에 따른 금융관계법령)을 위반하여 금융위원회, 금융감독원장, 본인이 소속되어 있거나 소속되었던 기관 또는 금융관계법령에서 조치 권한을 가진 자로부터 문책경고 또는 감봉요구 이상에 해당하는 조치를 받은 사실이 없음을 확인합니다.

년 월 일

준법감시인 ○ ○ ○ (인)

붙임 5

등록요건 관련 법규

1. 법인격 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계 금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융 위원회에 등록하여야 한다. 1. 신청인이 「상법」에 따른 주식회사일 것		

2. 자기자본 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계 금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융 위원회에 등록하여야 한다. 2. 5억원 이상으로서, 연계대 출 규모 등을 고려하여 대통 령령으로 정하는 금액 이상의 자기자본을 갖출 것	제3조(등록요건) ① 법 제5조 제1항제2호에서 “대통령령으로 정하는 금액”이란 다음 각 호의 구분에 따른 금액을 말한다. 1. 법 제2조제1호에 따른 연계대출 (이하 “연계대출”이라 한다) 규모가 300억원 미만인 경우 : 5억원 2. 연계대출 규모가 300억원 이상 1,000억원 미만인 경우 : 10억원 3. 연계대출 규모가 1,000억원 이상인 경우 : 30억원 ② 제1항 각 호의 연계대출 규모는 직전 연도말 기준으로 누적 연계대출 금액 중 상환 된 금액을 제외하는 등 금융 위원회가 정하여 고시하는 방 식으로 산정한다.	제4조(등록요건) ① 영 제3조제 2항에 따른 연계대출 규모는 등록신청일이 속하는 사업연도의 직전연도말 기준 누적 연계대출 금액에서 대출금의 상환이 완료 되었거나, 차입자로부터 회수가 불가능하여 손실이 확정된 금액 (그 손실이 확정됨에 따라 법 제2조제4호에 따른 원리금수취 권이 상쇄된 경우로 한정한다.) 등을 제외한 연계대출 잔액으 로 산정한다.

3. 대주주 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계 금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융위원회에 등록하여야 한다. 7. 대주주(최대주주의 특수관계인이 주주를 포함하며, 최대주주가 법인인 경우에는 그 법인의 주요 경영상황에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 주주로서 대통령령으로 정하는 자를 포함한다. 이하 같다.)가 대통령령으로 정하는 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용을 갖출 것	제3조(등록요건) ⑤ 법 제5조 제1항제7호에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 최대주주인 법인의 최대주주(최대주주인 법인을 사실상 지배하는 자가 그 법인의 최대주주와 명백히 다른 경우에는 그 사실상 지배하는 자를 포함한다.) 2. 최대주주인 법인의 대표자 ⑥ 법 제5조제1항제7호에서 “대통령령으로 정하는 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용”은 별표1에 따른 기준을 충족한 경우를 말한다.	제4조(등록요건) ③ 영 제3조 제6항 및 영 별표1에 따른 대주주의 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용의 세부요건에 관한 구체적인 기준은 별표2와 같다.

□ 온라인투자연계금융업법 시행령

[별표 1] 대주주의 요건 (제3조제6항 관련)

대주주의 요건

구 분	요 건
1. 대주주가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구는 제외하며, 이하	가. 최근 사업연도말 현재 대차대조표상 총자산에서 총부채를 뺀 금액(이하 "자기 자본"이라 한다)이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 나. 그 금융기관에 적용되는 재무건전성에 관한 기준으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 다. 그 금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」에 따른 상호출자제한기업집단등(이하 "상호출자제한기업집단등"이라 한다)에 속하거나 같은 법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 주채무계열(이하 "주채무계열"이라 한다)에 속하는 회사인 경우에는 그 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율(최근 사업연도말 현재 대차대조표상 부채총액을 자기자본으로 나눈 비율을 말하며, 이 경우 금융기관은 부채비율 산정대상에서 제외한다. 이하 같다)이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 라. 출자금은 금융위원회가 정하여 고시하는 바에 따라 차입하여 조성된 자금이

"금융기관"이라 한다)인 경우	아닐 것 마. 다음의 요건을 충족할 것. 다만, 그 위반 등의 정도가 경미하다고 인정되는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 금융관계법률, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 다만, 법 제56조, 그 밖에 해당 법률의 양벌 규정에 따라 처벌을 받은 경우는 제외한다. 2) 최근 5년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것 3) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 법 또는 금융관계법률에 따라 영업의 허가·인가·등록 등이 취소된 금융기관의 대주주 또는 그 특수관계인(부실금융기관으로 지정되었거나 영업의 허가 등이 취소될 당시 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제3조의2제1항제2호가목에 따른 독립경영자에 해당하거나 같은 목에 따라 공정거래위원회로부터 동일인관련자의 범위에서 분리되었다고 인정을 받은 자는 제외한다)이 아닐 것. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정된 자 또는 부실에 따른 경제적 책임을 부담하는 등 금융위원회가 정하여 고시하는 기준에 해당하는 자는 제외한다. 4) 그 밖에 금융위원회가 정하여 고시하는 건전한 금융거래질서를 해친 사실이 없을 것
2. 대주주가 제1호 외의 내국법인(기관전용 사모집합투자기구와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의13의 투자목적회사는 제외한다. 이하 같다)인 경우	가. 최근 사업연도말 현재 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 나. 최근 사업연도말 현재 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 다. 그 법인이 상호출자제한기업집단등에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 상호출자제한기업집단등 또는 주채무계열의 부채비율이 100분의 300 이하로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 라. 제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
3. 대주주가 내국인으로서 개인인 경우	가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하지 않을 것 나. 제1호라목 및 마목의 요건을 충족할 것
4. 대주주가 외국법령에 따라 설립된 외국법인(이하 "외국법인"이라 한다)인 경우	가. 최근 사업연도말 현재 자기자본이 출자하려는 금액의 3배 이상으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 기준을 충족할 것 나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나, 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 다. 최근 3년간 금융업에 상당하는 영업과 관련하여 본국으로부터 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 라. 제1호마목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 확약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원이

경우	다음 각 목의 어느 하나에 해당하거나 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 주주나 사원(투자목적회사에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 아니하다는 사실이 정관, 투자계약서, 협약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 및 투자목적회사를 사실상 지배하고 있는 주주나 사원이 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 경우에는 각각 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 충족할 것 가. 제1호의 금융기관인 경우: 제1호나목·다목 및 마목의 요건을 충족할 것 나. 제2호의 내국법인인 경우: 제1호마목 및 제2호나목·다목의 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국인으로서 개인인 경우: 제1호마목 및 제3호가목의 요건을 충족할 것 라. 제4호의 외국법인인 경우: 제1호마목, 제2호나목(외국 금융기관은 제외한다) 및 제4호나목·다목의 요건을 충족할 것
----	--

비고

- 제3조제5항 각 호의 자가 제1호부터 제3호까지 또는 제5호(라목은 제외한다)에 해당하는 경우에는 제1호마목의 대주주의 요건만 적용하고, 제4호 또는 제5호라목에 해당하는 경우에는 제1호마목 및 제4호다목의 대주주의 요건만 적용한다. 다만, 최대주주인 법인이 기관전용 사모집합투자기구이거나 투자목적회사인 경우에는 제5호에 따른 요건을 적용한다.
- 자기자본을 산정함에 있어서 최근 사업연도말 이후 등록하려는 일까지의 자본금의 증감분을 포함하여 계산한다.
- 제4호를 적용할 때 대주주인 외국 법인이 지주회사이어서 제4호 각 목의 전부 또는 일부를 그 지주회사에 적용하는 것이 곤란하거나 불합리한 경우에는 그 지주회사가 등록신청 시에 지정하는 회사(그 지주회사의 경영을 사실상 지배하고 있는 회사 또는 그 지주회사가 경영을 사실상 지배하고 있는 회사만 해당한다)가 제4호 각 목의 전부나 일부를 충족하는 때에는 그 지주회사가 그 요건을 충족한 것으로 본다.

□ 온라인투자연계금융업 감독규정

[별표 2] 대주주의 충분한 출자능력, 건전한 재무상태 및 사회적 신용요건 (제4조제3항 관련)

대주주의 요건

구 분	요 건
1. 대주주가 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」 제38조에 따른 검사대상기관[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항제1호에 따른 기관전용 사모집합투자기구(이하 “기관전용 사모집합투자기구”라 한다.)는 제외한다. 이하 “금융기관”이라 한다]인 경우 (영 별표1 제1호 관련)	가. 최근 사업연도말을 기준으로 자기자본(최근 사업연도말 이후 등록신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다)이 출자하려는 금액의 4배 이상일 것 나. 대주주의 출자금의 금융기관 등으로부터 단순 차입(출자자가 법인인 경우에는 기업어음·회사채 발행 등 그 경제적 실질이 부채성 조달자금인 경우를 포함한다.)에 따른 것이 아니고, 객관적으로 자금출처를 소명하여 확인할 수 있을 것 다. 해당 금융기관의 재무상태가 다음 기준을 충족할 것 - 해당 금융기관에 적용되는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조에 따른 적기시정조치(이하 “적기시정조치”라 한다)의 기준이 있는 경우에는 그 금융기관의 재무상태가 동 기준을 상회할 것 - 해당 금융기관에 적용되는 적기시정조치 기준이 없는 경우에는 해당

	금융기관의 재무상태가 해당 금융기관과 유사업종을 영위하는 금융기관의 적기시정조치 기준을 상회할 것. 다만, 해당 금융기관에 대하여 유사업종의 적기시정조치기준을 적용하는 것이 현저히 부적합한 경우에는 제2호나목의 기준을 충족할 것 라. 해당 금융기관이 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항 전단에 따라 지정된 상호출자제한기업집단(이하 “상호출자제한기업집단”이라 한다)에 속하거나 같은 법에 따른 기업집단으로서 금융위원회가 정하는 주채무계열(이하 “주채무계열”이라 한다)에 속하는 경우에는 그 소속기업 중 금융기관을 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율(최근 사업연도말 이후 등록신청일까지 유상증자에 따라 자기자본이 증가하거나 감자 또는 자기주식의 취득 등으로 자기자본이 감소하는 경우에는 이를 감안하여 산정한다. 이하 같다)이 100분의 200 이하일 것 마. 대주주가 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 금융위원회가 위반 등의 정도가 경미하다고 인정하는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 법, 영, 금융관계법률, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 및 「조세범처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실. 다만, 본문 또는 법 제56조에 따른 양벌 규정에 따라 처벌을 받은 경우를 제외한다. 2) 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」에 따라 부실금융기관으로 지정되었거나 법 또는 금융관계법률에 따라 허가·인가 및 등록이 취소된 금융기관(부실금융기관으로 지정된 금융기관을 제외한다)의 대주주 또는 그 특수관계인인 사실. 다만, 법원의 판결에 따라 부실책임이 없다고 인정되거나 금융위원회가 정하는 「부실금융기관 대주주의 경제적 책임 부담기준」에 따라 경제적 책임부담의무를 이행 또는 면제받은 경우를 제외한다. 3) 다음과 같이 건전한 신용질서, 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 사실. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없다고 인정되는 경우는 제외한다. 가) 최대주주인 경우 최근 1년간 기관경고 조치 또는 최근 3년간 시정명령이나 중지명령, 업무정지 이상의 조치를 받은 사실. 나) 최근 5년간 파산절차·채무자 회생절차, 그 밖에 이에 준하는 절차의 대상인 기업이었거나 그 기업의 최대주주 또는 주요주주로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한한다.
2. 대주주가 제1호 이외의 내국법인[기관전용사모집합투자기구와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제249조의13의 투자목적회사(이하 “투자목적회사”라 한다.)는 제외한다. 이하 같다]인 경우 (영 별표1 제2호 관련)	가. 제1호 가목 및 나목의 요건을 충족할 것 나. 최근 사업연도말 기준으로 부채비율이 100분의 200이하일 것 다. 상호출자제한기업집단에 속하거나 주채무계열에 속하는 회사인 경우에는 그 소속기업 중 금융기관을 제외한 기업의 수정재무제표를 합산하여 산출한 부채비율이 100분의 200 이하일 것 라. 제1호마목1)·2) 및 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없다고 인정되는 경우는 제외한다. (1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실 (2) 제1호마목3)나)에서 정하는 사실
3. 대주주가 내국인으로서는 개인인 경우 (영 별표1 제3호 관련)	가. 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각호의 어느 하나에 해당하지 않을 것 나. 제1호나목의 요건을 충족할 것

	다. 제1호마목1)·2) 및 그 밖에 건전한 금융거래질서를 저해한 경우로서 다음의 사실에 해당하지 않을 것. 다만, 그 사실이 영위하고자 하는 업무의 건전한 영위를 어렵게 한다고 볼 수 없다고 인정되는 경우는 제외한다. 1) 최근 5년간 부도발생, 그 밖에 이에 준하는 사유로 인하여 은행거래정지처분을 받은 사실 2) 최근 3년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합 신용정보 집중기관에 동 법 제2조제1호의4 각 목의 정보의 주체로 등록된 사실 3) 최대주주인 경우 최근 5년 이내에 금융기관 임원으로서 직무정지를 받거나 금융기관 직원으로서 정직 이상의 조치를 받은 사실 4) 제1호마목3)나)에서 정하는 사실
4. 대주주가 외국법령에 따라 설립된 외국법인인 경우(이하 “외국법인”이라 한다)인 경우 (영 별표1 제4호 관련)	가. 제1호 가목의 요건을 충족할 것 나. 국제적으로 인정받는 신용평가기관으로부터 투자적격 이상의 신용평가등급을 받거나, 본국의 감독기관이 정하는 재무건전성에 관한 기준을 충족하고 있는 사실이 확인될 것 다. 최근3년간 금융업 및 금융업에 상당하는 영업과 관련하여 본국으로부터 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것 라. 제1호 마목의 요건을 충족할 것
5. 대주주가 기관전용 사모집합투자기구 또는 투자목적회사인 경우 (영 별표1 제5호 관련)	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원과 그 출자지분이 100분의 30 이상인 유한책임사원(기관전용 사모집합투자기구에 대하여 사실상의 영향력을 행사하고 있지 않다는 사실이 정관, 투자계약서, 확약서 등에 의하여 확인된 경우는 제외한다) 및 기관전용 사모집합투자기구를 사실상 지배하고 있는 유한책임사원 또는 당해 투자목적회사의 주주나 사원인 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서 그 투자목적회사의 자산운용업무를 수행하는 자에 대하여 다음 각 목에 따른 요건을 적용한다. 가. 금융기관인 경우: 제1호 다목부터 마목까지의 규정에 따른 요건을 충족할 것 나. 제2호에 따른 내국법인인 경우 : 제2호 나목부터 라목까지의 규정에 따른 요건을 충족할 것 다. 제3호의 내국인으로서는 개인인 경우 : 제3호 가목 및 다목에 따른 요건을 충족할 것 라. 외국법인인 경우 : 제2호 나목(금융업을 영위하는 법인을 제외한다.) 및 제4호 나목부터 라목까지에 따른 요건을 충족할 것

비 고

- 위 표 제1호부터 제5호까지의 규정에도 불구하고 그 법인의 중요한 경영사항에 대하여 사실상 영향력을 행사하고 있는 자로서 영 제3조제5항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게는 위 표의 요건을 다음의 각 목에 따라 적용한다.
 - 가. 금융기관인 경우: 제1호 마목의 요건
 - 나. 금융기관 이외의 내국법인인 경우: 제2호 라목의 요건
 - 다. 개인인 경우: 제3호 가목 및 다목의 요건
 - 라. 외국법인인 경우: 제4호 다목 및 라목의 요건
 - 마. 기관전용 사모집합투자기구이거나 투자목적회사인 경우: 제5호의 요건
- 위 표 제1호마목 및 제2호라목에도 불구하고 다음의 각 목에 해당하는 경우에는 그 범위 내에서 위 표 제1호마목 및 제2호라목에서 정하는 요건을 충족한 것으로 본다.
 - 가. 합병회사로서 합병전 피합병회사의 사유로 인하여 제1호마목 및 제2호라목에서 정하는 사실에 해당하는 경우(그 사실에 직접 또는 간접으로 관련되는 피합병회사의 임원, 최대주주 및 주요

- 주주가 합병회사의 경영권에 관여하지 않거나 사실상 영향력을 행사할 수 없는 경우에 한한다)
- 나. 대주주가 경영권이 변경된 회사로서 경영권변경 전의 사유로 인하여 제1호마목 및 제2호라목에서 정하는 사실에 해당할 경우(그 사실에 직접 또는 간접으로 관련되는 경영권변경 전의 임원, 최대주주 및 주요주주가 경영에 관여하지 않거나 사실상 영향력을 행사할 수 없는 경우에 한한다)
- 다. 그 밖에 가목 및 나목의 사유와 유사한 경우로서 지분변동등으로 실질적으로 대주주의 동일성이 유지되고 있다고 인정하기 어려운 경우에 대주주가 지분변동 등의 전의 사유로 인하여 제1호마목 및 제2호라목에서 정하는 사실에 해당하는 경우
3. 온라인투자연계금융업자의 합병, 분할, 분할합병시의 대주주(당해 합병, 분할, 분할합병의 당사회사인 온라인투자연계금융업자의 대주주인 경우에 한한다)의 요건
- 가. 대주주가 위 표의 제1호부터 제3호까지에 해당하는 자인 경우(제5호가목부터 다목까지에 해당하는 경우를 포함한다) 위 표 제1호부터 제5호까지의 요건 중 제1호마목1)과 관련한 요건. 이 경우 제1호마목1)의 “최근 5년간”은 “최대주주가 최근 5년간”으로, “벌금형 이상에 상당하는 형사처벌”은 “5억원의 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌”로 본다.
- 나. 대주주가 위 표 제4호에 해당하는 자인 경우(제5호라목에 해당하는 경우를 포함한다) 위 표의 제1호부터 제5호까지의 요건 중 제4호다목과 관련한 요건. 이 경우 제4호다목은 “최근 3년간 금융업에 상당하는 영업의 영위와 관련하여 5억원의 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것”으로 본다.

4. 임원 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계금융업을 온라인투자연계금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융위원회에 등록하여야 한다.	제3조(등록요건) ③ 제5조제1항제3호에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적설비는 다음 각 호의 기준을 충족해야 한다. 1. 온라인투자연계금융업에 관한 전문성·건전성을 갖춘 인력과 업무수행을 위한 전산요원 등 필요한 인력을 적절하게 갖출 것	제4조(등록요건) ② 영 제3조제3항 및 제4항에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적설비 및 사업계획의 세부요건에 관한 구체적인 기준은 별표1과 같다.
5. 임원이 제6조제1항에 적합할 것 제6조(임원의 자격) ① 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 온라인투자연계금융업자의 임원이 되지 못한다. ② 온라인투자연계금융업자의 임원으로 선임된 사람이 금융회사의 지배구조에 관한 법률 제5조제1항 각 호의 어느 하나에 해당하게 된 경우에는 그 직을 잃는다. 다만, 같은 법 제5조 제1항제7호에 해당하는		

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업 감독규정
사람으로서 대통령령으로 정하는 경우에는 그 직을 잃지 아니한다.		

□ 금융회사의 지배구조에 관한 법률

지배구조법	지배구조법 시행령	지배구조 감독규정
제5조(임원의 자격요건) ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람은 금융회사의 임원이 되지 못한다. 1. 미성년자·피성년후견인 또는 피한정후견인 2. 파산선고를 받고 복권(復權)되지 아니한 사람 3. 금고 이상의 실형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 4. 금고 이상의 형의 집행유예를 선고받고 그 유예기간 중에 있는 사람 5. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 벌금 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나(집행이 끝난 것으로 보는 경우를 포함한다) 집행이 면제된 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 6. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 조치를 받은 금융회사의 임직원 또는 임직원이었던 사람(그 조치를 받게 된 원인에 대하여 직접 또는 이에 상응하는 책임이 있는 사람으로서 대통령령으로 정하는 사람으로 한정한다)으로서 해당 조치가	제7조(임원의 자격요건) ① 법 제5조제1항제6호 각 목 외의 부분에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 해당 조치의 원인이 되는 사유가 발생한 당시의 임직원으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다. 1. 감사 또는 법 제19조에 따른 감사위원회 위원(이하 "감사위원"이라 한다) 2. 법 제5조제1항제6호가목 또는 다목에 해당하는 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 「금융위원회의 설치 등에 관한 법률」에 따라 설립된 금융감독원의 원장(이하 "금융감독원장"이라 한다)으로부터 주의·경고·문책·직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원(업무집행책임자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다) 3. 법 제5조제1항제6호나목에 해당하는 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는 금융감독원장으로부터 직무정지·해임요구, 그 밖에 이에 준하는 조치를 받은 임원 4. 법 제5조제1항제6호 각 목에 해당하는 조치의 원인이 되는 사유의 발생과 관련하여 위법·부당한 행위로 금융위원회 또는	제2조(임원의 자격요건) 영 제7조 제3항제3호에서 "금융위원회가 정하여 고시하는 기준"이란 여신거래잔액이 10억원인 경우를 말한다.

지배구조법	지배구조법 시행령	지배구조 감독규정
있었던 날부터 5년이 지나지 아니한 사람 가. 금융관계법령에 따른 영업의 허가·인가·등록 등의 취소 나. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조제1항에 따른 적기시정조치 다. 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제14조제2항에 따른 행정처분 7. 이 법 또는 금융관계법령에 따라 임직원 제재조치(퇴임 또는 퇴직한 임직원의 경우 해당 조치에 상응하는 통보를 포함한다)를 받은 사람으로서 조치의 종류별로 5년을 초과하지 아니하는 범위에서 대통령령으로 정하는 기간이 지나지 아니한 사람 8. 해당 금융회사의 공익성 및 건전경영과 신용질서를 해칠 우려가 있는 경우로서 대통령령으로 정하는 사람	금융감독원장으로부터 직무정지요구 또는 정직요구 이상에 해당하는 조치를 받은 직원(업무집행책임자를 포함한다. 이하 이 조에서 같다) 5. 제2호부터 제4호까지의 제재 대상자로서 그 제재를 받기 전에 퇴임하거나 퇴직한 사람 ② 법 제5조제1항제7호에서 "대통령령으로 정하는 기간"이란 다음 각 호의 구분에 따른 기간을 말한다. 1. 임원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간 가. 해임(해임요구 또는 해임권고를 포함한다): 해임일(해임요구 또는 해임권고의 경우에는 해임요구일 또는 해임권고일을 말한다)부터 5년 나. 직무정지(직무정지의 요구를 포함한다) 또는 업무집행정지: 직무정지 종료일(직무정지요구의 경우에는 직무정지요구일을 말한다) 또는 업무집행정지 종료일부터 4년 다. 문책경고: 문책경고일부터 3년 2. 직원에 대한 제재조치의 종류별로 다음 각 목에서 정하는 기간 가. 면직요구: 면직요구일부터 5년 나. 정직요구: 정직요구일부터 4년 다. 감봉요구: 감봉요구일부터 3년 3. 재임 또는 재직 당시 금융관계법령에 따라 그 소속기관 또는 금융위원회·금융감독원장 외의 감독·검사기관으로부터 제1호 또는 제2호의 제재조치에 준하는 조치를 받은 사실이 있는 경우 제1호 또는 제2호에서 정하는 기간 4. 퇴임하거나 퇴직한 임직원이 재임 또는 재직 중이었더라면 제1호부터 제3호까지의 조치를 받았을 것으로 인정되는 경우 그 받았을 것으로 인정	

지배구조법	지배구조법 시행령	지배구조 감독규정
	되는 조치의 내용을 통보받은 날부터 제1호부터 제3호까지에서 정하는 기간 ③ 법 제5조제1항제8호에서 "대통령령으로 정하는 사람"이란 다음 각 호의 구분에 따른 사람을 말한다. 1. 해당 금융회사가 은행인 경우: 해당 은행, 해당 은행의 자회사등(「은행법」 제37조제2항 각 호 외의 부분 단서에 따른 자회사등을 말한다. 이하 "은행의 자회사등"이라 한다), 해당 은행의 자은행(「은행법」 제37조제5항에 따른 자은행을 말한다. 이하 "은행의 자은행"이라 한다), 해당 은행을 자회사로 하는 은행지주회사 또는 그 은행지주회사의 자회사등(「금융지주회사법」 제4조제1항제2호에 따른 자회사등을 말한다. 이하 "은행지주회사의 자회사등"이라 한다)과 여신거래가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당 은행의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람 2. 해당 금융회사가 금융지주회사인 경우: 해당 금융지주회사 또는 해당 금융지주회사의 자회사등과 여신거래가 있는 기업과 특수관계에 있는 등 해당 금융지주회사 또는 해당 금융지주회사의 자회사등의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의 이익을 대변할 우려가 있는 사람 3. 해당 금융회사가 은행 또는 금융지주회사가 아닌 금융회사인 경우: 해당 금융회사와 여신거래규모가 금융위원회가 정하여 고시하는 기준 이상인 기업과 특수관계가 있는 사람으로서 해당 금융회사의 자산운용과 관련하여 특정 거래기업 등의	

지배구조법	지배구조법 시행령	지배구조 감독규정
	이익을 대변할 우려가 있는 사람 ④ 법 제5조제2항 단서에서 "대통령령으로 정하는 경우"란 직무정지, 업무집행정지 또는 정직요구(재임 또는 재직 중이었다라면 조치를 받았을 것으로 통보를 받은 경우를 포함한다) 이하의 제재를 받은 경우를 말한다.	

□ 온라인투자연계금융업 감독규정

[별표 1] 온라인투자연계금융업자의 인력, 물적설비, 사업계획, 이해상충방지체계에 관한 기준 (규정 제4조제2항 관련)

1. 인력에 관한 요건

나. 온라인투자연계금융업자의 임원이 다음의 어느 하나에 해당하지 않을 것

- (1) 최근 5년간 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생절차가 개시된 기업이었거나 불건전한 금융거래 등으로 사회적 물의를 야기한 기업의 대주주 또는 임직원 이었던 자로서 이에 직접 또는 간접으로 관련된 사실. 다만, 이에 관한 책임이 인정되는 경우에 한한다.
- (2) 최근 5년간 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 종합신용정보집중기관에 동 법 제2조제1호의4 각 목의 정보의 주체로 등록된 사실

5. 인력 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계금융업을 온라인투자연계금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융위원회에 등록하여야 한다. 3. 이용자의 보호가 가능하고 온라인투자연계금융업을 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추 것	제3조(등록요건) ② 법 제5조 제1항제호에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비는 다음 각 호의 요건에 적합하여야 한다. 1. 온라인투자연계금융업에 관한 전문성과 건전성을 갖춘 인력과 업무를 수행하기 위한 전산요원 등 필요한 인력을 적절하게 갖추 것	제4조(등록요건) ② 영 제3조 제3항 및 제4항에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적설비 및 사업계획의 세부요건에 관한 구체적인 기준은 별표1과 같다.

□ 온라인투자연계금융업 감독규정

[별표 1] 온라인투자연계금융업자의 인력, 물적설비, 사업계획, 이해상충방지체계에 관한 기준 (규정 제4조제2항 관련)

1. 인력에 관한 요건

가. 온라인투자연계금융업을 영위함에 있어서 이용자 보호 및 적절한 업무집행을 위해, 다음의 요건을 갖춘 2명 이상의 전산전문인력(IT기획·개발·운영·정보보호 등 전산업무를 수행한 경험이 있는 자를 말한다.)을 확보할 것. 다만, 전산설비를 종합 위탁한 경우에는 1명 이상으로 한다.

- (1) 해당 업무수행에 필요한 전문교육과정을 이수(전산 관련분야의 학사 이상 학위소지자를 말한다.)하고 해당 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자
- (2) 정보처리기술사, 정보통신기술사 자격을 소지하고 해당 업무에 2년 이상 종사한 경력이 있는 자 등 그 밖에 해당 업무에 대한 전문성이 상기 인력에 준한다고 볼 수 있는 상당한 근거가 있는 자

6. 물적 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계금융업을 온라인투자연계금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융위원회에 등록하여야 한다.	제3조(등록요건) ③ 법 제5조 제1항제3호에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비는 다음 각 호의 기준을 충족해야 한다. 2. 다음 각 목에 해당하는 전산설비 등의 물적 설비를 갖추어야 한다. 가. 온라인투자연계금융업을 하는 데에 필요한 전산설비와 통신수단 나. 사무실 등 충분한 업무공간과 사무장비 다. 전산설비 등의 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 보안설비 라. 정전·화재 등의 사고가 발생할 경우 업무의 연	제4조(등록요건) ② 영 제3조 제3항 및 제4항에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적설비 및 사업계획의 세부요건에 관한 구체적인 기준은 별표 1과 같다.
3. 이용자의 보호가 가능하고 온라인투자연계금융업을 수행하기에 충분한 인력과 전산설비, 그 밖의 물적 설비를 갖추어야 한다.		

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업 감독규정
	속성을 유지하기 위해 필요한 보완설비	

□ 온라인투자연계금융업 감독규정

[별표 1] 온라인투자연계금융업자의 인력, 물적설비, 사업계획, 이해상충방지체계에 관한 기준 (규정 제4조제2항 관련)

2. 물적 설비

가. 전산설비 및 통신수단

- (1) 주전산기, DB서버, 저장장치, 단말기, 전용회선 등 업무관련 전산설비가 안정성 및 성능이 충분히 검증되었으며, 향후 영업의 급속한 확대에도 업무처리에 지장을 초래하지 않을 정도로 구축되어 있을 것
- (2) 침입탐지, 침입방지시스템, 방화벽 등 보안체계가 구축되어 있을 것
- (3) 전산자료 보호 등을 위한 적절한 정보처리 시스템 관리방안이 확보되어 있을 것
- (4) 정보이용자 확인 및 전산실 출입통제 시스템이 구축되어 있을 것
- (5) 모든 데이터에 대한 백업장치가 구축되어 있고, 백업자료가 별도 장소에 보관·관리되고 있을 것

나. 업무공간과 사무장비

- (1) 부서인원 대비 충분한 업무공간 및 사무장비를 갖출 것
- (2) 물적 설비에 대하여 충분한 소유권을 보유하여, 내부기관 및 감독기관 등이 감독·검사업무를 수행함에 있어 법적 장애가 없을 것

다. 보안설비

- (1) 전산설비, 통신수단, 그 밖에 물적 설비를 안전하게 보호할 수 있는 검증된 보안설비를 갖출 것
- (2) 파업 등 불시사태에 대비한 비상계획(Contingency Plan)이 마련되어 있을 것

라. 업무의 연속성을 유지할 수 있는 보완설비

- (1) 정전·화재 등의 사고가 발생한 경우 업무의 연속성을 유지할 수 있는 설비가 확보되어 있을 것
- (2) 비상사태 발생시 즉시 구현이 가능한 비상계획(Contingency Plan)이 마련되어 있을 것

7. 사업계획의 타당성 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업법 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계금융업을 온라인투자연계금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융위원회에 등록하여야 한다.	제3조(등록요건) ③ 법 제5조 제1항제4호에 따라 수립하는 온라인투자연계금융업의 사업계획은 다음 각 호의 기준을 충족해야 한다.	제4조(등록요건) ② 영 제3조 제3항 및 제4항에 따른 인력과 전산설비, 그 밖의 물적설비 및 사업계획의 세부요건에 관한 구체적인 기준은 별표 1과 같다.
4. 운영하고자 하는 온라인투자연계금융업의 사업계획이 타당하고 건전할 것	1. 위험관리와 금융사고 예방 등을 위한 내부통제장치가 적절하게 마련되어 있을 것 2. 이용자 보호에 적절한 업무 방법을 갖출 것 3. 법령을 위반하거나 건전한 금융거래질서를 해칠 염려가 없을 것	

□ 온라인투자연계금융업 감독규정

[별표 1] 온라인투자연계금융업자의 인력, 물적설비, 사업계획, 이해상충방지체계에 관한 기준 (규정 제4조제2항 관련)

3. 사업계획

가. 내부통제장치 및 이용자 보호

- (1) 경영진·이사회의 구성 및 운영방향, 이사회와 경영진의 관계, 감사의 권한과 책임 등이 투명하고, 이용자 보호와 재무 및 영업의 건전성 유지에 적합할 것
- (2) 영업내용·규모에 맞게 임직원의 법규준수, 위험관리 및 임직원 위법행위 예방을 위한 적절한 감독 및 내부통제체계가 구축되어 있을 것
- (3) 경영진·이사회 또는 주요 임원 등이 업무수행에 필요한 지식과 경험을 보유하고 있을 것

나. 법령 및 건전한 금융거래질서 준수

- (1) 영업내용 및 방법이 법, 영 및 그 밖에 금융관계법률에 부합할 것
- (2) 이사회 구성 등의 지배구조가 법, 영 및 그 밖에 금융관계법률에 위반되지 않을 것

8. 이해상충방지체계 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업법 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계금융업을 온라인투자연계금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융위원회에 등록하여야 한다. 6. 특정 이용자와 다른 이용자 간, 온라인투자연계금융업자와 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위한 체계(제18조의 이해상충방지체계를 말한다)를 포함하여 적절한 내부통제장치가 마련되어 있을 것 제18조(이해상충의 관리) ① 온라인투자연계금융업자는 온라인투자연계금융업자와 이용자 간, 특정 이용자와 다른 이용자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가하고, 내부통제기준으로 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다. ② 온라인투자연계금융업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악·평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 이용자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준으로 정하는 방법 및 절차에 따라 이용자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 해당 이용자들의 연계투자를 받거나 연계대출을 실행하여야 한다. ③ 온라인투자연계금융업자는		-

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업법 감독규정
제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 해당 이용자들의 연계투자를 받거나 연계대출을 실행하여서는 아니 된다.		

9. 건전한 재무상태 및 사회적 신용 요건

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업법 감독규정
제5조(등록) ① 온라인투자연계금융업을 온라인투자연계금융업을 하려는 자는 다음 각 호의 요건을 갖추어 금융위원회에 등록하여야 한다. 8. 그 밖에 재무건전성 등 대통령령으로 정하는 건전한 재무상태와 법령 위반사실이 없는 등 대통령령으로 정하는 건전한 사회적 신용을 갖춘 것	제3조(등록요건) ⑦ 법 제5조제1항제8호에서 정하는 건전한 재무상태란 자기자본 및 출자총액에 대한 부채총액의 비율이 100분의 200의 범위에서 금융위원회가 정하여 고시하는 비율 이하인 것을 말한다. ⑧ 법 제5조제1항제8호에서 “법령 위반사실이 없는 등 대통령령으로 정하는 건전한 사회적 신용”이란 다음 각 호의 기준을 모두 충족한 상태를 말한다. 다만, 법령 위반의 정도가 경미하다고 금융위원회가 인정하는 경우 등 금융위원회가 건전한 사회적 신용을 갖춘 것으로 인정하는 경우는 제외한다. 1. 최근 3년간 「금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령」 제5조 각 호의 법률(이하 "금융관계법률"이라 한다), 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」	제4조(등록요건) ④ 영 제3조제7항에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 비율”이란 100분의 200을 말한다.

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업법 감독규정
	및 「조세범 처벌법」을 위반하여 벌금형 이상에 상당하는 형사처벌을 받은 사실이 없을 것. 다만, 본문 또는 법 제56조에 따른 법률의 양벌규정에 따라 처벌을 받은 경우는 제외한다. 2. 최근 3년간 채무불이행 등으로 건전한 신용질서를 해친 사실이 없을 것 3. 최근 5년간 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제2조제2호에 따른 부실금융기관(이하 “부실금융기관”이라 한다)에 해당하거나 금융관계법률에 따라 영업의 허가·인가 또는 등록 등이 취소된 자가 아닐 것 4. 금융관계법률이나 외국 금융관계법률(금융관계법률에 상당하는 외국의 금융 관련 법률을 말한다)에 따라 금융위원회, 외국 금융감독기관(국제금융감독기구를 포함한다. 이하 같다) 등으로부터 지점 또는 그 밖의 영업소의 폐쇄나 그 업무의 전부 또는 일부의 정지 이상의 조치(이에 상당하는 행정처분을 포함한다. 이하 이 호에서 같다)를 받은 후 다음 각 목의 구분에 따른 기간이 지났을 것 가. 지점 또는 그 밖의 영업소의 폐쇄나 그 업무의 전부 또는 일부의 정지: 해당 조치를 받은 날부터 1년 나. 업무의 일부정지: 업무 정지가 끝난 날부터 2년	

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업법 감독규정
	다. 업무의 전부정지: 업무 정지가 끝난 날부터 3년 5. 그 밖에 사회적 신용의 확보를 위해 필요한 사항으로서 금융위원회가 정하여 고시하는 사항을 갖출 것 [부칙] 제3조(온라인투자연계금융업 등록에 관한 경과조치 등) ① 이 영 시행 당시 온라인투자연계금융업등에 준하는 업무를 영위하는 자(「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조제2항제6호에 해당하는 자를 포함한다 이하 같다.)가 법률 제16656호 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 부칙 제4조제1항에 따라 온라인투자연계금융업 등록을 하려는 경우에는 해당 업무에 따른 직전 연도 말 기준 연계대출 규모를 기준으로 제3조제1항의 요건을 적용한다. ② 이 영 시행 당시 온라인투자연계금융업에 준하는 업무를 영위하는 자는 그와 실질적 동일성이 있다고 금융위원회가 고시하는 자(이하 이 조에서 “실질적 동일인”이라 한다)가 있는 경우에는 실질적	⑤ 영 제3조제8항제5호에서 “금융위원회가 정하여 고시하는 사항”이란 연체 상태(원금 또는 이자가 30일 이상 연체된 경우를 의미한다. 이하 같다)에 있는 연계대출채권의 건전성을 평가하고, 연체율(원금 또는 이자가 30일 이상 연체된 연계대출잔액을 총 연계대출 잔액으로 나눈 값을 의미한다. 이하 같다)의 관리방안을 마련하는 것을 말한다. [부칙] 제2조(온라인투자연계금융업 등록에 관한 경과조치) 대통령령 제30967호 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 시행령 부칙 제3조제2항에서 “실질적 동일성이 있다고 금융위원회가 정하

온라인투자연계금융업법	온라인투자연계금융업법 시행령	온라인투자연계금융업법 감독규정
	동일인도 제3조 제6항부터 제8항까지의 규정에 따른 요건을 갖춰야만 법률 제16656호 온라인투자연계금융업 및 이용자 보호에 관한 법률 부칙 제4조에 따라 온라인투자연계금융업을 등록할 수 있다.	여 고시하는 자”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자를 말한다. 1. 법 제5조제1항에 따라 온라인투자연계금융업을 하려는 자(이하 이 조에서 “온라인투자연계금융업등록신청인”이라 한다)가 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조제2항제6호에 해당하는 자인 경우: 대부를 받으려는 자와 자금제공자의 정보를 온라인에서 게재하는 서비스를 제공하는 자로서 온라인투자연계금융업 등록신청인에게 100분의 30 이상을 출자하는 등 온라인투자연계금융업등록신청인을 사실상 지배한다고 인정되는 자 2. 온라인투자연계금융업등록신청인이 대부를 받으려는 자와 자금제공자의 정보를 온라인에서 게재하는 서비스를 제공하는 자인 경우: 「대부업 등의 등록 및 금융이용자 보호에 관한 법률」 제3조제2항제6호에 해당하는 자로서 온라인투자연계금융업 등록신청인으로부터 100분의 30 이상의 출자를 받는 등 온라인투자연계금융업 등록신청인에게 사실상 지배를 받는다고 인정되는 자(다만, 영 제3조제6항의 규정에 따른 요건은 제외한다)